

Le cadre d'exercice du pouvoir politique

Origine, éléments constitutifs et formes d'organisation de l'État

Reconstruction intégrale des deux supports du chapitre — le polycopié de Michel Verpeaux (Leçon 1 « L'État et le pouvoir politique », UNJF, 16 pages) et les 10 diapositives du cours. Les deux sources ne se recouvrent pas — les diapositives seules traitent l'origine de l'État, le polycopié seul donne le contenu — et divergent sur deux points, arbitrés. Chaque notion est définie au mot près, chaque distinction démontrée, chaque schéma redessiné ; les dates et les articles sont vérifiés, et six erreurs de la version précédente sont corrigées. Format de l'épreuve non communiqué — hypothèse explicite.

Date · 28 septembre 2026

Travail estimé · Apprentissage — 5 sections × 4 pomodoros · révisions J+1, J+3, J+7, J+21

Version · 3.0

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

SOMMAIRE

2.1 — L'État : définition, histoire et origine (diapositives 1 à 4 · photocopié p. 1 et 2)

- 2.1.1 — Ce qu'est l'État : deux formules, une étymologie, trois sens (diapositive 1 · photocopié p. 2)
- 2.1.2 — L'État dans l'histoire : né, effondré, ressuscité (photocopié p. 2)
- 2.1.3 — QUAND · La théorie contractualiste : le pacte social (diapositives 2 et 3)
- 2.1.4 — QUAND · La théorie de l'évolution naturelle (diapositive 4)

2.2 — Le territoire et la population (diapositive 5 · photocopié p. 3 à 6)

- 2.2.1 — Les trois éléments constitutifs (diapositive 5 · photocopié p. 3)
- 2.2.2 — Le territoire, élément matériel (photocopié p. 3 et 4)
- 2.2.3 — La population et la nation : deux conceptions (diapositive 5 · photocopié p. 4 et 5)
- 2.2.4 — L'État-nation, le principe des nationalités et le droit des peuples (photocopié p. 5 et 6)
- 2.2.5 — Nationalité, citoyenneté, étrangers (photocopié p. 6)

2.3 — Le pouvoir politique organisé : souveraineté, droit, légitimité, personnalité morale (diapositives 6 et 7 · photocopié p. 6 à 9)

- 2.3.1 — Les deux caractéristiques juridiques, et la souveraineté selon Bodin (diapositive 6 · photocopié p. 6 et 7)
- 2.3.2 — Caractères, plans, marques et titulaires de la souveraineté (diapositives 6 et 7 · photocopié p. 7)
- 2.3.3 — L'État peut-il être soumis au droit ? (photocopié p. 7)
- 2.3.4 — La contrainte et la légitimité (photocopié p. 8)
- 2.3.5 — L'État, personne morale (photocopié p. 8 et 9)

2.4 — L'État unitaire : indivisibilité, déconcentration, décentralisation, État régional (diapositives 8 et 10 · photocopié p. 10 à 12)

- 2.4.1 — La classification des formes d'État (diapositive 8 · photocopié p. 10)
- 2.4.2 — L'État unitaire : définition et indivisibilité (diapositive 10 · photocopié p. 10)
- 2.4.3 — Centralisation et déconcentration (photocopié p. 10 et 11)
- 2.4.4 — La décentralisation (photocopié p. 11 et 12)
- 2.4.5 — L'État régional (photocopié p. 12 · diapositive 10)

2.5 — L'État composé : confédération, Union européenne, État fédéral (diapositive 9 · photocopié p. 12 à 16)

- 2.5.1 — La confédération d'États (photocopié p. 12 et 13)
- 2.5.2 — Le cas de l'Union européenne (photocopié p. 13)
- 2.5.3 — L'État fédéral : définition et construction à deux étages (photocopié p. 13 et 14)
- 2.5.4 — Trois principes ou deux ? Superposition et autonomie (diapositive 9 · photocopié p. 14 et 15)
- 2.5.5 — Le principe de participation (photocopié p. 15 et 16)
- 2.5.6 — La comparaison finale : État fédéré contre collectivité décentralisée

3.1 — Les divergences entre les deux supports

3.2 — Les anomalies des supports, et les erreurs corrigées

3.3 — Les dix comparaisons à ne jamais rater

3.4 — Les quinze points volés : ce qu'une copie à 18 écrit et qu'une copie à 14 n'écrit pas

3.5 — Les cinq fautes qui coûtent le plus cher

3.6 — Les dates, les chiffres et les auteurs à savoir

4.1 — Fiche de synthèse

4.2 — Cartes de révision

- Section 2.1 — L'État : définition, histoire et origine
- Section 2.2 — Le territoire et la population
- Section 2.3 — Le pouvoir politique organisé

Section 2.4 — L'État unitaire

Section 2.5 — L'État composé

4.3 — Moyens mnémotechniques

4.4 — Le schéma qui relie tout

Méthode de l'épreuve — format, minutage, gabarits, citations

Le format de l'épreuve

Le minutage

Gabarit 1 : « Définissez... » ou « Qu'est-ce que... ? »

Gabarit 2 : « Distinguez X et Y »

Gabarit 3 : la question développée ou la dissertation courte

Citer correctement : ce qui rapporte, ce qui coûte

Les phrases qui rapportent

Niveau 1 — Questions de cours

Section 2.1 — L'État : définition, histoire et origine

Section 2.2 — Le territoire et la population

Section 2.3 — Le pouvoir politique organisé

Section 2.4 — L'État unitaire

Section 2.5 — L'État composé

Niveau 2 — Qualification (6 cas, 25 minutes — noté sur 12)

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Niveau 3 — Questions développées (30 minutes chacune — notées sur 6)

C1 — L'État peut-il être soumis au droit ?

C2 — Confédération et État fédéral : une différence de nature ou de degré ?

C3 — La France est-elle encore un État unitaire ?

Niveau 4 — Sujet au format supposé de l'examen (2 heures, noté sur 20)

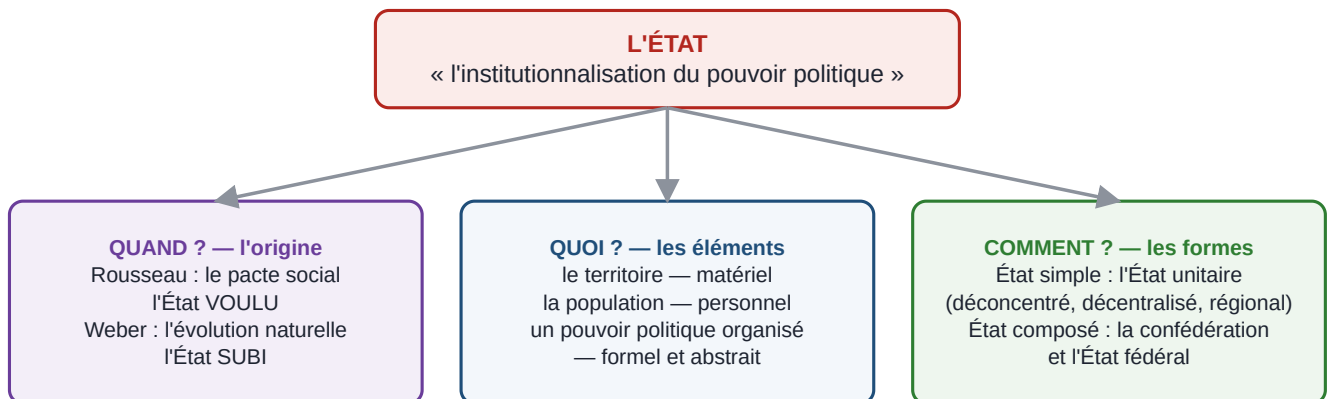
Sujet

Barème détaillé et corrigé « copie de major »

1 — Carte du chapitre

SYNTHÈSE — LE CHAPITRE EN DIX LIGNES

1. L'État est « **l'institutionnalisation du pouvoir politique** », la forme habituelle de son organisation dans les sociétés développées — une **forme historique**, pas une nécessité : des sociétés ont vécu sans État.
2. Le chapitre répond à **trois questions** (diapositive 1) : **QUAND** — d'où vient l'État ? **QUOI** — de quoi est-il fait ? **COMMENT** — comment s'organise-t-il ?
3. **QUAND** : deux théories. Le **pacte social** de **Rousseau** — l'État **voulu**, critiqué comme abstrait et exigeant l'unanimité ; l'**évolution naturelle** de **Weber** — l'État **subi**, né de la guerre, critiqué parce qu'il nie les regroupements volontaires.
4. **QUOI** : trois éléments constitutifs — le **territoire** (matériel), la **population** (personnel), un **pouvoir politique organisé et souverain** (formel et abstrait).
5. La population n'est pas la **nation** : deux conceptions de la nation (**allemande** objective, **française** subjective — le « vouloir-vivre collectif » de **Renan**), l'**État-nation**, le **principe des nationalités**, et des nations et des États qui ne coïncident pas.
6. La **souveraineté** (**Bodin, 1576**) : une autorité exclusive, **suprême, indivisible, perpétuelle**, extérieure et intérieure, avec **quatre marques** ; et le paradoxe : **comment soumettre au droit celui qui le crée ?** — droit naturel, autolimitation, **État de droit**.
7. Le pouvoir de l'État est une **contrainte** (le monopole de la force organisée) qui doit être **légitime** ; et l'État est une **personne morale**, distincte de ceux qui le gouvernent.
8. **COMMENT** : l'**État unitaire** — un seul centre de décision, une seule catégorie de lois — tempéré par la **déconcentration** (des agents nommés) et la **décentralisation** (des collectivités élues, personnes morales), jusqu'à l'**État régional**.
9. L'**État composé** : la **confédération** naît d'un **traité** entre États qui restent souverains ; l'**État fédéral** naît d'une **Constitution** qui crée un État nouveau — trois principes : **superposition, autonomie, participation**. L'**Union européenne** est entre les deux.
10. La phrase qui conclut tout : « **il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature** ».



Diapositive 1 : « Réponse à trois questions : QUAND · QUOI · COMMENT $\Rightarrow$ 3 paragraphes »

Le plan du chapitre : trois questions, trois paragraphes (diapositive 1)

Les idées maîtresses à retenir absolument

1. **Trois éléments, trois qualificatifs** : territoire **matériel**, population **personnel**, pouvoir **formel et abstrait** — dans cet ordre, du concret à l'abstrait.
2. **La nation est un sentiment, l'État une réalité juridique** : ils ne coïncident que dans le projet de l'État-nation.
3. **La souveraineté ne se partage pas vers le haut** : aucun pouvoir au-dessus de l'État, sauf les limitations **librement acceptées** — c'est la **compétence de sa compétence**.
4. **Légalité $\neq$ légitimité** : Vichy, 1940-1944, légal sans être légitime.

5. **Le test de la décentralisation : qui peut révoquer celui qui décide ?** L'État → déconcentration ; les électeurs → décentralisation.
6. **Traité ou Constitution** : tout ce qui distingue la confédération de la fédération découle de l'acte fondateur.
7. **Une collectivité décentralisée administre, un État fédéré légifère** — elle n'a pas la compétence de ses compétences.

Prérequis — aucun. Les notions juridiques dont le chapitre a besoin — **personne morale, traité, Constitution, loi et règlement, ratification, apatride, droit positif** — sont **définies ici** au moment où elles servent, et reprises au glossaire (annexe A).

ANALOGIE — MARCHÉS FINANCIERS — LE LIEN AVEC LA FINANCE, LÀ OÙ IL EST RÉEL

- **Battre monnaie est une marque de souveraineté** (Bodin) : une monnaie commune — l'euro — est une **limitation de souveraineté librement acceptée**, exactement l'exemple du photocopié. C'est pourquoi la politique monétaire de la zone euro ne relève plus des États membres.
- **Le risque souverain** : un État peut emprunter et **engager sa responsabilité** parce qu'il est une **personne morale** permanente — « le roi est mort, vive le Roi » : la dette d'un gouvernement engage le suivant. C'est ce qui rend une obligation d'État négociable sur des décennies.
- **Fédéral ou unitaire, la question est aussi financière** : aux États-Unis, chaque État fédéré lève ses propres impôts et émet sa propre dette, notée séparément de celle de l'État fédéral ; en France, une collectivité décentralisée dispose d'une autonomie financière, mais sous contrôle de légalité.
- **La légitimité est une variable de marché** : un changement de régime perçu comme illégitime se lit d'abord dans les écarts de taux et le change.

Pour plus tard — les définitions de l'État, de la souveraineté et des formes d'État sont le socle de tout le **droit constitutionnel** du semestre et de la culture générale attendue aux concours d'admission parallèle : savoir distinguer **fédéral / unitaire / confédéral** et **légalité / légitimité** se demande à l'oral comme à l'écrit.

2 — Le cours reconstruit

Cinq sections d'apprentissage. Chacune se travaille en un cycle APPRENDRE de quatre pomodoros : P1 lecture active · P2 restitution de mémoire, cours fermé · P3 cartes de la section (§ 4.2) · P4 questions de niveau 1 de la section (§ 5).

DÉFINITION — LES DEUX SUPPORTS DE CE CHAPITRE, ET POURQUOI IL FAUT LES DEUX		
Le polycopié		Les diapositives
Auteur / origine	Michel Verpeaux, <i>Droit constitutionnel 1 : Théorie générale de l'État — Histoire constitutionnelle de la France</i> , Leçon 1 : L'État et le pouvoir politique , UNJF (Université numérique juridique francophone)	Support de cours, 10 diapositives , signées S.H.
Volume	16 pages rédigées, denses	10 diapositives, souvent réduites à des mots-clés
Plan	Section 1 éléments constitutifs · Section 2 formes d'États	# 1 l'origine de l'État · # 2 éléments constitutifs · # 3 formes d'organisation

Les diapositives ajoutent une section entière que le polycopié ne traite pas : l'origine de l'État (§ 2.1.3 et 2.1.4). Le polycopié fournit tout le contenu que les diapositives réduisent à des mots-clés — la diapositive 6 écrit « la souveraineté : un pouvoir suprême, indivisible, perpétuel », sept mots ; le polycopié y consacre deux pages. Et les deux sources divergent sur deux points, arbitrés au § 3.1 — dont l'un, deux ou trois principes du fédéralisme, peut décider d'une question entière.

Question de la diapositive 1	Contenu	Où
QUAND — d'où vient l'État ?	Les deux théories de l'origine	Diapositives seules → § 2.1.3 et 2.1.4
QUOI — de quoi est-il fait ?	Territoire, population, pouvoir politique souverain	Les deux sources → § 2.2 et 2.3
COMMENT — comment s'organise-t-il ?	État unitaire, confédération, État fédéral	Les deux sources → § 2.4 et 2.5

2.1 — L'État : définition, histoire et origine (diapositives 1 à 4 · polycopié p. 1 et 2)

À quoi sert cette section. Elle répond à deux questions préalables : qu'appelle-t-on « État » ? — un mot à trois sens, dont un seul intéresse le droit — et QUAND, d'où vient-il ? — deux théories que seules les diapositives exposent. C'est la partie la plus « culture générale » du chapitre, et celle qui se perd le plus facilement : un tiers des diapositives, absent du polycopié.

2.1.1 — Ce qu'est l'État : deux formules, une étymologie, trois sens (diapositive 1 · polycopié p. 2)

DÉFINITION — LES DEUX FORMULES D'OUVERTURE, À CONNAÎTRE	
« L'État est la forme habituelle, dans les sociétés dites développées, de l'organisation du pouvoir politique. Il est le cadre à l'intérieur duquel naissent et se développent les règles constitutionnelles. »	
Et, plus court : l'État est « l'institutionnalisation du pouvoir politique ».	

Étymologie : du latin *stare*, « se tenir debout ».

Les trois sens du mot « état », dans l'ordre historique :

N°	Sens	Illustration du support
1	Une manière d'être — l'apparence d'un être ou d'une situation	« Je suis dans tous mes états », « l'état de mes finances est calamiteux »
2	Une manière d'être avec un statut juridique particulier, visant un groupe	Les États généraux, le Tiers-État (Moyen Âge, Temps modernes)
3	La manifestation du pouvoir politique, et ceux qui l'exercent — avec une majuscule	« Chef de l'État », « représentant de l'État »

PIÈGE FRÉQUENT — LA RUPTURE DE L'ÉTAT MODERNE

Sous l'Ancien Régime, **Louis XIV** pouvait proclamer « **L'État, c'est moi** », assimilant sa personne et le pouvoir. « **L'État moderne a perdu cette identification physique ou matérielle** » : il a besoin de **symboles extérieurs** pour exister. C'est ce que fondera la théorie de la personnalité morale (§ 2.3.5).

Le polycopié ouvre sur une difficulté : « **le mot "État" a en réalité plusieurs sens, ce qui complique sa définition** ». D'où le détour par l'étymologie et par les trois sens ci-dessus. Ce détour n'est pas de l'érudition : il explique pourquoi la même phrase peut dire deux choses.

PIÈGE FRÉQUENT — LE MÊME MOT DÉSIGNE L'ENSEMBLE ET UN ÉLÉMENT DE L'ENSEMBLE

Le polycopié le signale comme une « **difficulté de langage préjudiciable à la bonne compréhension** » : le troisième élément constitutif — le pouvoir politique organisé (§ 2.2.1) — est souvent appelé « **l'État** », alors que l'État au sens large désigne **les trois éléments réunis**.

En clair : « l'État a augmenté les impôts » emploie le sens **étroit** — le pouvoir politique central. « La France est un État » emploie le sens **large** — territoire, population, souveraineté. **Savoir dire de quel sens on parle est, en droit, la marque d'un étudiant sérieux.**

2.1.2 — L'État dans l'histoire : né, effondré, ressuscité (polycopié p. 2)

Fait	Détail
51 États	Membres de l'ONU en 1945
193 États	À l'heure actuelle
Le Sud-Soudan, depuis 2011	Dernier État membre , après la proclamation de son indépendance d'avec le Soudan
Naissance	Dans la Rome antique , à la suite des « cités » antiques
Effondrement	Après les invasions , et malgré Charlemagne
Résurrection	À la Renaissance , aux XVI^e et XVII^e siècles
Disparition annoncée	Par la théorie socialiste et marxiste : l'État est « le symbole de l'oppression d'une classe sur une autre » et ne devait plus exister dans une société sans classes

Et le constat du support : « *Même si la disparition de l'État n'est pas vraiment à l'ordre du jour, l'histoire montre que des sociétés ont pu vivre sans État.* »

Deux affirmations du polycopié méritent d'être retenues ensemble, parce qu'elles se répondent :

- « **L'État est une forme historique et contingente qui correspond à un certain degré de développement de la civilisation occidentale.** »
- « **L'histoire montre que des sociétés ont pu vivre sans État.** »

SYNTHÈSE — POURQUOI CES DEUX PHRASES OUVRONT LE CHAPITRE

Elles posent que l'État **n'est pas la seule manière d'organiser le pouvoir politique**, mais **la forme habituelle dans les sociétés développées**. Tout le chapitre se déploie à partir de là : si l'État n'est pas une nécessité, alors il faut expliquer **d'où il vient** (la section QUAND), **de quoi il est fait** (QUOI), et **sous quelles formes il peut s'organiser** (COMMENT).

Sa trajectoire historique — naissance à Rome, effondrement après les invasions, résurrection à la Renaissance aux XVI^e et XVII^e siècles — le confirme : **l'État a déjà disparu une fois**. Et la **théorie socialiste et marxiste** le vouait à disparaître de nouveau, comme « symbole de l'oppression d'une classe sur une autre » dans une société sans classes.

2.1.3 — QUAND · La théorie contractualiste : le pacte social (diapositives 2 et 3)

PIÈGE FRÉQUENT — CETTE SECTION N'EXISTE QUE DANS LES DIAPOSITIVES

Le polycopié **ne traite pas l'origine de l'État**. Il commence directement par les éléments constitutifs. **Réviser le seul polycopié, c'est arriver à l'examen sans un tiers du chapitre** — et sans les deux seuls auteurs que la diapositive 2 présente comme « les deux théories principales » des « explications philosophiques ».

DÉFINITION — SOURCE : DIAPOSITIVE 3 — ABSENT DU POLYCOPIÉ

Auteur : Jean-Jacques Rousseau.

- **Fondé sur un accord de volonté** pour **protéger les intérêts de chacun**.
- **Association des individus par un pacte** pour constituer un État.
- **La formule de Rousseau, à citer** : « **chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant** ».

La critique, donnée par le support : « **le contrat est abstrait et implique l'unanimité** ».

Ce que les six lignes de la diapositive 3 supposent connu :

DÉFINITION — LE CONTRAT SOCIAL, RECONSTRUIT

L'idée contractualiste part d'une question : **pourquoi un individu libre accepterait-il d'obéir ?** La réponse est qu'il y **consent**, en échange d'une protection. Les individus passent donc un **pacte** — un accord de volontés — par lequel ils **constituent** un pouvoir politique chargé de **protéger les intérêts de chacun**.

Le tour de force de Rousseau tient dans la formule citée par le support : « **chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant** ». Autrement dit : si je participe à la formation de la règle commune, alors **obéir à cette règle, c'est m'obéir à moi-même** — je n'aliène pas ma liberté, je la transforme.

PIÈGE FRÉQUENT — LA CRITIQUE TIENT EN DEUX MOTS, ET IL FAUT SAVOIR LES DÉVELOPPER

Le support écrit : « **le contrat est abstrait et implique l'unanimité** ».

Abstrait : ce pacte n'a **jamais été signé**. Aucune archive, aucune date, aucun signataire. C'est une **fiction** destinée à **justifier** l'obéissance, non un fait historique — ce qui la rend invérifiable.

Il implique l'unanimité : pour qu'un contrat engage, il faut que **chacun** y ait consenti. Or une société compte des opposants, et surtout ceux qui **naissent après** le pacte et n'ont rien signé. **Pourquoi seraient-ils liés ?** C'est l'objection classique, et c'est elle qui ouvre la porte à la seconde théorie.

DÉFINITION — LA PHRASE EXACTE DE ROUSSEAU, ET D'OÙ ELLE VIENT

La formule de la diapositive est une citation abrégée. Le texte exact est dans *Du contrat social* (1762), livre I, chapitre 6 : « **Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant.** » Rousseau ajoute : « *Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution.* » (précision hors support, exacte — utile en copie)

Le mot à retenir est « problème » : le contrat social n'est pas un récit des origines, c'est la **solution d'un problème** — comment concilier l'obéissance et la liberté. C'est exactement ce qui fonde la critique « le contrat est abstrait » : il répond à une question de **légitimité**, non à une question d'**histoire**.

2.1.4 — QUAND · La théorie de l'évolution naturelle (diapositive 4)

DÉFINITION — SOURCE : DIAPOSITIVE 4 — ABSENT DU POLYCOPIÉ

Auteur : Max Weber.

- Fondé sur un constat : l'évolution de la société.
- Plusieurs types de sociétés humaines à l'origine, qui se sont transformées pour répondre aux menaces (guerres) et permettre la paix au sein de celles-ci.
- « L'État est vu comme le résultat d'un long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales. »

La critique, donnée par le support : elle « nie les regroupements volontaires (cultures, origines) » et met en avant la guerre.

DÉFINITION — CE QUE « ÉVOLUTION NATURELLE » VEUT DIRE ICI

La théorie ne part pas d'une **justification** mais d'un **constat**. Elle ne demande pas *pourquoi devrait-on obéir ?* mais *comment les États sont-ils apparus en fait ?*

Le mécanisme, tel que la diapositive 4 le décrit : il existait à l'origine **plusieurs types de sociétés humaines** ; elles se sont **transformées pour répondre aux menaces — les guerres — et permettre la paix en leur sein**. L'État est le produit de ce tri : « **un long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales** ».

Les trois mots du mécanisme :

- **compétition** — les unités politiques se font la guerre ; celles qui survivent sont celles qui savent lever des armées et des impôts ;
- **centralisation** — pour lever armées et impôts, il faut concentrer le pouvoir ;
- **différenciation des fonctions sociales** — administrer un pouvoir centralisé exige des fonctions spécialisées : percepteurs, juges, soldats, scribes.

PIÈGE FRÉQUENT — LA CRITIQUE, DÉVELOPPÉE

Le support écrit qu'elle « **nie les regroupements volontaires (cultures, origines)** » et qu'elle **met en avant la guerre**.

Elle nie les regroupements volontaires : si l'État naît de la compétition militaire, alors le fait que des gens partagent une langue, une culture ou une histoire ne compte pour rien — or c'est précisément ce que la conception française de la nation (§ 2.2.3) met au premier plan.

Elle met en avant la guerre : l'État y est fondé sur la **violence**, non sur le consentement. Ce qui est l'inverse exact du pacte social.

Le point de contact entre les deux supports, que personne ne fera : le polycopié, sans jamais citer Weber, écrit que l'État « **possède le monopole de la force organisée** » (§ 2.3.4). C'est la **définition wébérienne même de l'État**. Le faire remarquer relie les deux sources en une phrase et montre que tu les as lues toutes les deux.

DÉFINITION — LA DÉFINITION DE WEBER QUE LE POLYCOPIÉ REPREND SANS LE NOMMER

Dans *Le Savant et le Politique* (conférence de 1919), Max Weber définit l'État comme « **la communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime** ». (*précision hors support, exacte — utile en copie*)

Les trois éléments constitutifs y sont déjà : une **communauté humaine** (la population), un **territoire déterminé**, et un **monopole** — le pouvoir politique. Et le mot « **légitime** » annonce la **légitimité** du § 2.3.4 : pour Weber, la force de l'État n'est pas une force brute, c'est une force **reconnue**.

PIÈGE FRÉQUENT — LES DEUX THÉORIES S'OPPOSENT TERME À TERME

	Contractualiste (Rousseau)	Évolution naturelle (Weber)
Fondement	Un accord de volonté	Un constat sur l'évolution des sociétés
Moteur	La volonté des individus	La guerre , la compétition
L'État est	Voulu	Subi , résultat d'un processus
Critique	Abstrait , exige l' unanimité	Nie les regroupements volontaires

SYNTHÈSE — COMMENT RÉPONDRE SI L'ON TE DEMANDE LAQUELLE EST VRAIE

Ne tranche pas. Le support présente deux théories, chacune avec sa critique : c'est le signe qu'il attend une **comparaison**, pas un choix.

La réponse attendue : les deux théories **ne répondent pas à la même question**. Le contractualisme cherche à **fonder la légitimité** du pouvoir — pourquoi l'obéissance est-elle due ? L'évolution naturelle cherche à **expliquer l'apparition** de l'État — comment est-il né en fait ? **Une question normative et une question positive**. Elles ne sont donc pas concurrentes mais complémentaires, et chacune échoue là où l'autre réussit : le pacte est invérifiable, l'évolution ne justifie rien.

2.2 — Le territoire et la population (diapositive 5 · polycopié p. 3 à 6)

À quoi sert cette section. Elle ouvre la question **QUOI** : de quoi un État est-il fait ? Trois éléments constitutifs, dont elle traite les deux premiers — le **territoire**, élément matériel, et la **population**, élément personnel. Le cœur de la section est une distinction que presque tout le monde rate : **la population n'est pas la nation**, et **la nation n'est pas l'État**.

2.2.1 — Les trois éléments constitutifs (diapositive 5 · polycopié p. 3)

DÉFINITION — LA FORMULE DU POLYCOPIÉ, À RESTITUER

« Le droit international et le droit constitutionnel définissent l'État par trois éléments constitutifs que sont un territoire, une population et une organisation politique qui exerce l'autorité de façon souveraine, c'est-à-dire qui n'est pas obligée de tenir compte d'autres règles que les siennes, sinon celles du droit international. »

N°	Élément	Qualification du support
1	Le territoire	Élément matériel
2	La population	Élément personnel — la diapositive 5 ajoute : « refus des apatrides »
3	Un pouvoir politique organisé	Élément formel et abstrait

PIÈGE FRÉQUENT — L'ÉTAT A UN SENS LARGE ET UN SENS ÉTROIT

Sens large : les trois éléments réunis. **Sens étroit** : le seul **pouvoir politique central**, opposé aux **collectivités territoriales**, ou synonyme de « **gouvernement** » dans les relations diplomatiques. **Troisième opposition, plus récente** : l'État comme **puissance publique**, opposé à la « **société civile** » — individus, groupements de droit privé, corps intermédiaires, entreprises, « partenaires sociaux ».

DÉFINITION — POURQUOI LE TERRITOIRE EST DIT « ÉLÉMENT MATÉRIEL »

Parce qu'il est le seul des trois à être **physique**, mesurable, cartographiable. La population est un **groupe humain** — un élément **personnel**. La souveraineté est un **pouvoir** — un élément **formel et abstrait**. Ces trois qualificatifs ne sont pas décoratifs : ils classent les trois éléments **par degré d'abstraction croissant**, et cet ordre est l'ordre même du plan.

2.2.2 — Le territoire, élément matériel (polycopié p. 3 et 4)

DÉFINITION

« Le territoire est la partie de l'espace géographique qui "appartient" à l'État, qui relève de cet État. C'est l'espace sur lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir. » Sans territoire, le pouvoir de l'État ne peut s'exercer. Cet espace est délimité par des **frontières**.

Les trois configurations particulières, avec leurs exemples :

Cas	Exemples du support
Discontinuité — plusieurs entités séparées	Les archipels · la France avec les départements et collectivités d' outre-mer · les États-Unis avec l' Alaska et Hawaï · le Pakistan , dont les deux parties étaient séparées avant la création du Bangladesh en 1971
Enclavement	Saint-Marin , le Vatican · le Haut-Karabagh , enclavé en Azerbaïdjan , dont la communauté internationale ne reconnaît pas l'indépendance · Kaliningrad , enclave russe entre Pologne et Lituanie
Taille indifférente	Micro-États : Monaco, Saint-Marin, Liechtenstein · États gigantesques : Russie, Canada, Chine. Monaco est le plus petit État de l'ONU avec 2,5 km ² ; la Cité du Vatican , non membre de l'ONU, compte 700 habitants

PIÈGE FRÉQUENT — L'INTANGIBILITÉ DU TERRITOIRE, ET L'EXCEPTION FRANÇAISE

Face au danger des revendications territoriales, « **beaucoup de constitutionnalistes posent le principe de son intangibilité et interdisent aux pouvoirs publics de consentir à des abandons de territoire** ».

Ce n'est pas le cas de la France : l'article 53 alinéa 3 de la Constitution de 1958 prévoit la possibilité de **cession**, mais aussi d'**adjonction**, de territoires.

DÉFINITION — L'ARTICLE 53 ALINÉA 3, À CITER AVEC SON TEXTE

« **Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.** »
(précision hors support, exacte — utile en copie)

Lecture juridique. L'article n'interdit pas de modifier le territoire : il en fixe la **condition** — le **consentement des populations intéressées**. C'est pourquoi la France n'applique pas le principe d'**intangibilité** ; et c'est le lien avec le **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes** du § 2.2.4.

PIÈGE FRÉQUENT — DEUX EXEMPLES DU SUPPORT À METTRE À JOUR

- **Le Haut-Karabagh** : depuis l'offensive azerbaïdjanaise de **septembre 2023**, la république autoproclamée a été **dissoute (1^{er} janvier 2024)** et la quasi-totalité de sa population arménienne a quitté la région. **L'exemple est devenu historique** : écris « le Haut-Karabagh, enclavé en Azerbaïdjan, dont l'indépendance proclamée n'a jamais été reconnue ». (précision hors support, exacte — utile en copie)
- **Monaco** : le support donne **2,5 km²** ; la superficie officielle est d'**environ 2 km²**. En copie, l'idée compte plus que le chiffre : **le plus petit État membre de l'ONU**. (précision hors support, exacte — utile en copie)

SYNTHÈSE — LA QUESTION QUE LE SUPPORT POSE SANS Y RÉPONDRE

« **Un État sans territoire en est-il encore un ?** » Le polycopié cite « **pendant longtemps le problème palestinien** » et les « **États** » en exil à la suite d'une guerre.

Le raisonnement à tenir : si le territoire est « *l'espace sur lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir* », alors sans territoire, **il n'y a rien sur quoi exercer le pouvoir** — l'élément manque, et la qualification d'État devient contestée. C'est exactement pourquoi la reconnaissance internationale de tels « États » fait débat, comme pour le **Haut-Karabagh**, dont la communauté internationale ne reconnaît pas l'indépendance.

Le support répond aussi indirectement par les cas limites : **ni la discontinuité, ni l'enclavement, ni la petitesse n'empêchent d'être un État** — Monaco fait 2,5 km² et siège à l'ONU. **Ce n'est donc pas la forme du territoire qui compte, c'est son existence.**

Le territoire maritime et aérien — les chiffres exacts (polycopié p. 4)

Sur le plan juridique, le territoire ne comprend pas seulement la surface, mais aussi le sol et le sous-sol.

Zone	Étendue	Statut
Mer territoriale	12 milles marins	Compétences identiques à celles exercées sur le territoire terrestre
Zone économique exclusive (ou mer patrimoniale)	188 milles marins de plus — elle englobe le plateau continental	Droits souverains économiques : exploration et exploitation des ressources ; navigation et survol libres
Total	Jusqu'à 200 milles nautiques depuis la côte — soit 12 + 188	Plafond de la zone économique exclusive
Haute mer	Au-delà	Ouverte à tous les États , riverains ou non, en vertu du principe de liberté , notamment de navigation
Espace aérien	L'atmosphère au-dessus du territoire terrestre et de la mer territoriale	Souverain — au-delà, survol libre
Espace extra-atmosphérique	—	Exclu — il reste libre

La conversion à connaître : 1 mille marin = 1 852 mètres. Le polycopié précise que, pour la France, les 188 milles représentent **348 km**.

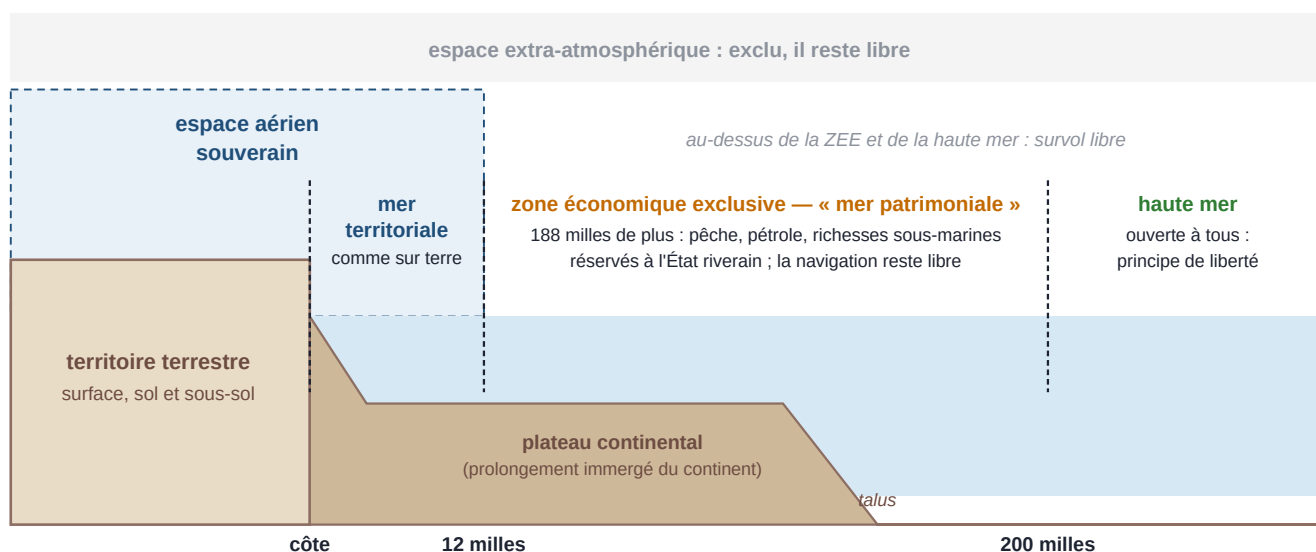
Et la raison du régime maritime, donnée par le support : « l'exploitation de la mer prime sur les considérations liées à la navigation, pour des raisons économiques telles que la pêche, le pétrole et autres richesses sous-marines ».

PIÈGE FRÉQUENT — TROIS PRÉCISIONS DE DROIT DE LA MER QUE LE COURS PRÉCÉDENT DONNAIT MAL

Le régime est fixé par la **Convention des Nations unies sur le droit de la mer**, signée à **Montego Bay** le **10 décembre 1982**.
(précision hors support, exacte — utile en copie)

1. **200 milles est un plafond, pas un minimum.** La ZEE s'étend « **jusqu'à** » 200 milles marins mesurés depuis la côte (les lignes de base). La version précédente de ce cours parlait d'« étendue **minimale** » : c'est faux — écris « **jusqu'à 200 milles** ».
2. **Dans la ZEE, l'État a des droits souverains économiques, pas la souveraineté pleine.** Il y est seul à explorer et exploiter les ressources — pêche, pétrole — mais **les autres États y naviguent et la survolent librement**. D'où le nom de « **mer patrimoniale** » : une richesse, non un territoire.
3. **L'espace aérien souverain s'arrête avec la mer territoriale**, à 12 milles : au-dessus de la ZEE, le **survol est libre**. « L'atmosphère au-dessus de l'espace maritime » vise donc la **mer territoriale**.

Échelle non respectée · 1 mille marin = 1 852 m · 12 + 188 = 200 milles = 370,4 km



Les espaces de l'État : chaque zone, son étendue et son régime (coupe schématique, échelle non respectée)

DÉFINITION — LE PLATEAU CONTINENTAL ET LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

Le **plateau continental** est le prolongement immergé du continent : une plate-forme de faible profondeur, avant le talus qui plonge vers les grands fonds. C'est là que se concentrent la **pêche**, le **pétrole** et « autres richesses sous-marines ».

La **zone économique exclusive** est la bande de mer sur laquelle l'État riverain détient des droits économiques exclusifs. Le support la nomme aussi **mer patrimoniale** — le mot *patrimoine* dit bien ce dont il s'agit : une **richesse**, non un territoire de souveraineté pleine.

D'où la phrase du support : « l'exploitation de la mer prime sur les considérations liées à la navigation, pour des raisons économiques ». Le droit de la mer s'est construit autour de l'**exploitation**, pas autour du passage.

EXEMPLE CHIFFRÉ — LE CALCUL À SAVOIR REFAIRE

Combien de kilomètres représentent les 200 milles marins de souveraineté maritime ?

1. **1 mille marin = 1 852 m** (donnée du support).
2. $200 \times 1\,852 = 370\,400$ m, soit **370,4 km**.
3. Vérification avec le chiffre du support : les **188 milles** de la seule zone économique exclusive valent $188 \times 1\,852 = 348\,176$ m, soit **environ 348 km** — ce qui correspond au chiffre annoncé.
4. Et $12 + 188 = 200$: les deux zones s'additionnent bien.

2.2.3 — La population et la nation : deux conceptions (diapositive 5 · pycopié p. 4 et 5)

DÉFINITION — POPULATION ET NATION

Population : « un groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État ».

Nation : « un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels, et qui se conçoivent (ou se perçoivent) comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux ».

La population a longtemps été confondue avec la nation — et le pycopié consacre plusieurs pages à montrer qu'elles ne se confondent pas.

DÉFINITION — LE MOT QUE LA DIAPOSITIVE 5 EMPLOIE SANS L'EXPLIQUER : « REFUS DES APATRIDES »

Un **apatride** est une personne qu'**aucun État ne reconnaît comme son ressortissant** : elle n'a **aucune nationalité**.

Ce que « **refus des apatrides** » signifie ici : l'élément « population » d'un État suppose des individus **rattachés** à cet État par un lien juridique — la nationalité. Un État ne peut donc pas être constitué d'apatrides : ce serait un groupe humain sans lien juridique avec lui. Le droit international voit d'ailleurs dans l'apatridie une situation à **réduire**, parce qu'elle prive la personne de la protection d'un État.

DÉFINITION — CONCEPTION ALLEMANDE — OBJECTIVE

« La nation est le résultat d'éléments objectifs et subit l'influence du déterminisme. »

En font partie : la **géographie** — d'où l'idée de **frontières naturelles** — la **langue** — tous les germanophones seraient englobés dans la nation, y compris dans les **Sudètes**, en **Belgique** ou en **Alsace** — la **religion**, l'**idéologie** et même la **race**.

Son apogée : sous le **III^e Reich**, à partir de 1933. La nation s'identifie alors à la race et conduit à l'**élimination**, par l'**exode ou par la mort**, de tous les **non-nationaux**. Le support ajoute que les **génocides anciens ou modernes relèvent aussi de cette vision**, et cite le **conflit yougoslave de 1991** et la « **purification ethnique** ».

DÉFINITION — CONCEPTION FRANÇAISE — SUBJECTIVE

Inspirée par les travaux de Fustel de Coulanges et de Renan. Elle fait entrer, à côté des éléments objectifs, la **volonté de vivre ensemble** — « un vouloir-vivre collectif » selon Renan.

Les facteurs : des **souvenirs communs**, bons ou mauvais — guerres, victoires sportives, fête nationale, hymne national · la **communauté d'intérêts économiques** · le **sentiment de parenté spirituelle** — se sentir français, suisse ou américain, le **salut au drapeau**.

Et une portée dans le temps : « la nation dépasse aussi les individus vivants, et elle unit les générations passées et celles à venir. La nation se rapproche alors de la patrie. »

PIÈGE FRÉQUENT — L'AVERTISSEMENT QUE LE SUPPORT PLACE LUI-MÊME

« Ce "sentiment national" se construit souvent par rapport à d'autres groupes, par un sentiment de différences avec d'autres groupes ou nations, ce qui peut conduire à l'exclusion. L'unité nationale se fait souvent contre les autres nations. Il peut aussi de cette manière être facteur de guerres. »

Et la phrase qui ouvre la section : ces deux conceptions « furent d'une certaine façon à l'origine des guerres des XIX^e et XX^e siècles ».

PIÈGE FRÉQUENT — LES DEUX CONCEPTIONS, ET CE QU'ELLES PRODUISENT

	Allemande — objective	Française — subjective
Critère	Ce que l'on est : géographie, langue, religion, idéologie, race	Ce que l'on veut : le « vouloir-vivre collectif » de Renan
Déterminisme	Oui — on naît d'une nation	Non — on y adhère
Conséquence logique	Tous les germanophones appartiennent à la nation allemande, où qu'ils vivent — Sudètes, Belgique, Alsace	La nation se forge par des souvenirs communs , une communauté d'intérêts économiques , un sentiment de parenté spirituelle
Dérive citée par le support	III^e Reich à partir de 1933 : la nation s'identifie à la race, et conduit à l'élimination des non-nationaux ; les génocides ; la « purification ethnique » en ex-Yougoslavie, 1991	Le support ne lui attribue pas de dérive propre — mais il note que l'unité nationale se fait souvent contre les autres nations et peut être facteur de guerres

La conception française n'est pas « meilleure » : elle est plus inclusive — on peut devenir français —, mais elle repose sur un sentiment qui, lui aussi, se construit par différence avec les autres.

DÉFINITION — RENAN, LA SOURCE DE LA CONCEPTION FRANÇAISE

Ernest Renan, *Qu'est-ce qu'une nation ?*, conférence prononcée à la Sorbonne le 11 mars 1882 : « L'existence d'une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours. » (précision hors support, exacte — utile en copie)

Le contexte explique tout : en 1882, l'Alsace et la Moselle sont allemandes depuis 1871. La conception allemande les rattache à l'Allemagne par la langue ; la conception française les rattache à la France par la volonté de leurs habitants. Les deux conceptions sont nées d'un conflit de territoire — c'est le sens de la phrase du support : elles furent « à l'origine des guerres des XIX^e et XX^e siècles ».

2.2.4 — L'État-nation, le principe des nationalités et le droit des peuples (polycopié p. 5 et 6)

SYNTHÈSE — POURQUOI LE POLYCOPIÉ CONSACRE TROIS PAGES À LA NATION

Parce que la confusion entre État et nation est la plus lourde du chapitre, et qu'elle a des conséquences historiques que le support n'hésite pas à nommer : les deux conceptions de la nation « furent d'une certaine façon à l'origine des guerres des XIX^e et XX^e siècles ».

La chaîne du raisonnement :

1. La **nation** est d'abord un **sentiment** — se sentir unis, et différents des autres.
2. Deux façons de définir ce sentiment : par des **critères objectifs** (conception allemande) ou en y ajoutant la **volonté** (conception française).
3. L'**État-nation** naît quand on décide que cette nation **doit s'incarner dans une réalité juridique** : l'État.
4. Le **principe des nationalités** en tire la règle : **toute nation a droit à devenir un État**.
5. Mais **les frontières des nations et celles des États ne coïncident pas** — d'où les nations écartelées et les États multinationaux, et d'où les guerres.

Le concept d'État-nation naît de l'assimilation de l'État et de la nation, « parce que cette nation doit s'incarner dans une **réalité juridique** ».

Ordre d'apparition	Exemples du support
La nation précède l'État	En Europe : l'État italien et l'État allemand ont suivi l'émergence de la nation
L'État précède la nation	En France : « c'est lui qui a progressivement forgé la nation, autour des Rois de France puis de la République » · de même dans les États africains nés de la décolonisation, qui ont dû créer une « nationalité » à partir de frontières imposées par le colonisateur

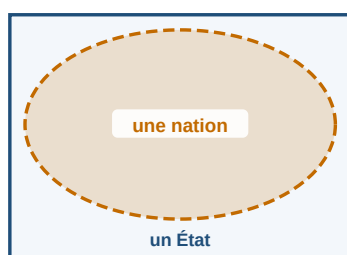
Une nation écartelée entre plusieurs États : l'Allemagne de 1945 à 1990 (RDA et RFA) · les deux Corées · la nation kurde, éclatée entre Turquie, Irak, Iran et Syrie · les minorités hongroises en Roumanie et Slovaquie · la nation basque, partagée entre Espagne et France.

Un État regroupant plusieurs nations — États bi ou multinationaux : l'Empire austro-hongrois jusqu'en 1918 · la Tchécoslovaquie jusqu'en 1992 · l'URSS jusqu'en 1991 · et, « de façon moins radicale », le Canada et la Belgique contemporaine.

PIÈGE FRÉQUENT — UNE DATE À CORRIGER : LA TCHÉCOSLOVAQUIE

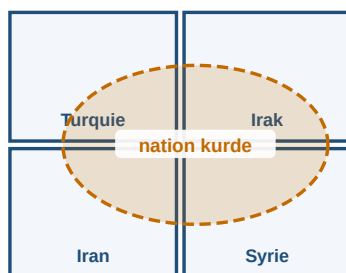
La version précédente de ce cours écrivait « la Tchécoslovaquie jusqu'en 1991 ». C'est faux : la Tchécoslovaquie a été dissoute le 31 décembre 1992 — la République tchèque et la Slovaquie existent depuis le 1^{er} janvier 1993. Pour l'URSS, 1991 est exact (dissolution en décembre 1991, et création de la CEI le même mois, § 2.5.1). Si le polycopié lui-même écrit 1991 pour la Tchécoslovaquie, c'est une erreur du support : vérifie la page 6 et écris 1992.

rectangle plein : un État (réalité juridique) · ovale en tirets : une nation (sentiment d'appartenance)



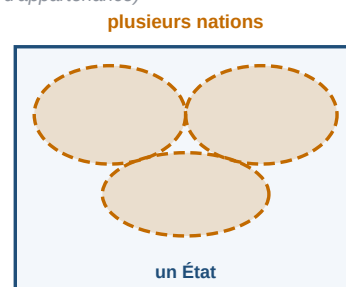
① L'État-nation

la nation « s'incarne dans une réalité juridique » — un projet



② Une nation écartelée

entre plusieurs États : Kurdes, deux Corées, Allemagne 1945-1990



③ Un État multinational

Autriche-Hongrie jusqu'en 1918, URSS jusqu'en 1991, Canada, Belgique

Nation et État : trois configurations — seule la première correspond au projet de l'État-nation

EXEMPLE CHIFFRÉ — LE CAS FRANÇAIS, À CONNAÎTRE PAR CŒUR

En Europe, les nations ont souvent précédé l'État : l'État italien et l'État allemand ont suivi l'émergence des nations italienne et allemande.

En France, c'est l'inverse : « il est fréquent de dire que l'État a précédé la nation. C'est lui qui a progressivement forgé la nation, autour des Rois de France puis de la République. »

Et le support ajoute un troisième cas : les États africains nés de la décolonisation, qui ont dû créer une « nationalité » à partir de frontières imposées par le colonisateur — ni la nation avant l'État, ni l'État qui forge patiemment une nation, mais un État hérité qui doit fabriquer une nation dans des frontières qu'il n'a pas choisies.

DÉFINITION — LE PRINCIPE DES NATIONALITÉS

« Toute nation a droit à devenir un État. » Développé à partir de la Révolution française, il rejoint l'idée de souveraineté nationale.

Sa trajectoire historique, en quatre dates :

Date	Événement
À partir de 1789	Naissance du principe · Napoléon contribue à le propager dans ses conquêtes
1815	Traité de Vienne — le principe est combattu par les vainqueurs de la Sainte-Alliance
1848	Il renaît avec les révolutions de cette époque
1919	Le traité de Versailles le développe en Europe centrale et orientale : « la carte de l'Europe est refaite sur cette base »

DÉFINITION — SA FORME MODERNE : LE DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES

Inscrit dans la **Charte de l'ONU**, **article 1^{er}, paragraphe 2**, et dans le **Préambule de la Constitution française de 1958**, **alinéa 2** — « ce qui peut entraîner une modification possible du territoire national ».

Il a joué un grand rôle dans le mouvement de décolonisation de l'après-Seconde Guerre mondiale, sous la forme du droit à l'autodétermination.

2.2.5 — Nationalité, citoyenneté, étrangers (polycopié p. 6)

DÉFINITION

« La nationalité unit l'État aux personnes, avec en général comme conséquence la citoyenneté, c'est-à-dire le droit de participer à la vie politique de l'État. »

PIÈGE FRÉQUENT — LA DÉROGATION DE L'ARTICLE 88-3

L'article 88-3 de la Constitution, inséré en 1992, dissocie la nationalité et la citoyenneté pour les élections locales — municipales, en instituant le concept de **citoyenneté de l'Union européenne**. Il se présente comme une **dérogation à l'article 3**, qui affirme le lien entre nationalité et citoyenneté.

Le texte de l'article 88-3, à connaître dans sa substance : sous réserve de réciprocité, « le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France » ; ces citoyens **ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs**. (*précision hors support, exacte — utile en copie*) **La réserve dit tout** : le maire est aussi agent de l'État (§ 2.4.4) et les sénateurs participent à la souveraineté nationale — ces fonctions restent liées à la **nationalité**.

Les étrangers. La population d'un État comprend aussi des étrangers : l'État a à « administrer » des non-nationaux, « **qui sont précisément des administrés et non des citoyens** », mais qui ont **certains droits** — le **droit de saisir une juridiction**, par exemple si on leur refuse la qualité de réfugié, ou le **droit de se faire soigner**.

La conclusion du polycopié : « L'État ne se confond donc pas totalement avec la nation, ni même avec ses nationaux. »

2.3 — Le pouvoir politique organisé : souveraineté, droit, légitimité, personnalité morale (diapositives 6 et 7 · polycopié p. 6 à 9)

À quoi sert cette section. Elle traite le troisième élément constitutif, le plus abstrait : le **pouvoir politique organisé**. Deux caractéristiques juridiques le définissent — il est **souverain**, et l'État qui l'exerce est une **personne morale**. Entre les deux, le problème le plus difficile et le plus rentable du chapitre : **comment un pouvoir souverain, qui crée le droit, peut-il y être soumis ?**

2.3.1 — Les deux caractéristiques juridiques, et la souveraineté selon Bodin (diapositive 6 · polycopié p. 6 et 7)

1. **Le pouvoir exercé dans l'État est souverain**, aussi bien à l'égard des autres États qu'à l'intérieur du territoire → **la souveraineté** (§ 2.3.1 à 2.3.3).
2. **L'État est assimilé à une personne juridique**, par la **théorie de la personnalité morale** (§ 2.3.5).

DÉFINITION

« Sur la population de ce territoire, l'État doit exercer une autorité politique exclusive, appelée souveraineté. » Elle « implique la négation de toute entrave, de toute subordination à l'égard d'autres États, en dehors des limitations librement acceptées ».

Diapositive 6 : la souveraineté est « une puissance publique / le pouvoir politique », « un pouvoir spécifique distinct des autres formes de pouvoir ».

DÉFINITION — JEAN BODIN, 1576

Jean Bodin dégage la souveraineté de l'État en 1576, dans *De la République* — titre complet : *Les Six Livres de la République*.

Pour Bodin, souveraineté signifie indépendance absolue : « l'État souverain est affranchi de tout autre pouvoir ».

L'enjeu historique : protéger l'indépendance de la Couronne française vis-à-vis du Saint-Siège et du Saint-Empire romain germanique.

La limite de cette définition, que le support signale : elle est « essentiellement négative », sous la forme d'une **souveraineté-indépendance**, car elle se définit par rapport à d'autres souverains.

DÉMONSTRATION — POURQUOI BODIN ÉCRIT EN 1576, ET POURQUOI CELA COMPTE

1. Au XVI^e siècle, le roi de France est pris entre deux prétentions extérieures : celle du **Saint-Siège**, qui revendique une autorité spirituelle et temporelle sur les princes chrétiens, et celle du **Saint-Empire romain germanique**, héritier de l'idée d'empire universel.
2. **Bodin forge la souveraineté pour trancher** : l'État souverain est « **affranchi de tout autre pouvoir** ». Personne, au-dessus de lui, ne commande.
3. **D'où le caractère de la définition, que le support souligne** : elle est « **essentiellement négative** ». Elle ne dit pas ce que le souverain **peut faire**, elle dit qu'**aucun autre ne lui commande**. C'est une **souveraineté-indépendance**, définie par rapport à d'autres souverains.
4. **Et c'est pourquoi Bodin ajoute les quatre marques** (§ 2.3.2) : faire la loi, rendre la justice, battre monnaie, lever une armée. Elles donnent un **contenu positif** à ce qui n'était qu'une négation.

2.3.2 — Caractères, plans, marques et titulaires de la souveraineté (diapositives 6 et 7 · polycopié p. 7)

PIÈGE FRÉQUENT — UNE DIVERGENCE ENTRE LES DEUX SUPPORTS — À TRANCHER

Diapositive 6	Polycopié (Bodin)
Un pouvoir suprême	Une souveraineté absolue
Un pouvoir indivisible	Indivisible
Un pouvoir perpétuel	Perpétuelle

Deux caractères sur trois sont identiques. Le premier diffère : **suprême** dans les diapositives, **absolue** chez Bodin selon le polycopié.

Conduite à tenir : restitue « **suprême, indivisible, perpétuel** » si l'on te demande les caractères de la souveraineté — c'est la formulation du cours oral. Ajoute que **Bodin la qualifiait d'"absolue, perpétuelle et indivisible"** : tu montres que tu as lu les deux sources, et les deux formulations disent la même chose — un pouvoir qu'aucun autre ne surpasse.

Les deux plans (diapositive 6 et polycopié) :

Plan	Nom donné par le polycopié
Interne	Souveraineté intérieure , ou souveraineté dans l'État
Externe	Souveraineté extérieure , ou souveraineté de l'État

La formule de Rousseau qui vaut dans les deux cas, citée par le polycopié (*Lettres écrites de la montagne*) : « **Il est de l'essence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée : elle peut tout ou elle n'est rien.** »

Et la formule du juriste allemand Jellinek : l'État dispose de la « **compétence de sa compétence** » — il détermine lui-même l'étendue de ses propres compétences.

PIÈGE FRÉQUENT — LES DEUX PLANS, ET L'ERREUR DE VOCABULAIRE À ÉVITER

Plan	Nom du polycopié	Contre qui elle s'exerce
Externe	Souveraineté de l'État	Les autres États : aucune subordination
Interne	Souveraineté dans l'État	À l'intérieur : aucun pouvoir concurrent sur le territoire

La préposition change tout : souveraineté **de** l'État = vers l'extérieur ; souveraineté **dans** l'État = vers l'intérieur. Les intervertir en copie est une faute visible.

DÉFINITION — LES LIMITATIONS LIBREMENT ACCEPTÉES

La souveraineté « **implique la négation de toute entrave, de toute subordination à l'égard d'autres États, en dehors des limitations librement acceptées** ».

L'exemple du support : les **limitations de souveraineté dans le cadre de l'Union européenne**, du fait notamment de la **politique monétaire commune**.

Et la distinction qu'il impose : cette acceptation volontaire « **se distingue de la situation des protectorats qui existaient du temps de la colonisation** ». Dans un protectorat, la limitation est **subie** ; dans l'Union, elle est **consentie**. C'est la même perte de compétence, ce n'est pas le même statut juridique.

DÉFINITION — LA « COMPÉTENCE DE SA COMPÉTENCE » — JELLINEK

La formule signifie que **l'État détermine lui-même l'étendue de ses propres compétences** : personne au-dessus de lui ne lui assigne son domaine d'action.

C'est le critère qui reviendra deux fois dans le chapitre :

- les **collectivités décentralisées ne l'ont pas** (§ 2.4.4) : la loi détermine leur domaine ;
- **l'État fédéré, lui, participe** à la définition des compétences par la Constitution fédérale qu'il contribue à réviser (§ 2.5.5).

Ce seul critère suffit à distinguer une collectivité décentralisée d'un État fédéré.

DÉFINITION — LES SIGNES EXTÉRIEURS QUE L'ÉTAT EST SEUL À DÉTENIR

1. Le droit de faire la loi
2. Le droit de rendre la justice
3. Le droit de battre monnaie
4. Le droit de lever une armée

Et la conséquence normative : « La souveraineté comprend donc le pouvoir d'édicter des règles de droit, ou normes juridiques, sans se soucier d'autres règles juridiques qui seraient extérieures ou supérieures. L'État rédige ainsi la Constitution, les lois. »

Les titulaires de la souveraineté (diapositive 7 — absent du polycopié)

DÉFINITION — LES TROIS TITULAIRES, EXPLIQUÉS — LA DIAPOSITIVE 7 NE DONNE QUE TROIS MOTS

La classification compte **combien de personnes détiennent le pouvoir souverain**. Elle remonte à l'Antiquité grecque — le « débat perse » d'**Hérodote**, puis **Platon** et **Aristote**. (*précision hors support, exacte — utile en copie*)

Titulaire	Étymologie grecque	Le pouvoir appartient à...	Exemple
Monarchie	<i>monos</i> « seul » + <i>arkhein</i> « commander »	Un seul	Louis XIV — « L'État, c'est moi » (§ 2.1.1)
Oligarchie	<i>oligo</i> « peu nombreux »	Quelques-uns	Un gouvernement réservé à une caste, une fortune ou un parti
Démocratie	<i>dêmos</i> « le peuple » + <i>kratos</i> « le pouvoir »	Tous	Le peuple souverain, directement ou par ses représentants

Ne confonds pas titulaire et forme de l'État. Le titulaire répond à *qui détient la souveraineté ?* ; la forme d'État (§ 2.4 et 2.5) répond à *comment le pouvoir se répartit-il sur le territoire ?* Une monarchie peut être unitaire, une démocratie fédérale.

2.3.3 — L'État peut-il être soumis au droit ? (polycopié p. 7)

Le problème, posé par le polycopié : « Comment l'État ou le pouvoir politique peut-il être soumis au droit puisque c'est lui qui l'a créé ? »

DÉFINITION — LA THÉORIE DU DROIT NATUREL, OU JUSNATURALISME

Elle s'oppose au droit positif. Elle considère qu'il existerait **un droit préexistant, constaté et non pas créé, en dehors des lois de l'État, fondé sur la raison et idéal, et qui s'impose à l'État, quel qu'il soit, où qu'il soit et à n'importe quelle époque.**

L'illustration du support : le **mythe d'Antigone**, qui oppose les **lois justes et les lois injustes** — « le droit naturel peut justifier la désobéissance s'il y a des lois injustes ». Et : « **Pour Aristote, la Nature est la Raison** », qu'il est facile, sur le terrain métaphysique, de remplacer par **Dieu**.

Les deux difficultés signalées : il est **difficile de cerner le contenu** de ce droit naturel · et **s'il existe un droit naturel, la souveraineté n'est plus illimitée.**

DÉFINITION — LA THÉORIE DE L'AUTOLIMITATION

« L'État consent à se lier lui-même en posant la règle », en application de l'adage latin « *patere legem quam fecisti* » — « respecte la règle que tu as faite ».

Les deux objections signalées : la question des **garanties face à l'État** et « l'autolimitation est-elle éternelle, et peut-on dépendre du seul bon vouloir de l'État ? »

DÉFINITION — L'ÉTAT DE DROIT

« Une formule traduite de l'allemand », qui « impose que l'État soit lui-même soumis au droit ». Le support en souligne la fragilité : « c'est une évolution récente, fragile, qui est loin d'être universelle ».

DÉMONSTRATION — LE PARADOXE, POSÉ PROPREMENT

1. L'État est **souverain** : il édicte les règles de droit **sans se soucier d'autres règles qui seraient extérieures ou supérieures**.
2. Donc **le droit vient de l'État**.
3. Or, si le droit vient de l'État, **comment le droit pourrait-il contraindre l'État ?** Il suffirait à l'État de changer la règle.
4. « Une conception absolue de la souveraineté conduit à penser que l'État, souverain, ne peut être soumis à des règles qu'il a lui-même créées. »

Deux doctrines ont été avancées pour combattre cette conclusion.

DÉFINITION — DROIT NATUREL ET DROIT POSITIF — LA DISTINCTION PRÉALABLE

Droit positif : le droit **posé**, effectivement en vigueur à un moment et dans un lieu donnés — la Constitution, les lois, les règlements.

Droit naturel : un droit **préexistant, constaté et non pas créé**, « fondé sur la raison et idéal », qui **s'impose** à l'État, quel qu'il soit, où qu'il soit et à n'importe quelle époque ».

La première doctrine consiste donc à dire : **il existe un droit au-dessus de l'État**. Si ce droit existe, l'État n'est plus le créateur exclusif du droit — et le paradoxe se dissout. Mais, comme le note le support, « s'il y a un droit naturel, la souveraineté n'est plus illimitée ».

EXEMPLE CHIFFRÉ — ANTIGONE — POURQUOI LE SUPPORT CHOISIT CE MYTHE

Dans la tragédie de **Sophocle** (V^e siècle av. J.-C.), Créon, roi de Thèbes, interdit par un édit d'ensevelir Polynice. Antigone enterre son frère et invoque des **lois non écrites**, antérieures et supérieures à l'édit du roi.

Le mythe met en scène exactement le conflit : d'un côté le **droit positif** — l'édit, régulièrement pris par l'autorité compétente ; de l'autre le **droit naturel** — des lois « justes » que nul n'a édictées. Et il en tire la conséquence pratique que le support souligne : « le droit naturel peut justifier la désobéissance s'il y a des lois injustes ».

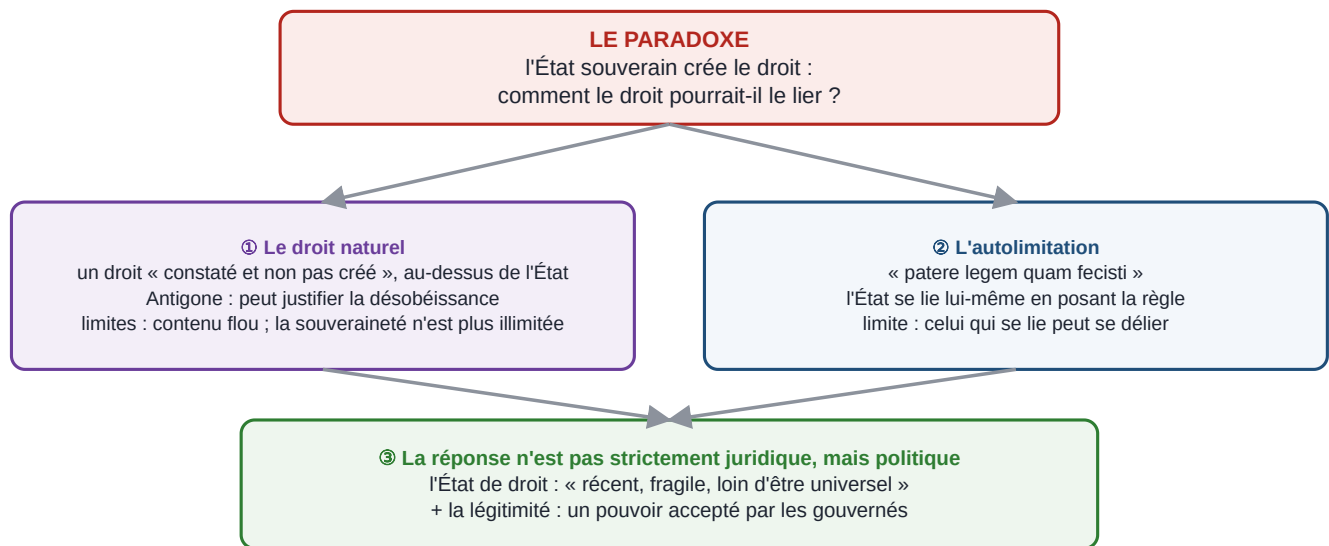
DÉFINITION — L'AUTOLIMITATION, ET SON POINT FAIBLE

« L'État consent à se lier lui-même en posant la règle » — *patere legem quam fecisti*, « respecte la règle que tu as faite ».

L'avantage : on n'a besoin d'aucun droit supérieur. L'État reste la source unique du droit, et se soumet par sa propre décision.

Le point faible, que le support formule en deux questions : « Cette théorie pose la question des garanties face à l'État. L'autolimitation est-elle en outre éternelle, et peut-on dépendre du seul bon vouloir de l'État ? » Autrement dit : **celui qui se lie lui-même peut se délier lui-même**. Il n'y a pas de garantie.

Et la réponse honnête du support : « Les réponses ne sont pas strictement juridiques et elles sont sûrement politiques. » C'est l'État de droit qui répond — « une évolution récente, fragile, qui est loin d'être universelle ».



Le paradoxe de la soumission de l'État au droit, et ses trois réponses

2.3.4 — La contrainte et la légitimité (polycopié p. 8)

DÉFINITION — LE MONOPOLE DE LA FORCE ORGANISÉE

L'État « **possède le monopole de la force organisée** » pour faire respecter ses décisions **et** les règles que les citoyens ont créées entre eux. « *Afin de faire respecter les contrats, les particuliers doivent s'adresser à l'État et ne pas avoir recours à la force privée, car il n'y a pas de droit de se faire justice à soi-même.* »

DÉFINITION — LA LÉGITIMITÉ

« **Ce pouvoir de contrainte doit être accepté par les gouvernés.** » « *Il faut que la volonté du pouvoir soit unie à la confiance des gouvernés.* »

C'est une notion abstraite, qui repose sur l'idée de consensus et de croyance : si le pouvoir est pensé comme légitime, il est accepté, ainsi que ses lois. **Sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force.**

PIÈGE FRÉQUENT — LÉGITIMITÉ ET LÉGALITÉ : L'EXEMPLE DE VICHY

« *Lorsque cette croyance disparaît, le fossé peut se creuser entre la légitimité et la légalité.* » **Le régime de Vichy, entre 1940 et 1944, a illustré cette dissociation.** Il a fallu l'**ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine** pour retrouver une adéquation entre légalité et légitimité.

C'est l'exemple le plus rentable du chapitre : il est daté, nommé, et il illustre une distinction conceptuelle en une phrase.

La naissance de cette théorie politique : au **Moyen Âge**, développée au **XVI^e siècle**, épanouie au **XVIII^e**, avec les **révolutions anglaise du XVII^e siècle** et française de 1789.

Dans les sociétés anciennes, la légitimité se confond avec le **charisme** ; de manière plus moderne, elle est « **synonyme d'un certain nombre de valeurs communes qui constituent la charpente de l'ordre social** ».

SYNTHÈSE — LÉGITIMITÉ ET LÉGALITÉ — LA DISTINCTION LA PLUS RENTABLE DU CHAPITRE

Légalité : la conformité au **droit en vigueur**. C'est une question **technique** : un acte est légal ou il ne l'est pas. **Légitimité** : l'**acceptation** du pouvoir par les gouvernés. C'est une question de **croissance** : « *si le pouvoir est pensé comme légitime, il est accepté, ainsi que ses lois, considérées comme légitimes et justes* ».

Les deux se séparent, et l'exemple du support est daté et nommé. Le **régime de Vichy, entre 1940 et 1944**, disposait d'une apparence de légalité et avait perdu la légitimité. Il a fallu l'**ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine** pour que les deux se rejoignent — le titre même de l'ordonnance dit qu'il fallait **rétablir** la légalité, donc qu'elle avait été rompue.

Et la conséquence que le support tire : « *Sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force.* » La légitimité n'est pas un supplément d'âme : c'est ce qui distingue un État d'une bande armée.

2.3.5 — L'État, personne morale (polycopié p. 8 et 9)

DÉFINITION

« L'État — au sens de puissance publique — est présenté comme une organisation dotée de la personnalité morale. » C'est « une entité abstraite, distincte de la personne de ceux qui parlent en son nom ».

La personnalité morale est conçue pour donner une existence juridique et une capacité juridique à des groupements d'individus qui poursuivent un but identique. Elle existe en **droit privé** (sociétés, associations) et en **droit public** (l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics).

Les cinq conséquences pratiques, à connaître :

1. L'État est engagé par ses décisions, quels que soient les hommes au pouvoir — d'où la formule d'Ancien Régime « **Le roi est mort, vive le Roi** ».
2. « Les gouvernants ne sont pas propriétaires de leurs fonctions, ils en sont titulaires, ou investis » — d'où l'expression « locataire de l'Élysée ».
3. Le patrimoine des gouvernants est distinct du patrimoine de l'État.
4. L'État peut posséder des biens, contracter, engager sa responsabilité, comme une personne physique, et être engagé en justice.
5. Elle explique la permanence de la puissance publique, par-delà les individus et les élections.

PIÈGE FRÉQUENT — LA CONCEPTION PATRIMONIALE, À LAQUELLE LA PERSONNALITÉ MORALE S'OPPOSE

Héritée de la féodalité : les attributions publiques étaient considérées comme une **propriété susceptible d'être vendue**, selon le système de la **vénalité des offices** — il en subsiste des traces pour certaines professions, comme les **notaires**.

Sous l'Ancien Régime, **les biens publics du roi se confondaient avec les choses publiques** (routes, fleuves navigables), et le **Trésor public se confondait avec la cassette du souverain**.

La parade historique : la règle de l'**inaliénabilité du domaine du royaume**, posée en 1566 par l'**édit de Moulins**. La conception moderne, elle, remonte à 1789.

DÉMONSTRATION — POURQUOI CETTE ABSTRACTION EST UTILE — LE RAISONNEMENT EN QUATRE TEMPS

1. **Un État dure plus longtemps que ceux qui le dirigent**. Un contrat signé par un gouvernement engage le suivant.
2. Pour expliquer cela, il faut que l'engagement ait été pris par **quelqu'un d'autre** que la personne physique du signataire.
3. La **personnalité morale** fournit ce « **quelqu'un d'autre** » : une **entité abstraite, distincte de la personne de ceux qui parlent en son nom**, capable de posséder, de contracter, d'engager sa responsabilité et d'être attrait en justice.
4. **D'où les cinq conséquences ci-dessus** — et la formule d'Ancien Régime qui les résume toutes : « **Le roi est mort, vive le Roi** ». Le roi physique meurt ; la fonction, elle, ne s'interrompt pas une seconde.

SYNTHÈSE — POURQUOI L'ÉDIT DE MOULINS ANTICIPE LA PERSONNALITÉ MORALE

La parade est antérieure à 1789 : l'édit de Moulins de 1566 pose l'inaliénabilité du domaine du royaume, précisément pour distinguer **les biens du royaume utiles à la collectivité** des **biens privés du monarque**. C'est déjà, en germe, la distinction entre la personne du gouvernant et la personne morale de l'État.

Et l'expression « locataire de l'Élysée », que le support note comme un abus de langage, dit la bonne idée : **une occupation temporaire** d'une fonction qui appartient à l'État, non à son titulaire.

2.4 — L'État unitaire : indivisibilité, déconcentration, décentralisation, État régional (diapositives 8 et 10 · polycopié p. 10 à 12)

À quoi sert cette section. Elle ouvre la question COMMENT : sous quelles formes l'État s'organise-t-il ? Elle traite la forme simple, l'État unitaire — celle de la France — et les deux techniques qui l'aménagent sans le détruire : la déconcentration et la décentralisation. C'est la distinction la plus fréquemment demandée du chapitre.

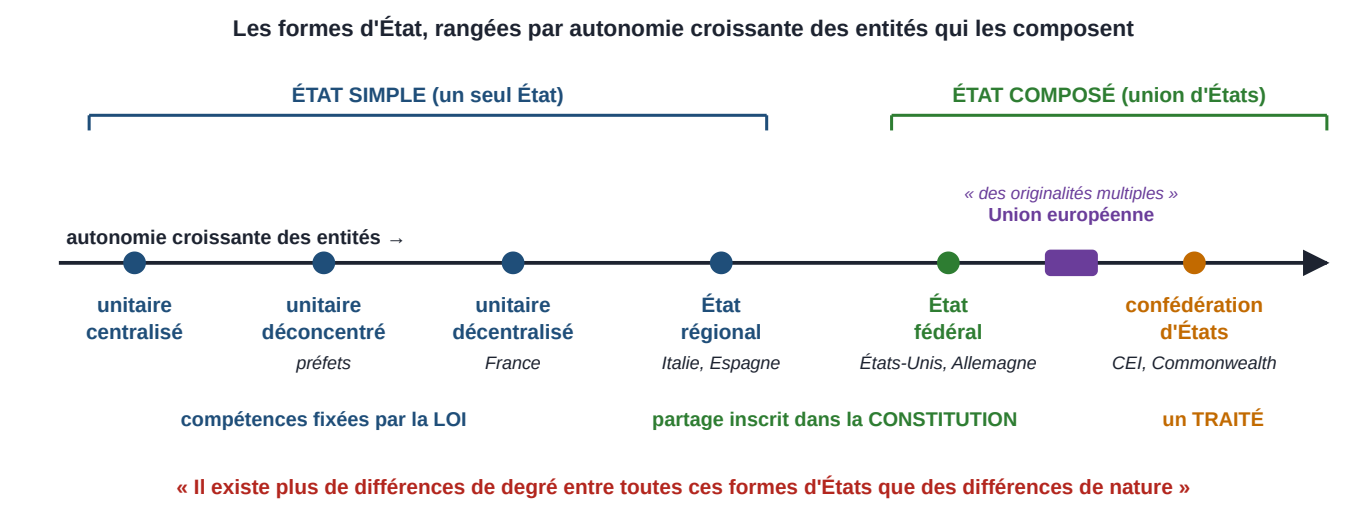
2.4.1 — La classification des formes d'État (diapositive 8 · polycopié p. 10)

DÉFINITION — LA CLASSIFICATION JURIDIQUE DU POLYCOPIÉ

« Sur le plan juridique, il existe deux formes d'États : sont distingués l'État simple comme la France, et l'État composé, qui suppose une union ou un groupement d'États, ou État fédéral, comme les États-Unis, l'Allemagne et la Suisse. »

Et l'avertissement : « Il y a aussi, entre ces deux extrêmes, quantité de situations intermédiaires. » La diapositive 8 le dit autrement : « de nombreuses variantes », « deux formes se dégagent ».

	État simple ou unitaire	État composé
Exemples	France, Chine, Portugal, Algérie, Royaume-Uni, Pologne	États-Unis, Allemagne, Suisse
Deux sous-formes de l'État composé	—	La Confédération d'États · l'État fédéral ou fédération



DÉFINITION — LES QUATRE UNITÉS DE L'INDIVISIBILITÉ

« Tous les citoyens sont soumis au même pouvoir (unité de constitution), aux mêmes lois (unité de législation), au même gouvernement (unité de gouvernement) et aux mêmes tribunaux. »

Les fondements constitutionnels, avec leurs dates :

Texte	Formule
Article 1 ^{er} de la Constitution de 1958	« La France est une République indivisible » — texte complet ci-dessous
À partir de 1792, date de la proclamation de la République	La proclamation se retrouve dans les constitutions antérieures, « afin de lutter contre les ennemis de la Révolution, accusés de fédéralisme »
Article 1 ^{er} du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791	« Le Royaume est un et indivisible » — le caractère n'est donc pas propre à la République

L'exception à connaître : il existe un **droit d'Alsace-Moselle**, depuis la loi du 1^{er} juin 1924, qui reprend des éléments du droit allemand.

Le texte complet de l'article 1^{er}, alinéa 1 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Depuis la révision du 28 mars 2003, il ajoute : « Son organisation est décentralisée. » (*précision hors support, exacte — utile en copie*) Les deux phrases se tiennent : la décentralisation est constitutionnelle, **mais dans une République indivisible** — c'est tout le § 2.4.4.

SYNTHÈSE — CE QUE « UN SEUL CENTRE DE DÉCISIONS POLITIQUES » IMPLIQUE VRAIMENT

La définition tient en une phrase : **unité du pouvoir politique, un seul centre de décisions politiques, un seul État**. Mais elle a une conséquence juridique précise qu'il faut savoir énoncer : « **il n'existe qu'une seule catégorie de lois** ».

Cela ne veut pas dire qu'il n'existe qu'une seule règle sur tout le territoire. Il y a des **arrêtés préfectoraux et municipaux**. Mais ces règles locales sont **subordonnées** : elles ne peuvent être prises qu'en **application et en conformité** avec la loi nationale, et **seulement dans les matières que la loi leur ouvre**.

La formule à retenir : « **la loi est nationale, les autres règles de droit sont locales** ». Un État unitaire tolère des **règlements** locaux ; il ne tolère pas des **lois** locales.

PIÈGE FRÉQUENT — L'INDIVISIBILITÉ N'EST PAS RÉPUBLICAINE

On croit souvent que l'indivisibilité vient de la République. Le support démontre l'inverse en deux citations :

- **Article 1^{er} de la Constitution de 1958** : « la France est une République **indivisible** ».
- **Article 1^{er} du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791** : « Le **Royaume** est un et **indivisible** ».

La seconde est monarchique et antérieure. Le support conclut : « *ce caractère n'est pas propre à la République* ».

Et il donne la raison historique de l'insistance républicaine : l'affirmation se retrouve dans les constitutions **à partir de 1792**, date de la proclamation de la République, « **afin de lutter contre les ennemis de la Révolution, accusés de fédéralisme** ». En France, le mot « fédéralisme » a longtemps été une **accusation**.

2.4.3 — Centralisation et déconcentration (polycopié p. 10 et 11)

DÉMONSTRATION — POURQUOI LA CENTRALISATION TOTALE EST IMPOSSIBLE

1. **L'État unitaire est « presque naturellement centralisé »** : le support le montre par la construction de l'État monarchique absolutiste, les Jacobins, les préfets de Napoléon, et même le **chemin de fer en étoile depuis Paris**.
2. **Mais « cette centralisation à l'extrême n'est guère réalisable en dehors des micro-États »**. Physiquement, un ministre ne peut pas décider de tout, partout.
3. **Première réponse : découper**. L'État se divise en **circonscriptions administratives**, « simples découpages territoriaux, ne serait-ce que pour mieux exécuter les ordres venus d'en haut » — départements, arrondissements, communes, avec préfets, sous-préfets et maires.
4. **Deuxième réponse : déléguer le pouvoir de décision**. C'est la **déconcentration**.
5. **Troisième réponse, d'une autre nature : reconnaître des personnes juridiques distinctes**. C'est la **décentralisation**.

DÉFINITION — LA DÉCONCENTRATION

« Un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État. Les attributions de l'État sont réparties entre des autorités de l'État, nommées par lui, dans des circonscriptions administratives de l'État. »

La formule d'Odilon Barrot, homme politique du milieu du XIX^e siècle, à citer : « c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche ».

Le contrôle hiérarchique, qui définit la déconcentration, s'exerce :

- sur les actes, par un **pouvoir d'injonction** et un **pouvoir de réformation** ;
- sur les personnes, car la déconcentration permet la **nomination et la révocation** des autorités subordonnées.

Les autorités déconcentrées, à citer : les **préfets** · les **directeurs départementaux ou régionaux des services déconcentrés de l'État** · les **recteurs d'académie** · les **maires** · les **procureurs généraux et de la République**. « La déconcentration est parfois présentée comme une spécificité française. »

L'histoire de la centralisation française, en quatre repères :

Repère	Contenu
L'État monarchique absolutiste	Avec le nivellement des particularismes locaux
La Convention et les Jacobins	« dont le nom est devenu synonyme de centralisateurs »
Napoléon Bonaparte	Crée les préfets par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800)
Le chemin de fer en étoile depuis Paris	Illustre la même tendance

Les deux formules critiques, à citer : un géographe parle en 1947 de « **Paris et le désert français** » ; Lamennais, au XIX^e siècle, de « l'apoplexie du centre et de la paralysie des extrémités ».

Le géographe de 1947 que le support ne nomme pas est Jean-François Gravier, auteur de *Paris et le désert français*. (précision hors support, exacte — utile en copie) Tu peux le citer : le nom et la date valent le point.

2.4.4 — La décentralisation (polycopié p. 11 et 12)

DÉFINITION

« La décentralisation est la reconnaissance de collectivités, ou d'entités administratives, distinctes de l'État pris en tant que personne morale, dotées elles aussi de la personnalité morale, agissant selon un principe d'autonomie, qui est différent du contrôle hiérarchique. »

La personnalité morale leur donne une autonomie juridique et financière.

Les trois limites, décisives pour l'examen :

1. Elles ne sont là que pour créer et gérer des services publics, faire œuvre d'administration, et non édicter des lois.
2. Elles n'ont pas la compétence de leurs compétences : elles ne peuvent pas déterminer elles-mêmes leur domaine d'action.
Article 72 alinéa 3 : les collectivités territoriales s'administrent librement « **dans les conditions prévues par la loi** ».
3. Elles bénéficient d'une autonomie et non d'une indépendance, car elles font l'objet d'un contrôle appelé **tutelle** ou **contrôle de légalité**.

Les trois actes de la décentralisation :

Acte	Texte	Contenu
I	Loi du 2 mars 1982	Suppression de la tutelle, élection des organes exécutifs, répartition des compétences, fonction publique territoriale
II	Révision de la Constitution du 28 mars 2003	Non détaillé par le support — encadré ci-dessous
III	Réforme des collectivités territoriales de 2010	« Présentée par les uns comme un acte III de la décentralisation, par les autres comme l'acte I d'une re-centralisation »

PIÈGE FRÉQUENT — LE POINT QUE PRESQUE PERSONNE NE FAIT

Les collectivités décentralisées et les circonscriptions déconcentrées peuvent avoir le même cadre géographique et porter le même nom — communes, départements, régions. Le polycopié le dit : « c'est là une des difficultés de l'organisation administrative française ».

Une **commune** est donc à la fois une **circonscription administrative de l'État** (où le maire agit comme agent de l'État, pour l'état civil ou la police — c'est pourquoi le support le cite parmi les autorités déconcentrées) et une **collectivité territoriale décentralisée** (où le conseil municipal décide librement).

Les critiques et la défense, que le support donne des deux côtés :

Contre la décentralisation	Pour la centralisation
Les notables locaux · le développement de la corruption · le gaspillage · l'augmentation des disparités entre collectivités riches et pauvres	Elle « garantirait l'anonymat du pouvoir et l'égalité de traitement »

DÉFINITION — L'ARTICLE 72 ALINÉA 3, AVEC SON TEXTE

« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » (*précision hors support, exacte — utile en copie*)

Trois mots décident de toute la matière : « dans les conditions prévues par la loi » — le domaine vient de la loi, pas de la collectivité (pas de compétence de sa compétence) ; « conseils élus » — ce sont les électeurs qui choisissent, d'où le test de révocation ; « pouvoir réglementaire » — un pouvoir de faire des règlements, pas des lois.

DÉFINITION — CE QUE CONTIENNENT LES ACTES II ET III — LA CASE VIDE DU TABLEAU

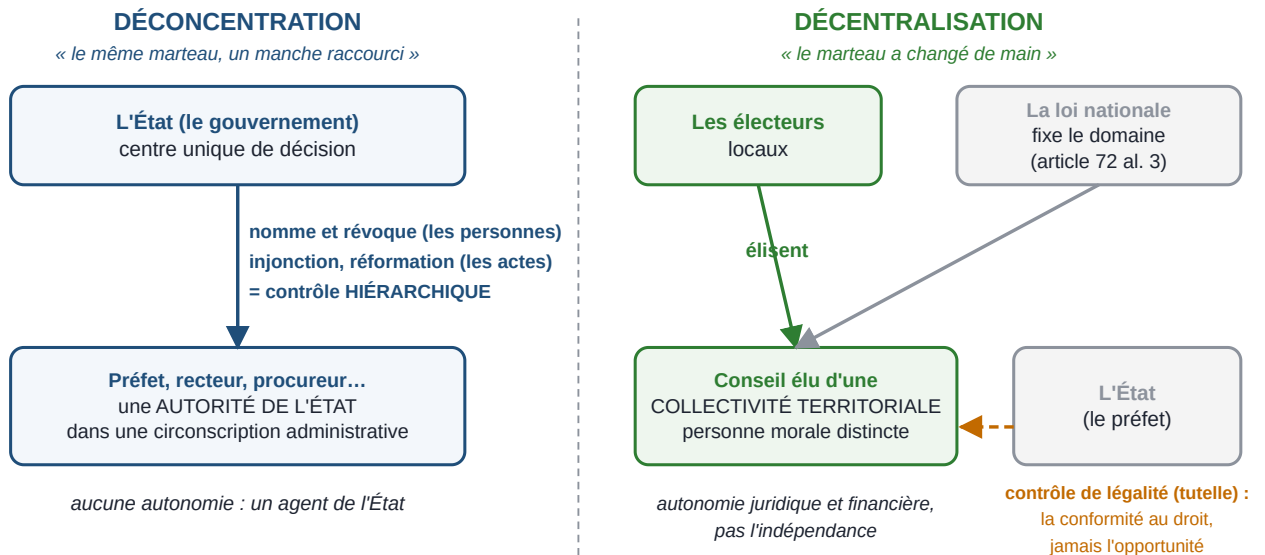
Le support donne la date de l'acte II sans son contenu. (*précision hors support, exacte — utile en copie*)

- **Acte II — loi constitutionnelle du 28 mars 2003** : l'article 1^{er} affirme que l'organisation de la République « est décentralisée » ; les régions entrent dans la Constitution ; les collectivités reçoivent un **droit à l'expérimentation**, le **référendum local** et un principe d'**autonomie financière**.
- **Acte III — loi du 16 décembre 2010** de réforme des collectivités territoriales : elle crée notamment les **métropoles**. **Attention** : beaucoup d'auteurs réservent le nom d'« acte III » aux lois de **2014 et 2015** (lois MAPTAM et NOTRe). Le support enregistre lui-même la controverse — « acte III » pour les uns, « acte I d'une re-centralisation » pour les autres : **en copie, suis le support et signale le débat**.

PIÈGE FRÉQUENT — LE CRITÈRE QUI SÉPARE DÉCONCENTRATION ET DÉCENTRALISATION

	Déconcentration	Décentralisation
Qui décide	Des autorités de l'État , nommées par lui	Des collectivités distinctes de l'État , dotées de la personnalité morale
Qui les choisit	L'État — il peut les nommer et les révoquer	Les électeurs locaux
Quel contrôle	Contrôle hiérarchique : injonction et réformation sur les actes, nomination et révocation sur les personnes	Tutelle , ou contrôle de légalité — pas de pouvoir d'injonction
Autonomie	Aucune : ce sont des agents de l'État	Juridique et financière , du fait de la personnalité morale
La formule	« c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche » (Odilon Barrot)	Le marteau a changé de main

Le test infallible : demande-toi **qui peut révoquer celui qui décide**. Si c'est l'État, c'est de la **déconcentration**. Si ce sont les électeurs, c'est de la **décentralisation**.



Le test : qui peut révoquer celui qui décide ? L'État → déconcentration • les électeurs → décentralisation

Déconcentration et décentralisation : qui nomme, qui contrôle, et le test qui tranche

DÉFINITION — TUTELLE ET CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Le **contrôle de légalité** vérifie seulement que l'acte de la collectivité est **conforme au droit** — il ne juge pas de son **opportunité**. C'est ce qui distingue la tutelle du contrôle hiérarchique : un supérieur hiérarchique peut réformer une décision parce qu'il la trouve **inoportune** ; l'autorité de tutelle ne le peut pas.

Le support signale que ce contrôle « **a connu une évolution, par la loi du 2 mars 1982** » — l'acte I de la décentralisation, qui a notamment supprimé la tutelle *a priori*.

SYNTHÈSE — LES TROIS LIMITES DE LA DÉCENTRALISATION, À SAVOIR ÉNONCER

Elles décident de toutes les comparaisons avec le fédéralisme (§ 2.5.6).

1. **Les collectivités administrent, elles ne légifèrent pas.** « Ces entités administratives ne sont là que pour créer et gérer des services publics, faire œuvre d'administration, et non édicter des lois. »
2. **Elles n'ont pas la compétence de leurs compétences.** L'article 72 alinéa 3 : elles s'administrent librement « **dans les conditions prévues par la loi** ». C'est la loi nationale qui fixe leur domaine — elles ne le fixent pas elles-mêmes.
3. **Elles ont une autonomie, non une indépendance,** parce qu'elles restent soumises à un contrôle.

Ces trois limites tiennent en une phrase : dans un État unitaire décentralisé, **la collectivité décide de la manière, jamais du domaine.**

PIÈGE FRÉQUENT — « TUTELLE » OU « CONTRÔLE DE LÉGALITÉ » : POURQUOI LE SUPPORT EMPLOIE LES DEUX MOTS

Le support écrit à la fois que la loi de 1982 a **supprimé la tutelle** et que les collectivités font l'objet d'un contrôle « **appelé tutelle ou contrôle de légalité** ». Il n'y a pas de contradiction : (*précision hors support, exacte — utile en copie*)

- **Avant 1982, la tutelle *a priori*** : le préfet approuvait les actes **avant** qu'ils s'appliquent, et pouvait juger de leur **opportunité**.
- **Depuis la loi du 2 mars 1982, le contrôle de légalité *a posteriori*** : les actes s'appliquent dès leur publication et leur transmission au préfet ; s'il les estime **illégaux**, le préfet les **défère au tribunal administratif**, et **seul le juge peut les annuler**.

En copie : « la tutelle *a priori* a été remplacée en 1982 par un **contrôle de légalité** » — et, si tu emploies le mot « tutelle » au sens large du support, dis que ce contrôle **ne porte jamais sur l'opportunité**.

2.4.5 — L'État régional (polycopié p. 12 · diapositive 10)

DÉFINITION

« Il y a parfois des situations intermédiaires entre l'État unitaire et l'État fédéral : on parle souvent de l'État régional ou même parfois d'État autonome. »

Exemples : l'Italie et l'Espagne.

Sa marque : le partage des compétences se fait dans la Constitution, et celle-ci autorise ces collectivités à s'organiser partiellement et à définir leur mode de fonctionnement.

PIÈGE FRÉQUENT — LA PHRASE À RETENIR ABSOLUMENT

« La situation est alors très proche de celle de l'État fédéral, et il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature, selon l'existence d'une plus ou moins grande autonomie. »

Le support ajoute : « l'autonomie donnée à certaines parties du territoire français outre-mer éloigne la France du strict modèle unitaire ».

La diapositive 10 nomme ce mouvement « la transformation vers l'État régional ».

SYNTHÈSE — POURQUOI L'ÉTAT RÉGIONAL BROUILLE LA FRONTIÈRE

Dans un État unitaire décentralisé classique, c'est la loi qui fixe les compétences des collectivités. Dans l'État régional — Italie, Espagne —, c'est la Constitution qui opère le partage, et elle autorise les régions à s'organiser partiellement et à définir leur mode de fonctionnement.

Ce déplacement change la nature de la garantie. Une compétence donnée par la loi peut être reprise par une loi ordinaire. Une compétence inscrite dans la Constitution exige une révision constitutionnelle. La région se rapproche donc, sur ce point précis, de l'État fédéré.

D'où la phrase décisive du support, qu'il faut savoir citer : « il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature, selon l'existence d'une plus ou moins grande autonomie ».

Et la conséquence pour la France : « l'autonomie donnée à certaines parties du territoire français outre-mer éloigne la France du strict modèle unitaire ». La diapositive 10 parle d'ailleurs d'une « transformation vers l'État régional ».

2.5 — L'État composé : confédération, Union européenne, État fédéral (diapositive 9 · polycopié p. 12 à 16)

À quoi sert cette section. Elle traite la forme **composée** — plusieurs États réunis — sous ses deux variantes : la **confédération**, qui naît d'un **traité**, et l'**État fédéral**, qui naît d'une **Constitution**, avec entre les deux le cas inclassable de l'**Union européenne**. Elle se termine par la comparaison qui tombe le plus souvent : **État fédéré contre collectivité décentralisée**.

2.5.1 — La confédération d'États (polycopié p. 12 et 13)

DÉFINITION

« La confédération est une association d'États par un traité international. »

Caractère	Contenu
Acte fondateur	Un traité international
Organe central	Le traité peut en créer un, qui exercera des compétences communes et énumérées dans le traité , généralement composé de représentants des États nommés par leurs États respectifs
Décisions	En général à l'unanimité , pour respecter l'autonomie de chacun — parfois à la majorité
Applicabilité	Les décisions ne sont pas directement applicables dans l'ordre interne : elles nécessitent la ratification
Domaines	En règle générale les compétences diplomatiques ou militaires
Souveraineté	Les États conservent, à titre principal, leur souveraineté et leur existence internationale
Retrait	Un membre peut en principe se retirer — à la différence de l'État fédéral

L'enjeu historique du retrait : « ce fut l'enjeu majeur de la guerre de Sécession entre les Confédérés et les Nordistes, assimilés à des fédéralistes ou partisans du pouvoir central ».

Les exemples, avec leurs dates :

Confédération	Période
Confédération des États-Unis de l'Amérique du Nord	1778 à 1787 selon le support, pendant la guerre d'Indépendance, avant la transformation en État fédéral
Confédération helvétique	Avant la transformation en État fédéral en 1848 — « mais qui a gardé cette dénomination désormais trompeuse »
Confédération germanique	1815 à 1866 , englobant l'Autriche, puis Confédération de l'Allemagne du Nord jusqu'en 1871 , avant la naissance de l'État fédéral
Commonwealth	Rassemble les liens historiques entre le Royaume-Uni et ses anciennes possessions, « mais les liens sont très distendus »
CEI — Communauté des États indépendants	Les ex-républiques soviétiques, sauf les États baltes, depuis 1991

PIÈGE FRÉQUENT — LES DEUX FORMULES À RETENIR SUR LA CONFÉDÉRATION

« Souvent la Confédération est une étape vers une intégration plus poussée, le fédéralisme. Les confédérations ne sont pas faites pour durer, et l'on dit parfois que la fédération est une confédération qui a réussi. »

Mais : « il existe aussi des Confédérations de dislocation comme la CEI » — la confédération peut donc être une étape vers plus de liens ou vers moins.

Une précision de dates : le support situe la confédération américaine de **1778 à 1787**. Les *Articles de la Confédération* ont été adoptés par le Congrès en **novembre 1777** et ne sont entrés en vigueur qu'en **1781** ; la Constitution fédérale est **signée en 1787** (en vigueur en 1789). (*précision hors support, exacte — utile en copie*) **En copie, garde les dates du support**, en sachant que 1787 est la date de la Constitution qui fait passer de la confédération à la fédération.

DÉMONSTRATION — POURQUOI TOUS LES CARACTÈRES DE LA CONFÉDÉRATION DÉCOULENT DU MOT « TRAITÉ »

« La confédération est une association d'États par un traité international. » Tout le reste s'en déduit :

1. Un traité est un accord entre États souverains → les États membres **conservent leur souveraineté** et leur **existence internationale**.
2. Un traité n'engage que ceux qui y consentent → les décisions sont prises **en général à l'unanimité**.
3. Un traité ne crée pas de droit interne → les décisions **ne sont pas directement applicables** et exigent une **ratification**.
4. On peut dénoncer un traité → un membre peut en principe se retirer.
5. Un traité ne crée pas d'État nouveau → la confédération est une **structure interétatique**, non un État.

Compare avec le fédéralisme, qui naît d'une Constitution, et les cinq caractères s'inversent un à un (§ 2.5.3). C'est la démonstration la plus élégante du chapitre, et elle vaut une question entière.

EXEMPLE CHIFFRÉ — POURQUOI « LA FÉDÉRATION EST UNE CONFÉDÉRATION QUI A RÉUSSI »

Trois des exemples du support sont des **confédérations devenues fédérations** :

- les **États-Unis** : confédération de **1778 à 1787**, puis État fédéral ;
- la **Suisse** : confédération jusqu'en **1848**, puis État fédéral — **et elle a gardé le nom**, « désormais trompeur » : la *Confédération helvétique* est juridiquement une fédération ;
- l'**Allemagne** : Confédération germanique **1815-1866**, puis Confédération de l'Allemagne du Nord **jusqu'en 1871**, puis État fédéral.

Mais le support refuse d'en faire une loi : « *il existe aussi des Confédérations de dislocation comme la CEI* ». La **CEI**, créée en **1991** pour les ex-républiques soviétiques sauf les États baltes, n'est pas une étape vers l'union : c'est une étape vers la séparation. La confédération peut donc mener vers plus de liens ou vers moins.

2.5.2 — Le cas de l'Union européenne (polycopié p. 13)

Le polycopié la traite comme « **proche de la Confédération** », mais présentant « **des originalités multiples** ».

Les traités, à connaître avec leurs dates :

Année	Traité
1951 et 1957	Les Communautés européennes
1992	Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 → l'Union européenne
1997	Amsterdam
2001	Nice
2007	Lisbonne

Les deux originalités qui l'éloignent d'une confédération classique :

1. Les compétences mises en commun étaient au départ essentiellement économiques, et non politiques ni militaires.
2. Le droit de l'Union prime sur le droit interne et est directement applicable aux États membres, sans ratification, comme dans un État fédéral. Pour certaines règles, les États doivent transposer. Les règles de droit communautaire priment sur les règles nationales, y compris les lois. Seule la Constitution échappe (provisoirement ?) à cette primauté, sous réserve, en France, des articles 88-1 et suivants.

PIÈGE FRÉQUENT — LE CAS DE L'UNION EUROPÉENNE — NI L'UN NI L'AUTRE

Le support la dit « **proche de la Confédération** », mais avec « **des originalités multiples** », et deux d'entre elles la rapprochent de la **fédération** :

Caractère confédéral	Caractère fédéral
Elle naît de traités , non d'une Constitution	Son droit prime sur le droit interne
Les compétences initiales étaient essentiellement économiques , non politiques ni militaires	Son droit est directement applicable sans ratification

La formule à retenir : « *Seule la Constitution échappe (provisoirement ?) à cette primauté* » — et le point d'interrogation est du support. En France, la réserve tient aux **articles 88-1 et suivants**.

2.5.3 — L'État fédéral : définition et construction à deux étages (polycopié p. 13 et 14)

DÉFINITION

« L'État fédéral est une union d'États, au sens du droit constitutionnel, au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États. Des États souverains acceptent d'abandonner des compétences pour former un nouvel État : il y a donc création d'un État supplémentaire. »

« Ce fédéralisme naît par une Constitution, à la différence de la Confédération qui naît d'un Traité. »

« Cet État fédéral est le seul qui subsiste au niveau international. Lui seul peut entretenir des relations internationales. »

La construction à deux étages :

Niveau	Contenu
Premier niveau	Les États membres ou États fédérés, qui « ont gardé les apparences (et la réalité) d'un État avec une Constitution, un Parlement, des tribunaux »
Niveau supérieur	Le nouvel État, ou État fédéral, ou Fédération, qui « englobe les États fédérés mais ne les absorbe pas ». « C'est une synthèse de l'État unitaire et de la Confédération. »

Les noms des entités fédérées, selon les pays : **provinces** au Canada · **cantons** en Suisse · **Länder** en Allemagne et en Autriche · **régions** en Belgique · **États** en Australie, en Inde et aux États-Unis.

PIÈGE FRÉQUENT — LE PIÈGE DE VOCABULAIRE, SIGNALÉ PAR LE SUPPORT

« L'emploi du même mot pour désigner les entités fédérées et l'entité fédérale est source de confusions. » Aux États-Unis, le mot *State* est réservé aux États fédérés ; la fédération est désignée par le pluriel « **les États-Unis** ». On parle aussi de « **l'État libre de Bavière** ».

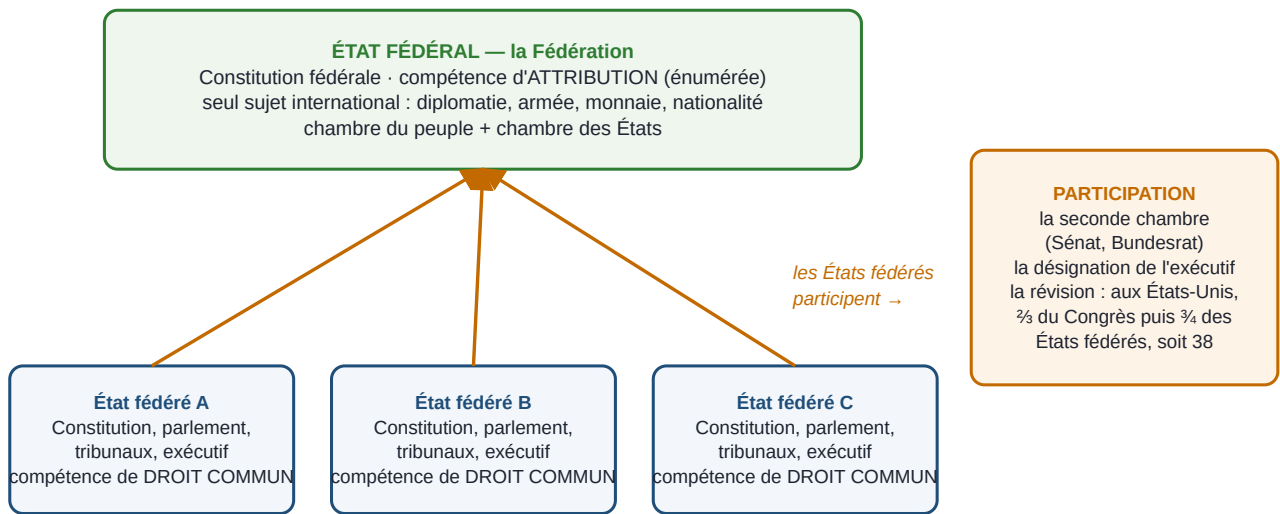
La devise à citer : celle des États-Unis, « *E pluribus unum* », que le support traduit par « **Unité dans la diversité** ».

DÉMONSTRATION — LA CONSTRUCTION À DEUX ÉTAGES, EXPLIQUÉE

1. Au départ, des États souverains — autant d'États que de futurs membres.
2. Ils acceptent d'abandonner des compétences et adoptent une Constitution commune.
3. Un État nouveau apparaît : la fédération. Le support insiste — « **il y a donc création d'un État supplémentaire** ».
4. Les anciens États ne disparaissent pas : ils gardent « les apparences (et la réalité) d'un État avec une Constitution, un Parlement, des tribunaux ».
5. Mais un seul subsiste au niveau international : « *lui seul peut entretenir des relations internationales* ».

D'où la formule du support : « **C'est une synthèse de l'État unitaire et de la Confédération**. » De l'État unitaire, la fédération prend l'**unité vers l'extérieur** ; de la confédération, elle prend la **pluralité à l'intérieur**. La devise américaine le dit mieux que n'importe quelle définition : *E pluribus unum*, « **unité dans la diversité** ».

SUPERPOSITION : un nouvel État se superpose aux États membres — « il les englobe mais ne les absorbe pas »



AUTONOMIE : tout se dédouble — deux territoires, deux citoyennetés (fédérale et fédérée), deux Constitutions

Le partage est protégé par une juridiction constitutionnelle (Cour suprême, Cour constitutionnelle allemande)

L'État fédéral : deux étages et trois principes

2.5.4 — Trois principes ou deux ? Superposition et autonomie (diapositive 9 · polycopié p. 14 et 15)

PIÈGE FRÉQUENT — LA DIVERGENCE LA PLUS IMPORTANTE ENTRE LES DEUX SUPPORTS

Diapositive 9		Polycopié
Trois principes : superposition · autonomie · participation		Deux principes, « systématisés par le juriste Georges Scelle » : autonomie · participation

Principe	Dans les diapositives	Dans le polycopié
Superposition	Nommé (d. 9)	Décrit sans être nommé : « un nouvel État se superpose à ces États », « une construction à deux étages »
Autonomie	Nommé	Nommé, et attribué à Georges Scelle
Participation	Nommé	Nommé, et attribué à Georges Scelle

Comment trancher — et c'est exactement ce que le correcteur attend. Les deux sources ne se contredisent pas : le **polycopié** décrit le principe de superposition sans le nommer. Il écrit en effet que l'État fédéral est une union « au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États », et parle d'une « construction à deux étages ».

Conduite à tenir : annonce **trois principes** — c'est la formulation du cours oral, et c'est la présentation classique en droit constitutionnel français. Précise que les **deux derniers ont été systématisés par Georges Scelle**, et que le **premier, la superposition, découle de la définition même de l'État fédéral**. Tu réconcilies les deux sources en une phrase.

① Le principe de superposition

Deux ordres juridiques se superposent sur le même territoire : celui de l'État fédéral et celui de chaque État fédéré. Le fédéral englobe sans absorber, et la Constitution fédérale crée un nouvel ordre juridique et politique.

② Le principe d'autonomie

DÉFINITION — LA RÈGLE DU DÉDOUBLEMENT

« Puisque l'État fédéral est un État composé d'États, doivent se retrouver aux deux niveaux les trois éléments de l'État que sont le territoire, la population et une Constitution. »

- Deux territoires — « le territoire fédéral est la somme des territoires fédérés ».
- Deux populations — « chaque individu se dédouble en **citoyen fédéral** et en **citoyen fédéré** ».
- Deux pouvoirs politiques organisés par deux Constitutions.

DÉFINITION — LE PARTAGE DES COMPÉTENCES

	Attribuée à	Interprétation
Compétence générale, ou de droit commun	Le niveau fédéré	Large : le fédéré est compétent pour toutes les matières sauf celles réservées au fédéral
Compétence d'exception, ou d'attribution	Le niveau fédéral	Restrictive : elle consiste en une énumération

Pourquoi la compétence générale va aux États fédérés, et pas l'inverse. Parce que **les États fédérés préexistent** : ils étaient souverains et n'ont **abandonné** que ce qu'ils ont accepté d'abandonner. Ce qui n'a pas été explicitement cédé **leur reste**. La compétence fédérale est donc, par construction, une **liste** — et elle **s'interprète restrictivement**.

C'est ce dédoublement qui oblige à partager les compétences, faute de quoi les deux niveaux se marcheraient dessus. **Les trois cas particuliers à citer** :

Pays	Particularité
États-Unis, Suisse	Le cas type : compétence de droit commun aux États fédérés , l'État fédéral se contente de certaines attributions
Canada	L'inverse : ce sont les provinces qui ont les compétences résiduelles — « d'où la permanence du problème québécois »
Allemagne	Trois listes (articles 70 et suivants) : compétence exclusive de la Fédération (Bund) · compétence exclusive des Länder · compétence partagée ou concurrente , où les Länder légifèrent mais où la Fédération peut le faire s'il apparaît un besoin de législation fédérale, en application du principe de subsidiarité

Le contenu des compétences : la distinction se fait entre **compétences externes** et **compétences internes**, les premières étant réservées à l'État fédéral — domaines **diplomatique, militaire, économique, monétaire, citoyenneté et nationalité**.

Les deux exceptions du support : le Québec a signé directement avec la France un accord dénommé « **entente** », et dispose à Paris d'une **délégation générale jouissant d'un statut diplomatique** · du temps de l'URSS, l'Ukraine bénéficiait d'un **siège à l'ONU**.

L'auto-organisation interne des États membres : une **Constitution par État**, un **parlement** (le *Congrès de l'État* aux États-Unis) et un **exécutif**. Le **gouverneur** d'un État américain est l'équivalent local et élu du président ; le **ministre-président** de chaque Land est l'équivalent du **chancelier fédéral**. Chaque État possède son **drapeau** et son **hymne** — exemple : la Bavière.

Et les conséquences concrètes, que le support cite : « *il est plus facile de divorcer à Las Vegas (Nevada) qu'ailleurs, la peine capitale ne s'applique pas de la même manière, l'avortement est admis ou aboli dans certains États* ».

PIÈGE FRÉQUENT — LA COMPARAISON DÉCISIVE : ÉTAT FÉDÉRÉ ≠ COLLECTIVITÉ DÉCENTRALISÉE

« L'État fédéré est donc a priori très différent de la collectivité décentralisée, pour laquelle l'autonomie n'est qu'administrative. »

Et le support ajoute une précision que presque personne ne retient : « **chacun de ces États fédérés est lui-même un État unitaire avec ses collectivités décentralisées** », sur lesquelles il exerce un contrôle qui **ressemble à la tutelle**.

La protection du partage : elle se fait **par la voie juridictionnelle**, par une **juridiction constitutionnelle** — la **Cour suprême** aux États-Unis, la **Cour constitutionnelle allemande**. Le support note qu'elles « **contribuent en pratique à renforcer le centralisme juridique, et donc politique** ».

DÉFINITION — LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

Nommé par le support à propos de l'Allemagne, sans être défini. **Règle selon laquelle une compétence exercée en commun doit être exercée au niveau le plus bas possible, le niveau supérieur n'intervenant que si l'objectif ne peut être mieux atteint à l'échelon inférieur.**

Dans le cas allemand : sur la liste des compétences concurrentes, les **Länder légifèrent**, et la **Fédération n'intervient que « s'il apparaît un besoin de législation fédérale »**.

2.5.5 — Le principe de participation (polycopié p. 15 et 16)

DÉFINITION

« Les États fédérés sont associés à l'organisation de l'État fédéral ainsi qu'à la révision de la Constitution fédérale, ce qui est logique puisque l'État fédéral résulte au départ d'un accord volontaire entre les États membres. »

Il se manifeste de trois façons :

① **La seconde chambre.** « Il existe dans tout État fédéral une seconde chambre où siègent des représentants des États membres », afin qu'ils soient représentés **au même titre que la population**, représentée dans la première chambre.

Pays	Chambre des États	Chambre du peuple
États-Unis	Sénat	Chambre des représentants
Allemagne (RFA)	Bundesrat	Bundestag

- **Le Sénat américain** participe à l'œuvre législative et budgétaire, mais aussi à certaines attributions de l'exécutif : **ratification des traités et confirmation des nominations** à des emplois fédéraux — « ministres » fédéraux, membres de la Cour suprême.
- **La Loi fondamentale allemande** prévoit que le **Bundesrat est composé de membres des gouvernements des Länder** (article 51) ; par son intermédiaire, « **les Länder participent à la législation et à l'administration de la fédération** » (article 50).

La représentation peut être égalitaire ou pondérée :

Type	Exemple du support
Égalitaire	Le Sénat américain — nombre identique par État
Intermédiaire	La Suisse, article 150 de la Constitution de 1999 : « les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député ; les autres cantons élisent chacun deux députés »
Pondérée	La RFA — selon la taille ou la démographie

PIÈGE FRÉQUENT — DEUX ARTICLES À NE PAS CROISER

La composition du Bundesrat est à l'article 51 de la Loi fondamentale, pas à l'article 50. L'article 50 dit à quoi il sert : « par l'intermédiaire du Bundesrat, les Länder participent à la législation et à l'administration de la Fédération » ; l'article 51 dit **qui y siège** : des **membres des gouvernements des Länder**, qui les nomment et les révoquent, chaque Land disposant de **3 à 6 voix selon sa population** — d'où la représentation **pondérée**. (précision hors support, exacte — utile en copie) La version précédente de ce cours attribuait la composition à l'article 50.

Les chiffres qui rendent les trois types concrets (précision hors support, exacte — utile en copie) :

Type	Chambre	Le calcul
Égalitaire	Sénat américain	2 sénateurs par État × 50 États = 100 sénateurs , quelle que soit la population
Intermédiaire	Conseil des États suisse (article 150)	20 cantons × 2 + 6 cantons × 1 = 40 + 6 = 46 députés
Pondérée	Bundesrat allemand (article 51)	3 à 6 voix par Land , selon le nombre d'habitants

Et l'élection présidentielle américaine : 538 grands électeurs, répartis par État ; il faut en réunir 270, la majorité absolue (538 / 2 + 1 = 270). C'est le « mécanisme de décompte des mandats électoraux par État » du support. (précision hors support, exacte — utile en copie) Et les 38 États de l'article V : les trois quarts de 50 font 37,5, il faut donc 38 ratifications — on arrondit toujours au-dessus.

② La désignation de l'exécutif fédéral. « C'est le cas de l'élection du président des États-Unis, qui n'est pas élu au suffrage universel direct, mais avec un mécanisme de décompte des mandats électoraux par État. »

③ La modification de la Constitution fédérale — « la garantie majeure ». Elle suppose l'approbation des États membres : « le "contrat" initial ne peut être modifié sans l'accord de tous ou d'une majorité qualifiée, des deux tiers ou des trois quarts des États fédérés ».

DÉFINITION — L'EXEMPLE AMÉRICAIN, À SAVOIR CHIFFRÉ

Un amendement à la Constitution des États-Unis ne peut être adopté que s'il est :

1. adopté à la majorité des deux tiers des chambres du Congrès, où siègent des représentants des États, et
2. ratifié par au moins les trois quarts des « législatures » ou Congrès fédérés, c'est-à-dire 38.

La justification donnée par le support : « Il y a donc des difficultés sérieuses pour réviser la Constitution, mais ces contraintes sont volontaires, afin de protéger l'équilibre entre la Fédération et les États fédérés. »

SYNTHÈSE — LE PRINCIPE DE PARTICIPATION : POURQUOI UNE SECONDE CHAMBRE

Le raisonnement du support : l'État fédéral résulte au départ d'un accord volontaire entre les États membres. Il serait donc incohérent qu'il puisse se gouverner et surtout se réviser sans eux.

D'où deux représentations parallèles :

- la population est représentée dans la première chambre — Chambre des représentants, Bundestag ;
- les États membres le sont dans la seconde — Sénat, Bundesrat.

Le Bundesrat pousse la logique plus loin que le Sénat américain : l'article 51 de la Loi fondamentale prévoit qu'il est composé de membres des gouvernements des Länder — ce ne sont pas des élus du peuple fédéré, ce sont les exécutifs des Länder eux-mêmes.

2.5.6 — La comparaison finale : État fédéré contre collectivité décentralisée

PIÈGE FRÉQUENT — LA COMPARAISON FINALE, À SAVOIR FAIRE DANS LES DEUX SENS

État fédéré contre collectivité décentralisée — c'est la question de synthèse la plus probable du chapitre.

	État fédéré	Collectivité décentralisée
Nature de l'autonomie	Politique	Administrative seulement
Peut-il légiférer ?	Oui — il a un parlement et une Constitution	Non — il administre
Compétence de ses compétences	Participe à sa définition, par la Constitution fédérale qu'il contribue à réviser	Non — « dans les conditions prévues par la loi »
Contrôle subi	Aucun contrôle hiérarchique ; le partage est protégé par une juridiction constitutionnelle	Tutelle ou contrôle de légalité
Source de son statut	La Constitution fédérale	La loi

Et la précision que presque personne ne fera : « chacun de ces États fédérés est lui-même un État unitaire avec ses collectivités décentralisées », sur lesquelles il exerce un contrôle qui ressemble à la tutelle. Les deux modèles ne s'excluent donc pas — ils s'emboîtent.

3 — Points de vigilance

Relu avant chaque examen blanc et la veille de l'épreuve. Les divergences entre les deux supports et ce qu'il faut écrire, les anomalies et les erreurs corrigées, les confusions qui coûtent une question entière, et ce qui fait passer de 14 à 18.

3.1 — Les divergences entre les deux supports

Les deux sources ne se contredisent jamais frontalement, mais elles divergent sur deux points et l'une des deux omet des pans entiers. Connaître ces écarts, c'est pouvoir répondre juste quelle que soit la source à laquelle le correcteur se réfère.

N°	Les diapositives disent	Le photocopié dit	Ce qu'il faut écrire
D1	Le fédéralisme repose sur trois principes : superposition , autonomie, participation	Deux principes , systématisés par Georges Scelle : autonomie, participation	Trois — en précisant que Scelle a systématisé les deux derniers et que la superposition découle de la définition de l'État fédéral, que le photocopié décrit sans la nommer
D2	La souveraineté est un pouvoir suprême , indivisible, perpétuel	Pour Bodin, elle est absolue , perpétuelle, indivisible	Suprême, indivisible, perpétuel — la formulation du cours — en ajoutant que Bodin la disait « absolue » . Les deux disent la même chose
D3	Traitent l' origine de l'État (Rousseau, Weber)	N'en parle pas du tout	Les diapositives font foi : c'est un tiers du chapitre
D4	Donnent les titulaires de la souveraineté : monarchie, oligarchie, démocratie	N'en parle pas	Les diapositives font foi
D5	Réduisent la souveraineté à sept mots	Deux pages : Bodin, marques, compétence de sa compétence, jusnaturalisme, autolimitation	Le photocopié fait foi pour tout le contenu

3.2 — Les anomalies des supports, et les erreurs corrigées

N°	Ce que le support écrit	Ce qui est exact
P1	Annonce une Section III : « La République française... a été longtemps le prototype de l'État unitaire (Section III) »	Cette section n'existe ni dans la table des matières, ni dans les seize pages. Le document s'arrête au milieu du fédéralisme
P2	Le Pakistan avait ses deux parties séparées par « 16 00 km »	Coquille de frappe pour 1 600 km
P3	188 milles marins = « 348 173 m »	$188 \times 1\,852 = 348\,176$ m. Écart de 3 mètres — coquille sans conséquence, mais si l'on te demande le calcul, pose-le
P4	Bodin, De la République	Titre complet : Les Six Livres de la République . La forme abrégée du support est d'usage courant
P5	« Un géographe a pu ainsi parler en 1947 de "Paris et le désert français" »	Le géographe n'est pas nommé par le support : c'est Jean-François Gravier — tu peux le citer
P6	La Tchécoslovaquie « jusqu'en 1991 » (à vérifier p. 6 : date reprise par la version précédente de ce cours)	Dissoute le 31 décembre 1992 ; la République tchèque et la Slovaquie existent depuis le 1^{er} janvier 1993 . Pour l' URSS , 1991 est exact
P7	Monaco , « plus petit État de l'ONU avec 2,5 km² »	Superficie officielle d' environ 2 km² . L'idée est juste — le plus petit État membre de l'ONU —, le chiffre est large
P8	Le Haut-Karabagh , enclave dont l'indépendance n'est pas reconnue	Exemple devenu historique : la république autoproclamée a été dissoute au 1^{er} janvier 2024 , après l'offensive azerbaïdjanaise de septembre 2023

N°	Ce que le support écrit	Ce qui est exact
P9	La confédération américaine de 1778 à 1787	<i>Articles de la Confédération</i> adoptés en 1777 , en vigueur en 1781 ; Constitution fédérale signée en 1787 . Garde les dates du support , en sachant ce qu'elles recouvrent

PIÈGE FRÉQUENT — LA SECTION III ANNONCÉE ET ABSENTE — P1 EN DÉTAIL

La page 2 du photocopié annonce **trois sections** : « *L'État se définit par des éléments (Section I). Il peut revêtir aussi des formes particulières et diverses (Section II). La République française, tant dans l'histoire que sous la Constitution de 1958, a été longtemps le prototype de l'État unitaire (Section III).* » Cette Section III n'existe ni dans la table des matières, ni dans les seize pages fournies : le document s'arrête au milieu du fédéralisme, à la modification de la Constitution fédérale.

Ce que ce cours ne fait pas : inventer son contenu. **Ce qui est certain** : tout ce que le photocopié dit de la France comme État unitaire est traité au § 2.4 — l'article 1^{er} de la Constitution de 1958, l'indivisibilité depuis 1791 et 1792, la centralisation napoléonienne, la déconcentration, les trois actes de la décentralisation, le droit d'Alsace-Moselle, l'outre-mer. **La demande de la Section III est inscrite dans SOURCES.md**.

Ce que la version précédente de ce cours disait de faux — si tu l'as lue, corrige ta mémoire :

N°	La version précédente écrivait	Ce qui est exact	Où c'est traité
E1	La Tchécoslovaquie « jusqu'en 1991 », et une « dislocation de la Tchécoslovaquie et de l'URSS en 1991 » rangée à la date de Maastricht	Tchécoslovaquie : 31 décembre 1992 ; URSS : décembre 1991	§ 2.2.4, § 3.6
E2	200 milles : l'« étendue minimale » de la souveraineté maritime	200 milles est le plafond de la zone économique exclusive	§ 2.2.2
E3	ZEE : « souveraineté étendue »	Droits souverains économiques ; navigation et survol libres	§ 2.2.2
E4	Espace aérien souverain au-dessus de « l'espace maritime »	Au-dessus de la mer territoriale seulement	§ 2.2.2
E5	Composition du Bundesrat : « article 50 » de la Loi fondamentale	Article 51 ; l'article 50 fixe son rôle	§ 2.5.5
E6	Simulation « 2 heures » découpée en 15 + 45 + 30 + 35 + 15 minutes	Cette somme fait 140 minutes ; le minutage est recalculé sur 120	§ 5, niveau 4

3.3 — Les dix comparaisons à ne jamais rater

N°	Ne pas confondre	Le critère qui tranche
1	Confédération / État fédéral	Naît d'un traité / naît d'une Constitution . Retrait possible / refusé . Décisions à ratifier / directement applicables . Les États membres gardent leur souveraineté internationale / seul le fédéral la détient
2	Déconcentration / décentralisation	Autorités nommées par l'État, contrôle hiérarchique / entités élues , dotées de la personnalité morale , autonomie et contrôle de légalité . <i>Marteau au manche raccourci</i> / autre main. Test : qui révoque ?
3	État fédéré / collectivité décentralisée	Le fédéré a une Constitution , un parlement , des tribunaux et légifère ; autonomie politique / la collectivité administre seulement, autonomie administrative , pas de compétence de ses compétences
4	Nation / État / population	Un sentiment d'appartenance / une réalité juridique à trois éléments / un groupe humain sédentaire rattaché à un État
5	Conception allemande / française de la nation	Objective et déterministe — ce qu'on est / subjective , le « vouloir-vivre collectif » de Renan — ce qu'on veut
6	Légalité / légitimité	La conformité au droit en vigueur / l' acceptation par les gouvernés. Vichy 1940-1944 les dissocie

N°	Ne pas confondre	Le critère qui tranche
7	Souveraineté de l'État / dans l'État	Extérieure, face aux autres États / intérieure, sur le territoire
8	Droit naturel / droit positif	Constaté, non créé, supérieur à l'État / posé par l'État, en vigueur
9	Compétence de droit commun / d'attribution	Au fédéré, interprétation large / au fédéral, énumérée, interprétation restrictive
10	Circonscription administrative / collectivité territoriale	Un découpage de l'État, sans personnalité / une personne morale distincte, élue — et elles portent parfois le même nom

3.4 — Les quinze points volés : ce qu'une copie à 18 écrit et qu'une copie à 14 n'écrit pas

1. **Le photocopié ne traite pas l'origine de l'État** : un tiers du chapitre n'existe que dans les diapositives.
2. **Trois principes du fédéralisme, dont deux systématisés par Scelle** — la réconciliation des deux sources en une phrase.
3. **La définition de Bodin est « essentiellement négative »** : une souveraineté-indépendance, définie par rapport à d'autres souverains.
4. **L'indivisibilité n'est pas républicaine** : la Constitution monarchique du 3 septembre 1791 disait déjà « le Royaume est un et indivisible ».
5. **En France, « fédéralisme » fut une accusation** : l'indivisibilité est affirmée à partir de 1792 « contre les ennemis de la Révolution, accusés de fédéralisme ».
6. **Le maire est à la fois autorité déconcentrée et exécutif d'une collectivité décentralisée** — « une des difficultés de l'organisation administrative française ».
7. **La compétence de sa compétence (Jellinek) est le critère unique** qui sépare la collectivité décentralisée de l'État fédéré.
8. **Le photocopié donne la définition wébérienne de l'État sans citer Weber** : « il possède le monopole de la force organisée ».
9. **La CEI est une confédération de dislocation** : la confédération ne mène pas toujours au fédéralisme.
10. **La Confédération helvétique est juridiquement une fédération depuis 1848** — « une dénomination désormais trompeuse ».
11. **Le Bundesrat est composé des membres des gouvernements des Länder** (article 51), et non d'élus du peuple fédéré : il va plus loin que le Sénat américain.
12. **Chaque État fédéré est lui-même un État unitaire** avec ses collectivités décentralisées et un contrôle « qui ressemble à la tutelle ».
13. **Les juridictions constitutionnelles renforcent en pratique le centralisme** — le photocopié le dit, alors même qu'elles protègent le fédéralisme.
14. **Le Québec a signé une « entente » directement avec la France** et dispose à Paris d'une délégation générale à statut diplomatique — exception au monopole fédéral des compétences externes.
15. **L'édit de Moulins de 1566 anticipe la personnalité morale** : l'inaliénabilité du domaine du royaume distingue déjà les biens de la collectivité de ceux du monarque.

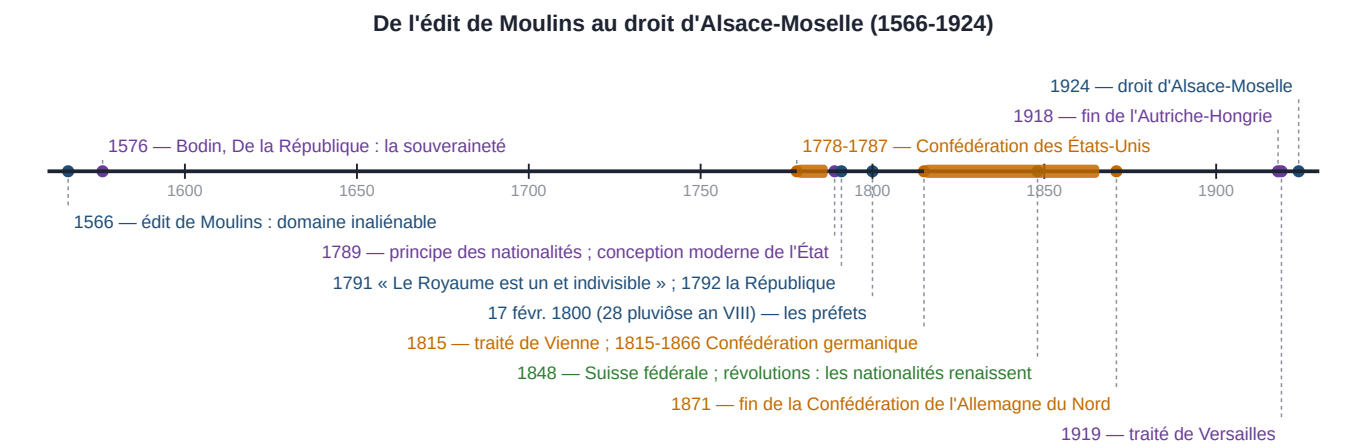
3.5 — Les cinq fautes qui coûtent le plus cher

PIÈGE FRÉQUENT — À RELIRE LA VEILLE

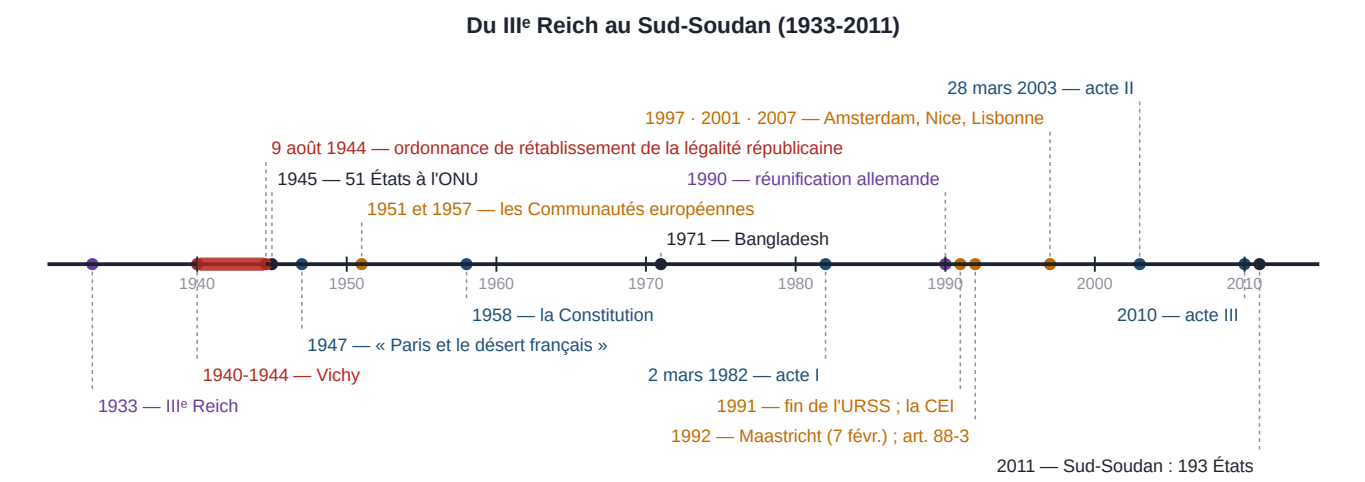
1. **Intervertir déconcentration et décentralisation**. Le test : **qui peut révoquer celui qui décide ?**
2. **Dire qu'une collectivité décentralisée « fait des lois »**. Elle **administre**. Une seule catégorie de lois existe dans un État unitaire.
3. **Confondre nation, population et État**. Trois notions, trois définitions distinctes.
4. **Citer un auteur sans son apport ni sa date**. « Bodin » seul ne vaut rien ; « **Jean Bodin, en 1576, dans *De la République*** » vaut le point.
5. **Trancher entre les deux théories de l'origine**. Elles ne répondent pas à la même question : l'une fonde, l'autre explique.

3.6 — Les dates, les chiffres et les auteurs à savoir

En droit, une date exacte vaut un point, une date approximative n'en vaut aucun. Les deux frises se redessinent de mémoire la veille de l'épreuve.



Les dates du chapitre, 1566-1924



Les dates du chapitre, 1933-2011

Date	Événement
1566	Édit de Moulins — inaliénabilité du domaine du royaume
1576	Jean Bodin, De la République — la souveraineté
1762	Rousseau, Du contrat social — le pacte social
1778-1787	Confédération des États-Unis d'Amérique du Nord
1789	Naissance du principe des nationalités · conception moderne de l'État
3 septembre 1791	Constitution — « Le Royaume est un et indivisible »
1792	Proclamation de la République — l'indivisibilité affirmée contre le « fédéralisme »
17 février 1800 (28 pluviôse an VIII)	Napoléon crée les préfets
1815	Traité de Vienne — la Sainte-Alliance combat le principe des nationalités
1815-1866	Confédération germanique
1848	La Suisse devient un État fédéral · les révolutions font renaître le principe des nationalités

Date	Événement
1871	Fin de la Confédération de l'Allemagne du Nord
1882 (11 mars)	Renan , <i>Qu'est-ce qu'une nation ?</i>
1918	Fin de l' Empire austro-hongrois
1919	Traité de Versailles — la carte de l'Europe refaite sur le principe des nationalités
1924 (loi du 1 ^{er} juin)	Droit d'Alsace-Moselle
1933	Apogée de la conception allemande de la nation sous le III^e Reich
1940-1944	Vichy — dissociation de la légalité et de la légitimité
9 août 1944	Ordonnance sur le rétablissement de la légalité républicaine
1945	51 États à l'ONU · début de la partition allemande
1947	« Paris et le désert français »
1951 et 1957	Traités fondateurs des Communautés européennes
1958	Constitution — article 1^{er} (République indivisible), article 53 al. 3 (cession de territoire), Préambule al. 2 (droit des peuples)
1971	Création du Bangladesh
1982 (loi du 2 mars)	Acte I de la décentralisation
1990	Réunification allemande
1991	Conflit yougoslave · dissolution de l' URSS (décembre) et création de la CEI
7 février 1992	Traité de Maastricht · article 88-3 inséré dans la Constitution (1992)
31 décembre 1992	Dissolution de la Tchécoslovaquie
1997 · 2001 · 2007	Amsterdam · Nice · Lisbonne
28 mars 2003	Acte II de la décentralisation
2010	Acte III — ou « acte I d'une re-centralisation »
2011	Sud-Soudan , dernier État membre de l'ONU — 193 États

Chiffre	Ce qu'il mesure
3	Éléments constitutifs de l'État · sens du mot « état » · caractères de la souveraineté · titulaires de la souveraineté · principes du fédéralisme (diapositives) · actes de la décentralisation
4	Marques de souveraineté selon Bodin · unités de l'indivisibilité
12 / 188 / 200	Milles marins : mer territoriale / ZEE au-delà / plafond de la ZEE depuis la côte
1 852 m	Un mille marin — 200 milles = 370,4 km , 188 milles ≈ 348 km
2,5 km² / 700 habitants	Monaco, plus petit État de l'ONU (superficie officielle : environ 2 km²) / la Cité du Vatican, non membre
2/3 et 3/4 — soit 38	Majorités requises pour un amendement à la Constitution des États-Unis
100 / 46 / 3 à 6	Sénat américain / Conseil des États suisse / voix d'un Land au Bundesrat
538 / 270	Grands électeurs américains / majorité absolue

Auteur	Apport	Formule exacte
Auteur	Apport	Formule exacte
---	---	---

Auteur	Apport	Formule exacte
Jean-Jacques Rousseau	Le pacte social (<i>Du contrat social</i> , 1762) ; la souveraineté illimitée	« chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant » · « elle peut tout ou elle n'est rien » (<i>Lettres écrites de la montagne</i>)
Max Weber	La théorie de l'évolution naturelle ; le monopole de la violence physique légitime (1919)	L'État, « résultat d'un long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales »
Jean Bodin (1576)	La souveraineté et ses quatre marques	Souveraineté = indépendance absolue
Jellinek	La « compétence de sa compétence »	—
Aristote	Le droit naturel	« la Nature est la Raison »
Fustel de Coulanges et Renan	La conception française de la nation (Renan, <i>Qu'est-ce qu'une nation ?</i> , 1882)	« un vouloir-vivre collectif » · « un plébiscite de tous les jours »
Odilon Barrot	La déconcentration	« c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche »
Lamennais	La centralisation française	« l'apoplexie du centre et de la paralysie des extrémités »
Jean-François Gravier (1947)	La critique de la centralisation — nom absent du support	« Paris et le désert français »
Georges Scelle	La systématisation des principes du fédéralisme	—
Louis XIV	La conception patrimoniale de l'État	« L'État, c'est moi »
Michel Verpeaux	L'auteur du photocopié	—
Adages et devises	—	<i>patere legem quam fecisti</i> · <i>E pluribus unum</i> · « Le roi est mort, vive le Roi » · « la fédération est une confédération qui a réussi »

4 — Ancrage mémoriel

4.1 — Fiche de synthèse

Bloc	À savoir par cœur
Examen	Format non communiqué — hypothèse : écrit, questions de cours + qualification + question développée, sans document · unité « Environnement des organisations », 6 ECTS avec l'Introduction au droit · deux sources : polycopié Verpeaux (UNJF, 16 p.) + 10 diapositives (S.H.)
L'État	« L'institutionnalisation du pouvoir politique » · <i>stare</i> , se tenir debout · 3 sens : manière d'être · statut d'un groupe (Tiers-État) · pouvoir politique · Louis XIV « L'État, c'est moi » → l'État moderne a besoin de symboles · forme historique et contingente : Rome → invasions → Renaissance · ONU : 51 (1945) → 193 (Sud-Soudan, 2011)
QUAND	Rousseau — pacte social, accord de volonté, « chacun s'unissant à tous... aussi libre qu'auparavant » (<i>Du contrat social</i> , 1762) — critique : abstrait, unanimité · Weber — évolution naturelle, guerres, compétition, centralisation, différenciation — critique : nie les regroupements volontaires, met en avant la guerre · l'une fonde, l'autre explique
QUOI	Territoire (matériel) · population (personnel, « refus des apatrides ») · pouvoir politique organisé souverain (formel et abstrait) · sens large (les trois) / étroit (pouvoir central, gouvernement) / puissance publique ≠ société civile
Territoire	Discontinu (Pakistan/Bangladesh 1971), enclavé (Saint-Marin, Kaliningrad), toute taille (Monaco) · art. 53 al. 3 : cession, échange, adjonction avec consentement des populations · mer territoriale 12 · ZEE 188 , jusqu'à 200 milles (droits économiques) · 1 mille = 1 852 m · aérien souverain · extra-atmosphérique libre
Nation	Population : « groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État » · nation : sentiment d'unité et de différence · allemande objective (langue, race — 1933) / française subjective (Renan , « vouloir-vivre collectif », 1882) · État-nation · « toute nation a droit à devenir un État » : 1789 · 1815 Vienne · 1848 · 1919 Versailles · droit des peuples : Charte ONU art. 1 § 2, Préambule 1958 al. 2 · art. 88-3 (1992) : citoyenneté européenne, municipales
Souveraineté	Bodin 1576, De la République : indépendance absolue, définition négative · suprême (d. 6) / absolue (Bodin), indivisible, perpétuelle · extérieure = de l'État / intérieure = dans l'État · 4 marques : loi, justice, monnaie, armée · Jellinek : compétence de sa compétence · titulaires : un seul, quelques-uns, tous
Droit	Paradoxe : l'État crée le droit · droit naturel (Antigone, Aristote) · autolimitation (<i>patere legem quam fecisti</i>) · État de droit : récent, fragile, pas universel · monopole de la force organisée · légitimité = acceptation · Vichy 1940-1944 , ordonnance du 9 août 1944
Personne morale	Entité abstraite distincte des gouvernants · « le roi est mort, vive le Roi » · titulaires, non propriétaires (« locataire de l'Élysée ») · contre la conception patrimoniale (vénalité des offices) · édit de Moulins 1566 · conception moderne 1789
Unitaire	Un seul centre, une seule catégorie de lois · 4 unités : constitution, législation, gouvernement, tribunaux · art. 1^{er} 1958 / 3 sept. 1791 « le Royaume est un et indivisible » / 1792 · Alsace-Moselle, loi du 1^{er} juin 1924
Déconc. / décentr.	Déconcentration : agents nommés , contrôle hiérarchique (injonction, réformation, nomination, révocation) — Odilon Barrot , le marteau · préfets : 28 pluviôse an VIII = 17 févr. 1800 · Décentralisation : collectivités élues, personnes morales , autonomie ; 3 limites : administrent · art. 72 al. 3 · contrôle de légalité · actes 1982 · 2003 · 2010 · test : qui révoque ? · État régional (Italie, Espagne)
Composé	Confédération = traité : souveraineté gardée, unanimité, ratification, retrait (Sécession) · USA 1778-1787, Suisse → 1848, germanique 1815-1866, CEI 1991 · UE : traités mais primauté et effet direct · Fédéral = Constitution , État supplémentaire, seul international, <i>E pluribus unum</i> · superposition, autonomie, participation (Scelle : les deux dernières) · droit commun au fédéré (sauf Canada ; Allemagne 3 listes) · Sénat / Bundesrat (art. 51) · amendement $\frac{2}{3}$ puis $\frac{3}{4}$ = 38
La phrase	« Plus de différences de degré que de nature » entre toutes les formes d'États

4.2 — Cartes de révision

128 cartes, exportées dans `Institutions_politiques/Anki/Institutions_politiques_Ch01_L_Etat.csv`. P3 de chaque cycle APPRENDRE : les cartes de la section étudiée ; RÉVISER : les cartes dues. **Protocole.** Cache la réponse. Formule la tienne à voix haute ou par écrit — la reformuler dans sa tête ne compte pas. Puis compare. Note ✓ ou ✗. À la révision suivante, tu ne reprends que les ✗ — Anki le fait pour toi. En droit, la réponse est juste quand les mots sont justes : une définition approximative est une carte ratée.

Section 2.1 — L'État : définition, histoire et origine

Donne la définition de l'État qui ouvre le chapitre.

« L'État est la forme habituelle, dans les sociétés dites développées, de l'organisation du pouvoir politique. Il est le cadre à l'intérieur duquel naissent et se développent les règles constitutionnelles. » Plus court : « l'institutionnalisation du pouvoir politique ».

D'où vient étymologiquement le mot « État » ?

Du latin *stare*, « se tenir debout ».

Cite les trois sens du mot « état », avec un exemple pour chacun.

① Une manière d'être — « je suis dans tous mes états ». ② Une manière d'être avec un statut juridique visant un groupe — les États généraux, le Tiers-État. ③ La manifestation du pouvoir politique et ceux qui l'exercent, avec majuscule — « chef de l'État ».

Quelle formule illustre la conception ancienne de l'État, et qu'a perdu l'État moderne ?

Louis XIV : « L'État, c'est moi », assimilant sa personne et le pouvoir. « L'État moderne a perdu cette identification physique ou matérielle » : il a besoin de symboles extérieurs pour exister.

Combien d'États à l'ONU en 1945 et aujourd'hui ? Quel est le dernier entré ?

51 en 1945, 193 aujourd'hui. Le dernier est le Sud-Soudan, depuis 2011, après la proclamation de son indépendance d'avec le Soudan.

Retrace l'histoire de l'État selon le polycopié.

Né dans la Rome antique, à la suite des cités antiques · effondré après les invasions, et malgré Charlemagne · ressuscité à la Renaissance, aux XVI^e et XVII^e siècles.

Quelle théorie vouait l'État à la disparition, et pourquoi ?

La théorie socialiste et marxiste : l'État est « le symbole de l'oppression d'une classe sur une autre » et ne devait plus exister dans une société sans classes.

Quelles sont les trois questions auxquelles le chapitre répond ?

QUAND (l'origine de l'État) · QUOI (les éléments constitutifs) · COMMENT (les formes d'organisation) — « $\Rightarrow$ 3 paragraphes ».

Expose la théorie contractualiste de l'origine de l'État.

Auteur : Jean-Jacques Rousseau. Fondée sur un accord de volonté pour protéger les intérêts de chacun : les individus s'associent par un pacte pour constituer un État. Formule : « chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant ».

Quelle est la critique de la théorie contractualiste ?

« **Le contrat est abstrait et implique l'unanimité.** » Abstrait : il n'a jamais été signé, c'est une fiction. Unanimité : il faudrait que chacun y ait consenti, y compris ceux qui naissent après.

Expose la théorie de l'évolution naturelle.

Auteur : Max Weber. Fondée sur un constat : **l'évolution de la société.** Plusieurs types de sociétés humaines se sont transformées pour répondre aux menaces (guerres) et permettre la paix. L'État est « **le résultat d'un long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales** ».

Quelle est la critique de la théorie de l'évolution naturelle ?

Elle « **nie les regroupements volontaires (cultures, origines)** » et met en avant la guerre.

Les deux théories de l'origine se contredisent-elles ?

Non : elles ne répondent pas à la même question. Le contractualisme **fonde la légitimité** du pouvoir ; l'évolution naturelle **explique son apparition.** Une question normative, une question positive.

Pourquoi le polycopié dit-il que l'État est « une forme historique et contingente » ?

Parce qu'il correspond à « **un certain degré de développement de la civilisation occidentale** » et que « **des sociétés ont pu vivre sans État** » : il n'est pas une nécessité — il est né, a disparu, et a ressuscité.

« **L'État a augmenté les impôts** » et « **la France est un État** » : quel sens du mot « État » chaque phrase emploie-t-elle ?

La première, le sens **étroit** — le pouvoir politique central. La seconde, le sens **large** — territoire, population et souveraineté réunis. Le polycopié y voit une « **difficulté de langage préjudiciable à la bonne compréhension** ».

D'où vient exactement la formule de Rousseau, et quel mot en donne le sens ?

Du contrat social (1762), livre I, chapitre 6 : « trouver une forme d'association [...] par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant ». Le mot clé : « **problème** » — le contrat est la **solution d'un problème de légitimité**, non un récit historique.

Quelle définition de l'État le polycopié reprend-il à Weber sans le nommer ?

L'État « **possède le monopole de la force organisée** ». Chez **Weber** (*Le Savant et le Politique*, 1919) : la communauté humaine qui, sur un territoire déterminé, revendique avec succès **le monopole de la violence physique légitime** — les trois éléments constitutifs y sont déjà.

Section 2.2 — Le territoire et la population

Cite les trois éléments constitutifs de l'État et leur qualification.

① **Le territoire** — élément matériel · ② **la population** — élément personnel · ③ **un pouvoir politique organisé** — élément formel et abstrait.

Distingue le sens large et le sens étroit du mot « État ».

Sens large : les **trois éléments** réunis. **Sens étroit** : le seul **pouvoir politique central**, opposé aux **collectivités territoriales**, ou synonyme de « **gouvernement** ». Troisième opposition : l'État comme **puissance publique**, face à la **société civile**.

Donne la définition du territoire.

« La partie de l'espace géographique qui "appartient" à l'État, qui relève de cet État. C'est l'espace sur lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir. » Il est délimité par des **frontières**.

Cite trois exemples de territoires discontinus.

Les **archipels** · la **France** avec l'outre-mer · les **États-Unis** avec l'**Alaska** et **Hawaï** · le **Pakistan** avant la création du **Bangladesh** en 1971.

Cite trois exemples d'enclavement.

Saint-Marin et le **Vatican**, enclavés en totalité · le **Haut-Karabagh**, enclavé en **Azerbaïdjan**, dont l'indépendance **n'est pas reconnue** par la communauté internationale · **Kaliningrad**, enclave russe entre **Pologne** et **Lituanie**.

La taille d'un État importe-t-elle ? Donne les deux chiffres du support.

Non. Monaco est le plus petit État de l'ONU avec 2,5 km² (superficie officielle : environ 2 km²) ; la **Cité du Vatican**, qui **n'est pas membre de l'ONU**, compte **700 habitants**.

Qu'est-ce que le principe d'intangibilité du territoire, et la France le respecte-t-elle ?

Beaucoup de constitutionnalistes **interdisent aux pouvoirs publics de consentir à des abandons de territoire**. Ce n'est pas le cas de la France : l'article 53 alinéa 3 de la Constitution de 1958 prévoit la possibilité de **cession** et d'**adjonction**.

Donne l'étendue de la mer territoriale, de la ZEE et du total, en milles marins.

Mer territoriale : 12 milles. Zone économique exclusive : 188 milles, englobant le **plateau continental**. **Plafond : 200 milles nautiques** depuis la côte. Au-delà s'étend la **haute mer**, ouverte à tous en vertu du **principe de liberté**.

Combien vaut un mille marin, et combien font 188 milles ?

1 852 mètres. $188 \times 1\,852 = 348\,176$ m, soit **environ 348 km**.

Que comprend le territoire au sens juridique, et qu'en est-il exclu ?

Il comprend la **surface**, le **sol** et le **sous-sol**, l'espace **maritime** et l'espace **aérien** au-dessus du territoire terrestre et de la **mer territoriale**. En est exclu l'espace extra-atmosphérique, qui reste libre.

Donne la définition de la population, et celle de la nation.

Population : « un groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État ». **Nation** : « un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels, et qui se conçoivent comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux ».

Que signifie « refus des apatrides » ?

Un **apatride** est une personne qu'**aucun État ne reconnaît comme son ressortissant**. La population d'un État suppose des individus **rattachés juridiquement** à lui : un État ne peut donc être constitué d'apatrides.

Expose la conception allemande de la nation.

Elle est **objective** : la nation résulte d'**éléments objectifs** et subit l'influence du **déterminisme** — **géographie** (frontières naturelles), **langue**, **religion**, **idéologie**, **race**. Apogée sous le **III^e Reich** à **partir de 1933**.

Expose la conception française de la nation, et sa source.

Elle est **subjective** : inspirée de **Fustel de Coulanges** et **Renan**, elle ajoute aux éléments objectifs la **volonté de vivre ensemble**, « **un vouloir-vivre collectif** » selon Renan. Facteurs : souvenirs communs, communauté d'intérêts économiques, sentiment de parenté spirituelle.

Quelle portée temporelle le support donne-t-il à la nation ?

« **La nation dépasse aussi les individus vivants, et elle unit les générations passées et celles à venir. La nation se rapproche alors de la patrie.** »

Quel avertissement le support donne-t-il sur le sentiment national ?

Il « **se construit souvent par rapport à d'autres groupes, par un sentiment de différences, ce qui peut conduire à l'exclusion. L'unité nationale se fait souvent contre les autres nations** » et peut être **facteur de guerres**.

Nation avant l'État, État avant la nation : donne les trois cas du support.

La nation précède l'État : Italie, Allemagne. **L'État précède la nation** : la **France**, « autour des Rois de France puis de la République ». **Un État hérité doit fabriquer une nation** : les États africains nés de la décolonisation, dans des **frontières imposées par le colonisateur**.

Cite trois nations écartelées entre plusieurs États.

L'**Allemagne de 1945 à 1990** (RDA / RFA) · les **deux Corées** · la **nation kurde** entre **Turquie, Irak, Iran et Syrie** · les **minorités hongroises** en Roumanie et Slovaquie · la **nation basque** entre Espagne et France.

Cite trois États multinationaux.

L'**Empire austro-hongrois jusqu'en 1918** · la **Tchécoslovaquie jusqu'en 1992** · l'**URSS jusqu'en 1991** · et, de façon moins radicale, le **Canada** et la **Belgique**.

Énonce le principe des nationalités et sa trajectoire en quatre dates.

« **Toute nation a droit à devenir un État** », développé à partir de la **Révolution française**. **1815** : combattu au traité de **Vienne** par la **Sainte-Alliance** · **1848** : renaît avec les révolutions · **1919** : le **traité de Versailles** le développe, « la carte de l'Europe est refaite sur cette base ».

Quelle est la forme moderne du principe des nationalités, et où est-elle inscrite ?

Le **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes**, inscrit dans la **Charte de l'ONU, article 1^{er} paragraphe 2**, et dans le **Préambule de la Constitution française de 1958, alinéa 2**. Il a joué un grand rôle dans la **décolonisation**, sous la forme du **droit à l'autodétermination**.

Quel lien la nationalité crée-t-elle, et quelle exception la Constitution prévoit-elle ?

La nationalité unit l'État aux personnes, avec pour conséquence la **citoyenneté**, « le droit de participer à la vie politique de l'État ». L'**article 88-3, inséré en 1992**, la **dissocie** pour les **élections municipales**, en instituant la **citoyenneté de l'Union européenne — dérogation à l'article 3**.

Quels droits ont les étrangers dans la population d'un État ?

Ce sont « **des administrés et non des citoyens** », mais ils ont certains droits : le **droit de saisir une juridiction** — par exemple si on leur refuse la qualité de réfugié — et le **droit de se faire soigner**.

Cite le texte de l'article 53 alinéa 3 de la Constitution, et ce qu'il implique.

« Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. »
Il **autorise** la modification du territoire, sous condition : la France n'applique pas le principe d'**intangibilité**.

200 milles : minimum ou maximum ? Et quels droits l'État a-t-il dans la ZEE ?

Un maximum : la ZEE s'étend **jusqu'à** 200 milles de la côte. L'État y a des **droits souverains économiques** — exploration et exploitation des ressources — mais la **navigation et le survol restent libres**. D'où le nom de « mer patrimoniale ».

Un État sans territoire en est-il encore un ?

Sa **qualité d'État est contestée** : sans territoire, il n'y a rien sur quoi exercer le pouvoir. Le support cite le problème palestinien et les « États » en exil. **Ce n'est pas la forme du territoire qui compte** — discontinu, enclavé ou minuscule —, **c'est son existence**.

Renan : quel texte, quelle date, quelle formule ?

Qu'est-ce qu'une nation ?, conférence à la Sorbonne du **11 mars 1882** : « l'existence d'une nation est [...] **un plébiscite de tous les jours** ». Le support retient : « **un vouloir-vivre collectif** ».

Quelles fonctions l'article 88-3 ferme-t-il aux citoyens de l'Union, et pourquoi ?

Ils peuvent voter et être élus aux **municipales**, mais **ni être maire ou adjoint, ni participer à l'élection des sénateurs**. Ces fonctions touchent à la **souveraineté nationale** — le maire est aussi agent de l'État — et restent liées à la **nationalité**.

Section 2.3 — Le pouvoir politique organisé

Donne la définition de la souveraineté.

« **Sur la population de ce territoire, l'État doit exercer une autorité politique exclusive, appelée souveraineté.** » Elle implique « **la négation de toute entrave, de toute subordination à l'égard d'autres États, en dehors des limitations librement acceptées** ».

Qui dégage la souveraineté, quand, dans quel ouvrage, et pour quel enjeu ?

Jean Bodin, en **1576**, dans *De la République*. Enjeu : protéger l'indépendance de la **Couronne française** vis-à-vis du **Saint-Siège** et du **Saint-Empire romain germanique**. Souveraineté = **indépendance absolue**.

Pourquoi la définition de Bodin est-elle dite « essentiellement négative » ?

Parce qu'elle prend la forme d'une **souveraineté-indépendance** : elle ne dit pas ce que le souverain peut faire, elle dit qu'**aucun autre ne lui commande** — elle se définit par rapport à d'autres souverains.

Cite les trois caractères de la souveraineté, dans les deux formulations.

Diapositive 6 : un pouvoir **suprême, indivisible, perpétuel**. Polycopié (Bodin) : **absolue, perpétuelle et indivisible**. Deux caractères sur trois sont identiques ; le premier diffère.

Distingue les deux plans de la souveraineté, avec le nom exact.

Souveraineté extérieure, ou **de l'État** : face aux autres États. **Souveraineté intérieure**, ou **dans l'État** : à l'intérieur du territoire. **La préposition change tout**.

Cite les quatre marques de souveraineté selon Bodin.

Le droit de faire la loi · de rendre la justice · de battre monnaie · de lever une armée.

Que signifie la « compétence de sa compétence », et de qui vient la formule ?

L'État **détermine lui-même l'étendue de ses propres compétences**. Formule du juriste allemand **Jellinek**.

Donne la formule de Rousseau sur la puissance souveraine, et sa source.

« **Il est de l'essence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée : elle peut tout ou elle n'est rien** » — *Lettres écrites de la montagne*.

Cite les trois titulaires possibles de la souveraineté.

Monarchie (un seul) · **oligarchie** (quelques-uns) · **démocratie** (tous).

Quel exemple de limitation librement acceptée le support donne-t-il, et à quoi l'oppose-t-il ?

Les **limitations de souveraineté dans le cadre de l'Union européenne**, du fait notamment de la **politique monétaire commune**. Cette acceptation volontaire **se distingue des protectorats** du temps de la colonisation, où la limitation était subie.

Énonce le paradoxe de la soumission de l'État au droit.

« **Comment l'État ou le pouvoir politique peut-il être soumis au droit puisque c'est lui qui l'a créé ?** » Une conception absolue de la souveraineté conduit à penser qu'il **ne peut être soumis à des règles qu'il a lui-même créées**.

Expose la théorie du droit naturel, et sa difficulté.

Il existerait « **un droit préexistant, constaté et non pas créé, en dehors des lois de l'État, fondé sur la raison et idéal, et qui s'impose à l'État, quel qu'il soit, où qu'il soit et à n'importe quelle époque** ». Difficultés : **cerner son contenu** ; et « **s'il y a un droit naturel, la souveraineté n'est plus illimitée** ».

Quel mythe illustre le droit naturel, et que permet-il de justifier ?

Le mythe d'**Antigone**, qui oppose **les lois justes et les lois injustes**. « **Le droit naturel peut justifier la désobéissance s'il y a des lois injustes**. » Pour **Aristote**, « la Nature est la Raison ».

Expose la théorie de l'autolimitation, avec son adage, et son point faible.

« **L'État consent à se lier lui-même en posant la règle** » — *patere legem quam fecisti*, « respecte la règle que tu as faite ». Point faible : la question des garanties, et « **l'autolimitation est-elle éternelle, et peut-on dépendre du seul bon vouloir de l'État ?** »

Qu'est-ce que l'État de droit, et que dit le support de sa solidité ?

« **Une formule traduite de l'allemand** » qui « **impose que l'État soit lui-même soumis au droit** ». C'est « **une évolution récente, fragile, qui est loin d'être universelle** ».

Que possède l'État en matière de contrainte, et quelle conséquence pour les particuliers ?

Le **monopole de la force organisée**. Conséquence : pour faire respecter un contrat, **les particuliers doivent s'adresser à l'État**, car « **il n'y a pas de droit de se faire justice à soi-même** ».

Définis la légitimité, et distingue-la de la légalité.

Légitimité : l'acceptation du pouvoir par les gouvernés — « une notion abstraite qui repose sur l'idée de consensus et de croyance ». **Légalité** : la conformité au **droit en vigueur**. « **Sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force.** »

Quel exemple historique illustre la dissociation de la légalité et de la légitimité ?

Le **régime de Vichy, entre 1940 et 1944**. Il a fallu l'**ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine** pour retrouver l'adéquation.

Donne la définition de la personnalité morale de l'État.

L'État est « **une organisation dotée de la personnalité morale** », « **une entité abstraite, distincte de la personne de ceux qui parlent en son nom** ». Elle donne **une existence et une capacité juridiques** à des groupements d'individus poursuivant un but identique.

Cite trois conséquences pratiques de la personnalité morale de l'État.

L'État est engagé par ses décisions **quels que soient les hommes au pouvoir** — « le roi est mort, vive le Roi » · **les gouvernants ne sont pas propriétaires de leurs fonctions, ils en sont titulaires** — « locataire de l'Élysée » · **le patrimoine des gouvernants est distinct de celui de l'État** · l'État peut **posséder, contracter, engager sa responsabilité, être engagé en justice**.

À quelle conception la personnalité morale s'oppose-t-elle, et quel texte de 1566 la combat ?

À la **conception patrimoniale**, héritée de la féodalité, où les charges publiques étaient une **propriété vendable** — la **vénalité des offices**. L'édit de Moulins de 1566 pose l'**inaliénabilité du domaine du royaume**.

Titulaire de la souveraineté ou forme d'État : quelle différence ?

Le **titulaire** répond à *qui détient la souveraineté* ? — un seul, quelques-uns, tous. La **forme d'État** répond à *comment le pouvoir se répartit-il sur le territoire* ? — unitaire, fédéral, confédéral. **Une monarchie peut être unitaire, une démocratie fédérale.**

Distingue droit positif et droit naturel.

Droit positif : le droit **posé**, effectivement en vigueur à un moment et dans un lieu donnés. **Droit naturel** : un droit **constaté et non pas créé**, fondé sur la raison, qui s'imposerait à tout État, en tout lieu et à toute époque.

Section 2.4 — L'État unitaire

Quelles sont les deux formes juridiques d'États, avec un exemple de chaque ?

L'**État simple** ou **unitaire**, comme la **France** ; l'**État composé**, « qui suppose une union ou un groupement d'États », comme les **États-Unis, l'Allemagne, la Suisse**. « Il y a aussi, entre ces deux extrêmes, quantité de situations intermédiaires. »

Donne la définition de l'État unitaire et sa conséquence juridique.

« **Unité du pouvoir politique, avec un seul centre de décisions politiques. Il n'y a qu'un seul État.** » Conséquence : « **il n'existe qu'une seule catégorie de lois** », qui s'appliquent sur tout le territoire. « **La loi est nationale, les autres règles de droit sont locales.** »

Cite les quatre unités de l'indivisibilité.

Tous les citoyens sont soumis **au même pouvoir (unité de constitution), aux mêmes lois (unité de législation), au même gouvernement (unité de gouvernement) et aux mêmes tribunaux**.

L'indivisibilité est-elle propre à la République ? Prouve-le.

Non. L'article 1^{er} du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791 disposait : « **Le Royaume est un et indivisible** » — texte monarchique et antérieur à l'article 1^{er} de la Constitution de 1958.

Pourquoi l'indivisibilité est-elle affirmée à partir de 1792 ?

« **Afin de lutter contre les ennemis de la Révolution, accusés de fédéralisme.** » En France, « fédéralisme » a longtemps été une accusation.

Quelle exception au droit unique existe en France, et depuis quand ?

Le droit d'Alsace-Moselle, depuis la loi du 1^{er} juin 1924, qui reprend des éléments du droit allemand.

Cite quatre États unitaires autres que la France.

La Chine, le Portugal, l'Algérie, le Royaume-Uni, la Pologne.

Donne la définition de la déconcentration.

« **Un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État. Les attributions de l'État sont réparties entre des autorités de l'État, nommées par lui, dans des circonscriptions administratives de l'État.** »

Donne la formule d'Odilon Barrot sur la déconcentration.

« **C'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche.** »

Comment s'exerce le contrôle hiérarchique sur une autorité déconcentrée ?

Sur les actes : par un **pouvoir d'injonction** et un **pouvoir de réformation**. **Sur les personnes :** par la **nomination** et la **révocation**.

Cite cinq autorités déconcentrées.

Les **préfets** · les **directeurs départementaux ou régionaux des services déconcentrés** · les **recteurs d'académie** · les **maires** · les **procureurs généraux et de la République**.

Qui crée les préfets, et par quel texte daté ?

Napoléon Bonaparte, par la loi du 28 pluviôse an VIII, soit le **17 février 1800**.

Cite les deux formules critiques de la centralisation française.

« **Paris et le désert français** » — le géographe **Jean-François Gravier**, en 1947 (nom absent du support). Et **Lamennais**, au XIX^e siècle : « **l'apoplexie du centre et de la paralysie des extrémités** ».

Donne la définition de la décentralisation.

« **La reconnaissance de collectivités, ou d'entités administratives, distinctes de l'État pris en tant que personne morale, dotées elles aussi de la personnalité morale, agissant selon un principe d'autonomie, qui est différent du contrôle hiérarchique.** » Elle leur donne une **autonomie juridique et financière**.

Cite les trois limites des collectivités décentralisées.

① Elles administrent, elles ne légifèrent pas. ② Elles n'ont pas la compétence de leurs compétences — article 72 al. 3 : elles s'administrent librement « dans les conditions prévues par la loi ». ③ Elles ont une autonomie, non une indépendance : elles subissent une tutelle ou contrôle de légalité.

Cite les trois actes de la décentralisation avec leurs textes.

Acte I : loi du 2 mars 1982 · Acte II : révision constitutionnelle du 28 mars 2003 · Acte III : réforme des collectivités territoriales de 2010 — « présentée par les uns comme un acte III, par les autres comme l'acte I d'une re-centralisation ».

Le test infallible pour distinguer déconcentration et décentralisation ?

Qui peut révoquer celui qui décide ? Si c'est l'État → déconcentration. Si ce sont les électeurs → décentralisation.

Quelles critiques le support adresse-t-il à la décentralisation, et que garantirait la centralisation ?

Critiques : les notables locaux, le développement de la corruption, le gaspillage, l'augmentation des disparités entre collectivités riches et pauvres. La centralisation garantirait « l'anonymat du pouvoir et l'égalité de traitement ».

Qu'est-ce que l'État régional, et quels exemples ?

Une situation intermédiaire entre l'État unitaire et l'État fédéral, dite aussi État autonome : l'Italie et l'Espagne. Le partage des compétences se fait dans la Constitution, qui autorise ces collectivités à s'organiser partiellement.

Quelle phrase du support résume la relation entre toutes les formes d'États ?

« Il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature, selon l'existence d'une plus ou moins grande autonomie. »

Cite l'article 1^{er}, alinéa 1, de la Constitution de 1958, et la phrase ajoutée en 2003.

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Depuis le 28 mars 2003 : « Son organisation est décentralisée. »

Cite l'article 72 alinéa 3 et ses trois mots décisifs.

« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » « Dans les conditions prévues par la loi » (pas de compétence de sa compétence), « élus », « réglementaire » (des règlements, pas des lois).

Tutelle a priori et contrôle de légalité : quelle différence, et depuis quand ?

Avant 1982, la tutelle *a priori* : le préfet approuvait les actes avant leur application, y compris sur leur opportunité. Depuis la loi du 2 mars 1982, le contrôle de légalité *a posteriori* : le préfet défère au tribunal administratif les actes qu'il juge illégaux, et seul le juge annule.

Que contient l'acte II de la décentralisation (28 mars 2003) ?

Une révision constitutionnelle : « son organisation est décentralisée » à l'article 1^{er}, les régions dans la Constitution, le droit à l'expérimentation, le référendum local et l'autonomie financière des collectivités.

Pourquoi le maire est-il à la fois autorité déconcentrée et autorité décentralisée ?

Il agit comme **agent de l'État** pour l'état civil ou la police — autorité **déconcentrée** — et il est l'**exécutif élu** d'une collectivité territoriale — autorité **décentralisée**. Commune, département et région désignent à la fois une circonscription et une collectivité : **« une des difficultés de l'organisation administrative française »**.

Pourquoi une compétence inscrite dans la Constitution protège-t-elle mieux qu'une compétence donnée par la loi ?

Une compétence donnée par la **loi** peut être reprise par une **loi** ordinaire ; une compétence inscrite dans la **Constitution** exige une **révision constitutionnelle**. C'est ce qui rapproche l'**État régional** de l'État fédéral.

Section 2.5 — L'État composé

Donne la définition de la confédération.

« La confédération est une association d'États par un traité international. »

Cite quatre caractères de la confédération.

Décisions **en général à l'unanimité** · décisions **non directement applicables**, nécessitant la **ratification** · les États **conservent leur souveraineté et leur existence internationale** · **un membre peut en principe se retirer**. Domaines : **diplomatie ou militaire**.

Quel événement historique illustre l'enjeu du retrait ?

La guerre de Sécession, « enjeu majeur entre les Confédérés et les Nordistes, assimilés à des fédéralistes ou partisans du pouvoir central ».

Cite trois confédérations historiques avec leurs dates.

Confédération des États-Unis d'Amérique du Nord, 1778-1787 · Confédération helvétique avant 1848 · Confédération germanique, 1815-1866, puis Confédération de l'Allemagne du Nord jusqu'en 1871.

Cite deux confédérations contemporaines.

Le **Commonwealth**, « mais les liens sont très distendus » · la **CEI**, qui rassemble les ex-républiques soviétiques **sauf les États baltes, depuis 1991**.

La confédération mène-t-elle toujours au fédéralisme ?

Non. « Souvent la Confédération est une étape vers une intégration plus poussée » — « *la fédération est une confédération qui a réussi* » — **mais il existe aussi des confédérations de dislocation comme la CEI.**

Pourquoi l'Union européenne n'est-elle ni tout à fait une confédération ni une fédération ?

Confédérale : elle naît de **traités** ; ses compétences initiales étaient **essentiellement économiques**. **Fédérale** : son droit **prime sur le droit interne** et est **directement applicable sans ratification**. « Seule la Constitution échappe (provisoirement ?) à cette primauté », sous réserve des **articles 88-1 et suivants**.

Cite les traités européens avec leurs dates.

Communautés : **1951 et 1957 · Maastricht, signé le 7 février 1992 · Amsterdam 1997 · Nice 2001 · Lisbonne 2007.**

Donne la définition de l'État fédéral.

« Une union d'États, au sens du droit constitutionnel, au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États. Des États souverains acceptent d'abandonner des compétences pour former un nouvel État : il y a donc création d'un État supplémentaire. »

Quelle différence d'acte fondateur entre confédération et fédération ?

« Ce fédéralisme naît par une Constitution, à la différence de la Confédération qui naît d'un Traité. »

Qui, de l'État fédéral ou des États fédérés, entretient des relations internationales ?

L'État fédéral seul. « Cet État fédéral est le seul qui subsiste au niveau international. Lui seul peut entretenir des relations internationales. »

Comment s'appellent les entités fédérées selon les pays ?

Provinces au Canada · cantons en Suisse · Länder en Allemagne et en Autriche · régions en Belgique · États en Australie, en Inde et aux États-Unis.

Quelle est la devise des États-Unis, et comment le support la traduit-il ?

E pluribus unum, « Unité dans la diversité ».

Combien de principes organisent le fédéralisme, selon chaque source ?

Trois selon la diapositive 9 — **superposition, autonomie, participation**. Deux selon le polycopié, **systematisés par Georges Scelle** — **autonomie, participation**. Le polycopié décrit la **superposition sans la nommer**.

Énonce le principe d'autonomie et la règle du dédoublement.

Les **trois éléments de l'État** doivent se retrouver **aux deux niveaux : deux territoires** — le fédéral est la somme des fédérés · **deux populations** — chacun est **citoyen fédéral et citoyen fédéré** · **deux Constitutions**.

Comment se partagent les compétences dans un État fédéral ?

Compétence générale ou de droit commun au niveau fédéré, d'interprétation **large** · **compétence d'exception ou d'attribution au niveau fédéral**, énumérée et d'interprétation **restrictive**.

Cite les deux exceptions au partage classique des compétences.

Le **Canada**, où ce sont les **provinces** qui ont les compétences **résiduelles** — « d'où la permanence du problème québécois » · l'**Allemagne**, avec **trois listes (articles 70 et suivants)** : exclusive du **Bund**, exclusive des **Länder**, et **concurrente**, régie par le **principe de subsidiarité**.

Quelles compétences sont réservées à l'État fédéral ?

Les **compétences externes** : **diplomatie, militaire, économique, monétaire, citoyenneté et nationalité**.

Cite les deux exceptions à ce monopole des compétences externes.

Le **Québec** a signé directement avec la France un accord dénommé « **entente** » et dispose à Paris d'une **délégation générale avec statut diplomatique** · du temps de l'**URSS**, l'**Ukraine** bénéficiait d'un **siège à l'ONU**.

En quoi l'État fédéré diffère-t-il de la collectivité décentralisée ?

« L'État fédéré est a priori très différent de la collectivité décentralisée, pour laquelle l'autonomie n'est qu'administrative. »
Le fédéré a une **Constitution, un parlement, des tribunaux**, et il **légifère**.

Qui protège le partage des compétences dans un État fédéral ?

Une **juridiction constitutionnelle** : la **Cour suprême** aux États-Unis, la **Cour constitutionnelle allemande**. Le support note qu'elles « **contribuent en pratique à renforcer le centralisme juridique, et donc politique** ».

Énonce le principe de participation.

« Les États fédérés sont associés à l'organisation de l'État fédéral ainsi qu'à la révision de la Constitution fédérale, ce qui est logique puisque l'État fédéral résulte au départ d'un accord volontaire entre les États membres. »

Comment s'appellent les deux chambres aux États-Unis et en Allemagne ?

États-Unis : **Sénat** (chambre des États) et **Chambre des représentants** (chambre du peuple). **Allemagne** : **Bundesrat** (chambre des États) et **Bundestag** (chambre du peuple).

À quoi participe le Sénat américain, au-delà de la loi ?

À l'œuvre **législative et budgétaire**, mais aussi à certaines attributions de l'exécutif : la **ratification des traités** et la **confirmation des nominations** à des emplois fédéraux — « ministres » fédéraux, membres de la Cour suprême.

De qui le Bundesrat est-il composé, et selon quel article ?

De **membres des gouvernements des Länder**, selon l'**article 51 de la Loi fondamentale allemande**. L'**article 50** en fixe le rôle : « les Länder participent à la législation et à l'administration de la fédération ».

La représentation à la seconde chambre est-elle toujours égalitaire ?

Non. Égalitaire aux États-Unis. **Intermédiaire** en Suisse : l'**article 150 de la Constitution de 1999** donne **un député** à six cantons (Obwald, Nidwald, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Appenzel Rhodes-Extérieures et Rhodes-Intérieures) et **deux** aux autres. **Pondérée** en RFA, selon la taille ou la démographie.

Comment les États membres participent-ils à la désignation de l'exécutif fédéral américain ?

Le président **n'est pas élu au suffrage universel direct**, mais « **avec un mécanisme de décompte des mandats électoraux par État** ».

Quelles conditions pour amender la Constitution des États-Unis ?

Une adoption à la **majorité des deux tiers des chambres du Congrès**, puis une **ratification par au moins les trois quarts des « législatures »** ou Congrès fédérés, c'est-à-dire 38.

Pourquoi la révision d'une Constitution fédérale est-elle volontairement difficile ?

Parce qu'elle est « **la garantie majeure** » des États membres : « ces contraintes sont volontaires, afin de **protéger l'équilibre entre la Fédération et les États fédérés** ».

Déduis les cinq caractères de la confédération du seul mot « traité ».

Un traité lie des **souverains** → ils gardent leur souveraineté · il n'engage que ceux qui consentent → **unanimité** · il ne crée pas de droit interne → **ratification** · il se dénonce → **retrait** possible · il ne crée pas d'État → structure **interétatique**. La **fédération**, née d'une Constitution, les inverse un à un.

Définis le principe de subsidiarité, et donne son application allemande.

Une compétence partagée s'exerce **au niveau le plus bas possible** ; le niveau supérieur n'intervient que si l'objectif ne peut être mieux atteint en dessous. En Allemagne : sur les compétences **concurrentes**, les **Länder** légifèrent, la Fédération n'intervient « **s'il apparaît un besoin de législation fédérale** ».

100 sénateurs, 46 députés, 3 à 6 voix : de quoi s'agit-il ?

Des trois types de représentation des États membres : **égalitaire** — 2 sénateurs × 50 États = **100** ; **intermédiaire** — Conseil des États suisse, 20 cantons × 2 + 6 × 1 = **46** (article 1. ; **pondérée** — Bundesrat, **3 à 6 voix par Land** selon sa population (article 51).

Pourquoi l'État fédéral est-il « une synthèse de l'État unitaire et de la Confédération » ?

De l'**État unitaire**, il prend l'**unité vers l'extérieur** — un seul sujet international ; de la **confédération**, la **pluralité à l'intérieur** — des États membres qui gardent Constitution, parlement et tribunaux. **E pluribus unum**.

Un État fédéré peut-il être lui-même un État unitaire ?

Oui : « chacun de ces États fédérés est lui-même un **État unitaire avec ses collectivités décentralisées** », sur lesquelles il exerce un contrôle qui **ressemble à la tutelle**. Les deux modèles s'emboîtent.

4.3 — Moyens mnémotechniques

Ce qu'il faut retenir	Le moyen
Le plan du chapitre	« Quand, quoi, comment » — l'origine, les éléments, les formes : la diapositive 1 elle-même
Rousseau / Weber	« R comme Raison de l'obéissance, W comme War » — Rousseau fonde (pourquoi obéir ?), Weber explique par la guerre (comment est-il né ?)
Les critiques	« Le contrat, personne ne l'a signé ; la guerre, personne ne l'a voulue » — abstrait et unanime / nie les regroupements volontaires
Les trois éléments et leurs qualificatifs	« Terre, gens, pouvoir — matériel, personnel, formel » : du plus concret au plus abstrait, dans l'ordre du plan
Les zones maritimes	« 12 + 188 = 200 » — et « 1 852 », l'année de naissance à retenir pour le mille marin
Allemande / française	« Ce qu'on est / ce qu'on veut » — la langue et la race, ou le vouloir-vivre ; Renan, « un plébiscite de tous les jours »
Le principe des nationalités	« 89, 15, 48, 19 » — né, combattu à Vienne, renaît, triomphe à Versailles
Les caractères de la souveraineté	« SIP » — Suprême, Indivisible, Perpétuel (Bodin : Absolue à la place de suprême)
Les quatre marques de Bodin	« Loi, juge, sou, soldat » — faire la loi, rendre la justice, battre monnaie, lever une armée
De / dans l'État	« DE = dehors, DANS = dedans » — extérieure, intérieure
Les titulaires	« Un, quelques-uns, tous » — monarchie, oligarchie, démocratie
L'autolimitation	Patere legem quam fecisti — « Tu l'as faite, tu la subis »
Légalité / légitimité	« Légal = la loi ; légitime = la foi » — la conformité, ou la croyance ; Vichy les sépare

Ce qu'il faut retenir	Le moyen
Les quatre unités de l'indivisibilité	« Un pouvoir, une loi, un gouvernement, un juge »
Déconcentration / décentralisation	« Le préfet est nommé, le maire est élu » — puis le test : qui révoque ? Et Barrot : même marteau, manche raccourci
Les trois limites de la décentralisation	« Administrer, pas légiférer ; la loi fixe le domaine ; autonomie, pas indépendance » — la collectivité décide de la manière, jamais du domaine
Les actes de la décentralisation	« 82, 03, 10 » — Defferre, la Constitution, les métropoles
Confédération / fédération	« Traité = on peut partir ; Constitution = on reste » — tout le reste découle de l'acte fondateur
Les trois principes	« SAP » — Superposition, Autonomie, Participation ; Scelle a systématisé A et P
Le partage des compétences	« Ce qui n'a pas été donné est gardé » — droit commun aux États fédérés, liste au fédéral
La révision américaine	« Deux tiers, trois quarts, trente-huit »
La conclusion universelle	« Degré, pas nature »

4.4 — Le schéma qui relie tout

L'ÉTAT = « l'institutionnalisation du pouvoir politique » – forme historique

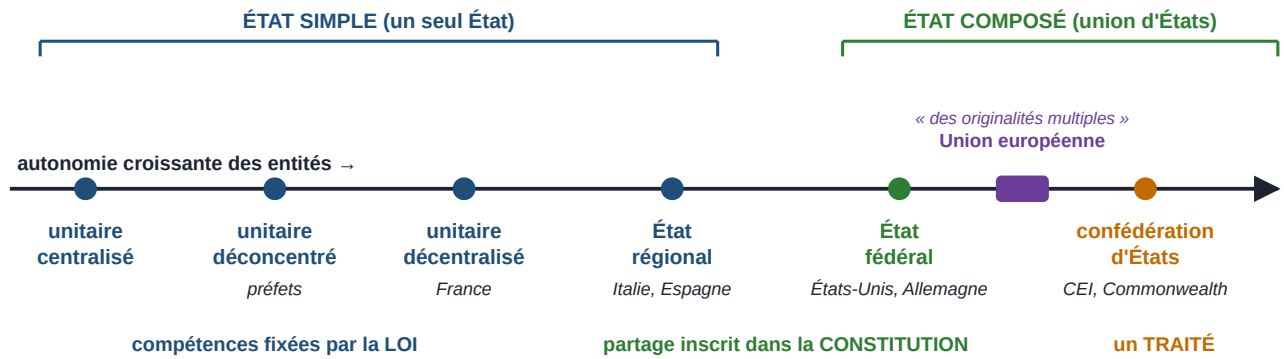
— QUAND ? Rousseau : le pacte social, l'État VOULU – abstrait, unanimité
Weber : l'évolution naturelle, l'État SUBI – nie le volontaire
→ l'une FONDE la légitimité, l'autre EXPLIQUE l'apparition

— QUOI ? territoire – matériel : 12 / 188 / jusqu'à 200 milles, art. 53
population – personnel : ≠ nation (allemande / française)
→ État-nation, nationalités, droit des peuples, art. 88-3
pouvoir — formel : SOUVERAINETÉ (Bodin, 1576)
suprême, indivisible, perpétuelle · de / dans · 4 marques
compétence de sa compétence (Jellinek)
soumis au droit ? naturel · autolimitation → État de droit
contrainte + LÉGITIMITÉ (Vichy) · PERSONNE MORALE (1566)

— COMMENT ? ÉTAT SIMPLE – unitaire : 1 centre, 1 catégorie de lois
| déconcentration : agents NOMMÉS, contrôle hiérarchique
| décentralisation : conseils ÉLUS, personne morale, art. 72
| État régional : partage inscrit dans la Constitution
ÉTAT COMPOSÉ
| confédération = TRAITÉ : souverains, ratification, retrait
| Union européenne : traités, mais primauté
| fédération = CONSTITUTION : superposition, autonomie,
participation (Scelle)

Toute comparaison se conclut : plus de différences de DEGRÉ que de NATURE

Les formes d'État, rangées par autonomie croissante des entités qui les composent



« Il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature »

Les formes d'État sur une seule échelle : la figure à savoir redessiner

5 — Entraînement

Niveau 1 : à la fin de chaque cycle APPRENDRE (P4), les questions de la section étudiée. **Niveaux 2 à 4** : pomodoros S'ENTRAÎNER, document fermé, chronomètre, correction au barème, chaque erreur classée — **connaissance, méthode ou inattention**.

Méthode de l'épreuve — format, minutage, gabarits, citations

À consulter avant les niveaux 2 à 4, puis la veille. En droit, **la structure de la réponse vaut autant que son contenu** : une même connaissance mal ordonnée perd la moitié de ses points.

Le format de l'épreuve

PIÈGE FRÉQUENT — LE FORMAT N'EST DONNÉ PAR AUCUN DES DEUX SUPPORTS — HYPOTHÈSE EXPLICITE

Ni le polycopié ni les diapositives ne précisent la nature, la durée ou le barème de l'épreuve. **Ce cours ne l'invente pas**. Voici l'hypothèse retenue, et la raison :

Hypothèse : épreuve écrite, questions de cours et/ou dissertation courte, sans document.

Pourquoi. Institutions politiques appartient à l'unité « **Environnement des organisations** » (6 ECTS, BCC 2), avec Introduction au droit. Le support est un cours de **droit constitutionnel** rédigé — pas un recueil d'exercices chiffrés. Un chapitre bâti sur des **définitions, des distinctions et des exemples** se contrôle par des questions de cours et des comparaisons rédigées, non par un QCM de calcul.

Ce que cette hypothèse change, et ce qu'elle ne change pas. Elle ne change **rien** au cours (§ 2) : les définitions, dates et distinctions se savent dans tous les cas. Elle détermine seulement la forme des niveaux 2 à 4, construits sur trois exercices types : **définir, distinguer deux notions voisines, rédiger une réponse structurée**.

La demande est inscrite dans **SOURCES.md**. Avec le format réel, les niveaux 2 et 4 sont recalibrés en une passe.

Le minutage

PIÈGE FRÉQUENT — LA DURÉE N'EST PAS DONNÉE — RÈGLE INDÉPENDANTE DE LA DURÉE

Phase	Part du temps	Ce que tu fais
Lecture et plan	15 %	Lire tout le sujet · repérer le barème · écrire le plan au brouillon , en deux ou trois parties
Rédaction	75 %	Dans l'ordre du rendement : définitions d'abord, développements ensuite
Relecture	10 %	Les dates , les numéros d'article , les noms propres — c'est là que se perdent les points bêtes

La règle qui vaut pour toute épreuve écrite : si le barème est sur 20 et le temps utile de T minutes, chaque point vaut $T/20$ minutes. Une question à 4 points ne mérite pas plus d'un cinquième du temps, quel que soit ton enthousiasme.

Gabarit 1 : « Définissez... » ou « Qu'est-ce que... ? »

Quatre lignes, toujours dans cet ordre.

1. **La définition**, dans la formulation du cours, au mot près.
2. **L'attribution** s'il y en a une : auteur, texte, article, date.
3. **Un exemple** tiré du support.
4. **La notion voisine dont il faut la distinguer**, en une demi-phrase.

CORRIGÉ — EXEMPLE APPLIQUÉ — « QU'EST-CE QUE LA DÉCONCENTRATION ? »

« La déconcentration est un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État : les attributions de l'État sont réparties entre des autorités de l'État, nommées par lui, dans des circonscriptions administratives de l'État. Odilon Barrot en a donné la formule : "c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche". Les préfets, les recteurs d'académie ou les procureurs de la République sont des autorités déconcentrées. Elle se distingue de la décentralisation en ce que l'autorité déconcentrée reste soumise à un contrôle hiérarchique — pouvoir d'injonction et de réformation, nomination et révocation — alors que la collectivité décentralisée, dotée de la personnalité morale, n'est soumise qu'à une tutelle. »

Quatre lignes, quatre sources de points : définition exacte, citation attribuée, exemples, distinction.

Gabarit 2 : « Distinguez X et Y »

C'est la question la plus probable de ce chapitre — il est bâti sur les dix comparaisons du § 3.3. Jamais définir X puis Y : opposer terme à terme.

1. Une phrase qui annonce le critère de distinction.
2. Un tableau ou des phrases parallèles construites sur le même patron.
3. Une phrase qui dit pourquoi la distinction compte, ou qui la nuance.

CORRIGÉ — EXEMPLE APPLIQUÉ — « DISTINGUEZ LA CONFÉDÉRATION ET L'ÉTAT FÉDÉRAL »

« Le critère de distinction est l'acte fondateur : la confédération naît d'un traité international, l'État fédéral d'une Constitution. Tous les autres caractères en découlent.

	Confédération	État fédéral
Acte fondateur	Un traité international	Une Constitution
Création d'un État nouveau	Non — une structure interétatique	Oui — « création d'un État supplémentaire »
Souveraineté internationale	Conservée par chaque État membre	Seul l'État fédéral la détient
Décisions	En général à l'unanimité, et non directement applicables : ratification	Directement applicables
Retrait	Possible en principe	Refusé

L'enjeu du retrait n'est pas théorique : ce fut l'enjeu majeur de la guerre de Sécession entre les Confédérés et les Nordistes, ces derniers assimilés à des fédéralistes.

La distinction doit toutefois être nuancée, car le passage de l'une à l'autre est historique : les États-Unis furent une confédération de 1778 à 1787, la Suisse jusqu'en 1848, d'où la formule selon laquelle "la fédération est une confédération qui a réussi". Mais l'inverse existe aussi, avec les confédérations de dislocation telles que la CEI, créée en 1991. »

Gabarit 3 : la question développée ou la dissertation courte

Quatre temps, et le plan s'écrit au brouillon avant la première phrase.

Temps	Contenu	Longueur
1. Définir et délimiter	Définir les termes du sujet · annoncer ce qu'on traite et ce qu'on écarte	3-5 lignes
2. Première partie	Le premier versant, avec définitions, exemples datés, citations	⅓ du développement
3. Seconde partie	Le versant opposé ou complémentaire	⅓ du développement
4. Conclure en nuancant	Ce que la distinction ne recouvre pas — degrés plutôt que natures	3-5 lignes

MÉTHODE — LES TROIS PLANS QUI MARCHENT SUR CE CHAPITRE

Plan comparatif — *Distinguez X et Y.* **I.** Ce qui les oppose · **II.** Ce qui les rapproche, ou ce qui nuance l'opposition.

Plan notionnel — *Qu'est-ce que la souveraineté ?* **I.** La notion (définition, auteur, caractères) · **II.** Ses limites (limitations acceptées, doctrines de soumission au droit).

Plan chronologique — *L'évolution de l'État unitaire français.* **I.** La centralisation (monarchie, Jacobins, préfets de l'an VIII) · **II.** Son tempérament (déconcentration, puis les trois actes de la décentralisation, 1982, 2003, 2010).

Dans les trois cas, la conclusion est la même phrase, et elle vient du support : « *il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature* ».

Citer correctement : ce qui rapporte, ce qui coûte

PIÈGE FRÉQUENT — LES QUATRE RÈGLES DE CITATION EN DROIT

1. **Un article se cite avec son numéro et son texte.** Pas « la Constitution dit que la France est indivisible », mais « **l'article 1^{er} de la Constitution de 1958 dispose que "la France est une République indivisible"** ».
2. **Une loi se cite avec sa date complète.** « **La loi du 2 mars 1982** », pas « la loi de 1982 ».
3. **Un auteur se cite avec son apport, pas seul.** « Bodin » ne vaut rien ; « **Jean Bodin, en 1576, dans *De la République*** » vaut le point.
4. **Une citation entre guillemets doit être exacte.** Si tu n'es pas sûr des mots, **reformule sans guillemets** : une citation fautive entre guillemets coûte plus qu'une paraphrase juste.

Le vocabulaire juridique qui fait la différence : un texte **dispose** (il ne « dit » pas) · une règle **s'applique** · une autorité **est compétente** · un acte est **conforme** ou **contraire** · une compétence est **exclusive**, **concurrente** ou **résiduelle** · un contrôle est **hiérarchique** ou **de tutelle**.

Les phrases qui rapportent

Situation	La phrase
Il faut conclure une comparaison de formes d'États	« Il existe plus de différences de degré entre ces formes d'États que des différences de nature , selon l'existence d'une plus ou moins grande autonomie. »
On te demande si l'État est soumis au droit	« La question n'est pas strictement juridique : elle est politique. L' État de droit est une évolution récente, fragile, et loin d'être universelle . »
On te demande de distinguer légalité et légitimité	« Le régime de Vichy, entre 1940 et 1944 , a illustré cette dissociation ; il a fallu l' ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine pour la résorber. »
Il faut justifier qu'une collectivité n'est pas un État	« Elle n'a pas la compétence de ses compétences : elle s'administre librement " dans les conditions prévues par la loi ", selon l' article 72 alinéa 3 . »
On t'interroge sur l'indivisibilité française	« Ce caractère n'est pas propre à la République : l' article 1^{er} du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791 disposait déjà que " <i>le Royaume est un et indivisible</i> ". »
Il faut nuancer une théorie de l'origine de l'État	« Les deux théories ne répondent pas à la même question : l'une fonde la légitimité du pouvoir, l'autre explique son apparition . »
On te demande la souveraineté selon Bodin	« Sa définition est essentiellement négative : une souveraineté-indépendance , définie par rapport à d'autres souverains. »
Il faut citer les principes du fédéralisme	« Trois principes : superposition, autonomie, participation — les deux derniers ayant été systématisés par Georges Scelle . »

Niveau 1 — Questions de cours

Section 2.1 — L'État : définition, histoire et origine

POINT D'EXAMEN — SIX QUESTIONS (10 MINUTES)

1. Donne les deux formules qui définissent l'État, et son étymologie.
2. Cite les trois sens du mot « état » avec un exemple chacun. Lequel intéresse le droit constitutionnel ?
3. Pourquoi dit-on que l'État est une « forme historique et contingente » ? Donne sa trajectoire en trois temps.
4. Expose la théorie contractualiste : auteur, fondement, formule, critique.
5. Expose la théorie de l'évolution naturelle : auteur, fondement, mécanisme, critique.
6. Laquelle des deux théories est la bonne ?

CORRIGÉ — CORRIGÉ

1. « **L'État est la forme habituelle, dans les sociétés dites développées, de l'organisation du pouvoir politique. Il est le cadre à l'intérieur duquel naissent et se développent les règles constitutionnelles.** » Plus court : « **l'institutionnalisation du pouvoir politique** ». Étymologie : le latin *stare*, « se tenir debout ».
2. ① **Une manière d'être** — « je suis dans tous mes états » · ② **une manière d'être avec un statut juridique visant un groupe** — les États généraux, le Tiers-État · ③ **la manifestation du pouvoir politique et ceux qui l'exercent**, avec une majuscule — « chef de l'État ». **Le troisième.**
3. Parce qu'elle correspond à « un certain degré de développement de la civilisation occidentale » et que « des sociétés ont pu vivre sans État ». **Née** dans la Rome antique, **effondrée** après les invasions malgré Charlemagne, **ressuscitée** à la Renaissance, aux XVI^e et XVII^e siècles.
4. **Rousseau.** Un **accord de volonté** pour protéger les intérêts de chacun : les individus s'associent par un **pacte**. « Chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant » (*Du contrat social*, 1762). Critique : « **le contrat est abstrait et implique l'unanimité** ».
5. **Weber.** Un **constat** : l'évolution des sociétés, transformées pour répondre aux **menaces (guerres)** et permettre la paix. L'État, « résultat d'un long processus de **compétition**, de **centralisation** et de **différenciation des fonctions sociales** ». Critique : il « **nie les regroupements volontaires (cultures, origines)** » et **met en avant la guerre**.
6. **Aucune ne l'emporte** : elles ne répondent pas à la même question. Le contractualisme **fonde la légitimité** (question normative), l'évolution naturelle **explique l'apparition** (question positive).

Section 2.2 — Le territoire et la population

POINT D'EXAMEN — SEPT QUESTIONS (12 MINUTES)

1. Récite la formule du photocopié sur les trois éléments constitutifs, et donne la qualification de chacun.
2. Distingue le sens large et le sens étroit du mot « État », et la troisième opposition.
3. Définis le territoire. La discontinuité, l'enclavement ou la petitesse empêchent-ils d'être un État ? Un exemple chacun.
4. Donne les zones maritimes avec leur étendue et leur régime, et convertis 200 milles en kilomètres.
5. Définis la population et la nation. Que signifie « refus des apatrides » ?
6. Oppose les deux conceptions de la nation.
7. Énonce le principe des nationalités, sa trajectoire en quatre dates, et sa forme moderne avec ses deux sources.

CORRIGÉ — CORRIGÉ

1. « **Le droit international et le droit constitutionnel définissent l'État par trois éléments constitutifs que sont un territoire, une population et une organisation politique qui exerce l'autorité de façon souveraine, c'est-à-dire qui n'est pas obligée de tenir compte d'autres règles que les siennes, sinon celles du droit international.** » Territoire **matériel**, population **personnel**, pouvoir **formel et abstrait**.
2. **Large** : les trois éléments réunis. **Étroit** : le pouvoir politique central, opposé aux collectivités territoriales, ou synonyme de « gouvernement ». **Troisième** : l'État puissance publique face à la **société civile**.
3. « La partie de l'espace géographique qui "appartient" à l'État [...], l'espace sur lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir », délimité par des frontières. **Non** : discontinuité — la France et l'outre-mer ; enclavement — Saint-Marin ; petitesse — Monaco, le plus petit État membre de l'ONU.
4. **Mer territoriale : 12 milles**, compétences identiques à la terre · **ZEE : 188 milles de plus, jusqu'à 200 milles**, droits souverains économiques, navigation libre · **haute mer** : liberté · **espace aérien** souverain au-dessus de la terre et de la mer territoriale · **extra-atmosphérique** : libre. $200 \times 1\,852 = 370\,400$ m, soit **370,4 km**.
5. **Population** : « un groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État ». **Nation** : « un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis [...] par des liens à la fois matériels et spirituels, et qui se conçoivent comme différents » des autres. **Apatride** : personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant ; la population suppose un rattachement juridique.
6. **Allemande** — **objective** : géographie, langue, religion, idéologie, race ; déterministe ; apogée sous le III^e Reich à partir de 1933. **Française** — **subjective** : Fustel de Coulanges et **Renan**, le « **vouloir-vivre collectif** » — souvenirs communs, intérêts économiques, parenté spirituelle.
7. « **Toute nation a droit à devenir un État.** » Né à partir de 1789 · combattu au traité de **Vienne, 1815** · renaît en 1848 · le traité de **Versailles, 1919**, refait la carte de l'Europe. Forme moderne : le **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes** — **Charte de l'ONU, article 1^{er} § 2 ; Préambule de 1958, alinéa 2.**

Section 2.3 — Le pouvoir politique organisé

POINT D'EXAMEN — SEPT QUESTIONS (12 MINUTES)

1. Quelles sont les deux caractéristiques juridiques du pouvoir politique organisé ?
2. Définis la souveraineté. Qui l'a dégagée, quand, dans quel ouvrage, pour quel enjeu ? Pourquoi sa définition est-elle « négative » ?
3. Donne les trois caractères dans les deux formulations, les deux plans avec leur nom exact, et les quatre marques.
4. Que signifie « la compétence de sa compétence » ? De qui vient la formule ? À quoi servira-t-elle dans le chapitre ?
5. Pose le paradoxe de la soumission de l'État au droit, puis expose les deux doctrines avec leur point faible.
6. Distingue légalité et légitimité, avec l'exemple daté du support.
7. Qu'est-ce que la personnalité morale de l'État ? Cite quatre conséquences et la conception à laquelle elle s'oppose.

CORRIGÉ — CORRIGÉ

1. **Le pouvoir est souverain**, à l'égard des autres États comme à l'intérieur ; **l'État est une personne juridique** — la personnalité morale.
2. « **Sur la population de ce territoire, l'État doit exercer une autorité politique exclusive, appelée souveraineté** » — la négation de toute subordination, hors limitations librement acceptées. **Jean Bodin, 1576, De la République** ; protéger la Couronne française du **Saint-Siège** et du **Saint-Empire romain germanique**. Négative : une **souveraineté-indépendance**, définie par rapport à d'autres souverains.
3. Diapositive 6 : **suprême, indivisible, perpétuel** ; Bodin : **absolue**, perpétuelle, indivisible. Souveraineté **extérieure, de l'État / intérieure, dans l'État**. Faire la **loi**, rendre la **justice**, battre **monnaie**, lever une **armée**.
4. L'État **détermine lui-même l'étendue de ses propres compétences** — **Jellinek**. Elle sépare la collectivité décentralisée (qui ne l'a pas) de l'État fédéré (qui participe à la définition des compétences).
5. L'État crée le droit : comment le droit pourrait-il le lier ? **Droit naturel** : un droit « constaté et non pas créé », au-dessus de l'État — Antigone ; point faible : contenu difficile à cerner, et la souveraineté n'est plus illimitée. **Autolimitation** : *patere legem quam fecisti* ; point faible : pas de garantie — celui qui se lie peut se délier. Réponse : politique — **l'État de droit**, « récent, fragile, loin d'être universel ».
6. **Légalité** : conformité au droit en vigueur. **Légitimité** : acceptation du pouvoir par les gouvernés, fondée sur le consensus et la croyance. **Vichy, 1940-1944**, puis l'**ordonnance du 9 août 1944** sur le rétablissement de la légalité républicaine.
7. « Une entité abstraite, distincte de la personne de ceux qui parlent en son nom. » L'État est engagé quels que soient les gouvernants (« le roi est mort, vive le Roi ») · les gouvernants sont **titulaires**, non propriétaires, de leurs fonctions · patrimoines distincts · il possède, contracte, engage sa responsabilité, est attrait en justice · permanence de la puissance publique. Elle s'oppose à la **conception patrimoniale** (vénalité des offices) ; édit de **Moulins, 1566**.

Section 2.4 — L'État unitaire

POINT D'EXAMEN — SEPT QUESTIONS (12 MINUTES)

1. Donne la classification juridique des formes d'État, avec des exemples.
2. Définis l'État unitaire et sa conséquence juridique. Cite les quatre unités de l'indivisibilité.
3. Prouve que l'indivisibilité n'est pas propre à la République, et dis pourquoi on l'affirme à partir de 1792.
4. Définis la déconcentration, donne la formule d'Odilon Barrot et les deux formes du contrôle hiérarchique.
5. Définis la décentralisation et énonce ses trois limites, avec l'article qui fonde la deuxième.
6. Donne le test infaillible pour distinguer déconcentration et décentralisation, et la difficulté française.
7. Qu'est-ce que l'État régional, et quelle phrase du support en tire la leçon ?

CORRIGÉ — CORRIGÉ

1. **État simple** ou **unitaire** — France, Chine, Portugal, Algérie, Royaume-Uni, Pologne ; **État composé**, union d'États — **confédération** ou **État fédéral** (États-Unis, Allemagne, Suisse). « Entre ces deux extrêmes, quantité de situations intermédiaires. »
2. « **L'unité du pouvoir politique, avec un seul centre de décisions politiques. Il n'y a qu'un seul État.** » Une seule **catégorie de lois** : « la loi est nationale, les autres règles de droit sont locales ». Même pouvoir (unité de **constitution**), mêmes lois (de **législation**), même gouvernement (de **gouvernement**), mêmes **tribunaux**.
3. **Article 1^{er} du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791** : « Le **Royaume** est un et indivisible » — texte monarchique. À partir de 1792, « afin de lutter contre les ennemis de la Révolution, accusés de **fédéralisme** ».
4. « Un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État : les attributions de l'État sont réparties entre des **autorités de l'État, nommées par lui**, dans des **circonscriptions administratives** de l'État. » « **C'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche.** » Sur les **actes** : injonction, réformation ; sur les **personnes** : nomination, révocation.
5. « La reconnaissance de collectivités distinctes de l'État, dotées de la **personnalité morale**, agissant selon un principe d'**autonomie** » — juridique et financière. ① Elles **administrent**, ne légifèrent pas ; ② pas de **compétence de leurs compétences** — **article 72 alinéa 3**, « dans les conditions prévues par la loi » ; ③ **autonomie, non indépendance** : contrôle de légalité.
6. **Qui peut révoquer celui qui décide ?** L'État → déconcentration ; les électeurs → décentralisation. Commune, département, région désignent **à la fois** une circonscription et une collectivité : le **maire** est agent de l'État et exécutif élu.
7. Une situation intermédiaire (Italie, Espagne) où **le partage des compétences est inscrit dans la Constitution**. « **Il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature, selon l'existence d'une plus ou moins grande autonomie.** »

Section 2.5 — L'État composé

POINT D'EXAMEN — SEPT QUESTIONS (12 MINUTES)

1. Définis la confédération et déduis ses caractères de son acte fondateur.
2. Cite trois confédérations historiques datées et deux contemporaines. La confédération mène-t-elle toujours à la fédération ?
3. Pourquoi l'Union européenne n'est-elle ni une confédération classique ni une fédération ?
4. Définis l'État fédéral, et décris sa construction à deux étages.
5. Deux ou trois principes du fédéralisme ? Donne la réponse qui réconcilie les deux sources.
6. Énonce le principe d'autonomie : le dédoublement, le partage des compétences et ses deux exceptions.
7. Énonce le principe de participation et ses trois manifestations, avec les chiffres américains.

CORRIGÉ — CORRIGÉ

1. « **Une association d'États par un traité international.** » Un traité lie des souverains → ils **gardent leur souveraineté** et leur existence internationale ; n'engage que ceux qui consentent → **unanimité** en général ; ne crée pas de droit interne → **ratification** nécessaire ; se dénonce → **retrait** possible ; ne crée pas d'État → structure **interétatique**.
2. **États-Unis 1778-1787, Suisse jusqu'en 1848, Confédération germanique 1815-1866** (puis Allemagne du Nord jusqu'en 1871) ; **Commonwealth, CEI depuis 1991.** **Non** : « la fédération est une confédération qui a réussi », mais la CEI est une **confédération de dislocation**.
3. **Confédérale** : née de **traités** (1951, 1957, Maastricht 7 février 1992, Amsterdam 1997, Nice 2001, Lisbonne 2007), compétences d'abord **économiques**. **Fédérale** : son droit **prime** sur le droit interne et est **directement applicable sans ratification**. Seule la Constitution échappe « (provisoirement ?) » à la primauté — articles 88-1 et suivants.
4. « **Une union d'États [...] au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États** » ; « il y a donc création d'un État supplémentaire » ; il naît d'une **Constitution**. Premier étage : les **États fédérés** (Constitution, parlement, tribunaux) ; étage supérieur : l'**État fédéral**, qui « englobe les États fédérés mais ne les absorbe pas », seul sujet international.
5. **Trois** — superposition, autonomie, participation (diapositive 9) ; **les deux derniers ont été systématisés par Georges Scelle** (polycopié), et **la superposition découle de la définition même** de l'État fédéral.
6. Les trois éléments de l'État se retrouvent **aux deux niveaux** : deux territoires, deux citoyennetés, deux Constitutions. Compétence **de droit commun** au fédéré (interprétation large), **d'attribution** au fédéral (énumérée, restrictive). Exceptions : le **Canada** (compétences résiduelles aux provinces) ; l'**Allemagne** (trois listes, articles 70 et suivants, subsidiarité).
7. Les États fédérés sont associés à l'organisation de l'État fédéral et à la révision de sa Constitution. ① **Seconde chambre** — Sénat (2 par État, 100), Bundesrat ; ② **désignation de l'exécutif** — décompte des mandats par État ; ③ **révision** — $\frac{2}{3}$ du Congrès puis $\frac{3}{4}$ des États, soit 38.

Niveau 2 — Qualification (6 cas, 25 minutes — noté sur 12)

Protocole. Chronomètre, document fermé. Pour chaque situation : **nommer** la notion, **citer** sa définition, **justifier** par les éléments de l'énoncé, **écarter** la notion voisine. **Barème par cas, 2 points** : qualification exacte 0,5 · définition citée 0,5 · deux justifications tirées de l'énoncé 0,75 · une notion voisine écartée 0,25. **Total : 12 points. Seuil : 11 (≥ 90 %).**

B1

Un pays A et un pays B signent un accord international créant un organe commun chargé de leur défense. Les décisions de cet organe doivent être ratifiées par chaque pays pour s'appliquer chez lui. Chacun conserve son siège à l'ONU. Le pays B envisage de quitter l'accord.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B1

Il s'agit d'une confédération d'États — « une association d'États par un traité international ».

Quatre indices, tous présents dans l'énoncé : ① l'acte fondateur est un **accord international**, c'est-à-dire un traité, et non une Constitution ; ② les décisions **nécessitent une ratification** et ne sont donc pas directement applicables ; ③ chaque État conserve son **existence internationale** — le siège à l'ONU ; ④ le **retrait est envisageable**, ce qui est « en principe » possible dans une confédération et **refusé** dans un État fédéral.

Le domaine — la défense — le confirme : les compétences mises en commun dans une confédération sont « en règle générale diplomatiques ou militaires ».

B2

Dans le pays C, une Constitution fédérale existe. Chaque entité membre possède son propre parlement, sa propre Constitution et ses propres tribunaux. Les règles sur le divorce diffèrent d'une entité à l'autre. Seul le pouvoir central signe les traités.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B2

Il s'agit d'un **État fédéral**. L'acte fondateur est une **Constitution**, et non un traité : c'est le critère premier.

Le **principe d'autonomie est vérifié** : les entités ont leur **Constitution, leur parlement, leurs tribunaux**, et elles **légifèrent** — la différence des règles sur le divorce le prouve, et le support donne exactement cet exemple (« il est plus facile de divorcer à Las Vegas qu'ailleurs »). **Ces entités sont donc des États fédérés, et non des collectivités décentralisées**, dont l'autonomie n'est qu'administrative.

Les compétences externes sont réservées au niveau fédéral — « lui seul peut entretenir des relations internationales ». C'est la marque du **principe de superposition** : un nouvel État se superpose aux États membres et **absorbe leur souveraineté internationale sans absorber leur existence interne**.

B3

Dans le pays D, le représentant de l'État dans chaque région est nommé par le gouvernement, dispose d'un pouvoir de décision propre, et peut être révoqué à tout moment par ce même gouvernement, qui peut aussi réformer ses décisions.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B3

Il s'agit de **déconcentration**, et non de décentralisation.

La **définition s'applique mot pour mot** : « les attributions de l'État sont réparties entre des **autorités de l'État, nommées par lui**, dans des circonscriptions administratives de l'État ».

Les **deux indices décisifs** sont les formes du **contrôle hiérarchique** : le pouvoir de **réformation** des actes, et le pouvoir de **révocation** des personnes. Une collectivité décentralisée n'y est pas soumise : elle n'est soumise qu'à une **tutelle**, ou **contrôle de légalité**, qui vérifie la conformité au droit sans juger de l'opportunité.

On peut citer Odilon Barrot : « c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche ». Le pays D reste un **État unitaire**.

B4

Dans le pays E, des conseils régionaux élus au suffrage universel gèrent des services publics locaux. Ils disposent d'un budget propre et de la personnalité morale. La loi nationale détermine les matières dans lesquelles ils peuvent intervenir, et un représentant de l'État vérifie la légalité de leurs délibérations.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B4

Il s'agit de **décentralisation, dans un État unitaire**.

La **définition est vérifiée** : ce sont des **entités distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale**, qui leur confère une **autonomie juridique et financière**. Elles sont **élues**, et non nommées — le test infailible : seuls les électeurs peuvent les renouveler.

Les **trois limites de la décentralisation sont présentes** : ① elles **gèrent des services publics** et n'éditent pas de lois ; ② elles **n'ont pas la compétence de leurs compétences**, puisque « la loi nationale détermine les matières dans lesquelles elles peuvent intervenir » — c'est l'**article 72 alinéa 3** : elles s'administrent librement « dans les conditions prévues par la loi » ; ③ elles subissent un **contrôle de légalité**, donc une **autonomie et non une indépendance**.

Ce ne sont donc pas des États fédérés, malgré l'apparence : il n'existe qu'une seule catégorie de lois.

B5

Le gouvernement du pays F, arrivé au pouvoir par un coup d'État, fait adopter des lois selon les formes prévues par la Constitution. La population refuse massivement de s'y soumettre et conteste au gouvernement le droit de gouverner.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B5

Il s'agit d'une dissociation entre **légalité** et **légitimité**.

La **légalité** est la conformité au **droit en vigueur** : les lois du pays F ont été adoptées « selon les formes prévues par la Constitution », elles sont donc **formellement légales**.

La **légitimité** est l'**acceptation du pouvoir par les gouvernés** : « une notion abstraite qui repose sur l'idée de **consensus** et de **croissance** ». Elle fait ici défaut, puisque la population conteste au gouvernement le droit de gouverner.

La **conséquence que tire le support** : « sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force ». Et il faut que « la volonté du pouvoir soit unie à la confiance des gouvernés ».

L'exemple historique à citer : le **régime de Vichy, entre 1940 et 1944**, a illustré cette dissociation ; il a fallu l'**ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine** pour la résorber.

B6

Un groupe humain, réparti sur le territoire de quatre États différents, partage une langue, une histoire et le sentiment d'être distinct de ses voisins. Il ne dispose d'aucun territoire propre ni d'aucune organisation politique souveraine.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B6

Il s'agit d'une nation sans État — et le support donne exactement cet exemple : la **nation kurde, éclatée entre la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie**.

La **nation est bien constituée**, au sens de la définition : « un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels, et qui se conçoivent comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux ». La langue et l'histoire relèvent de la **conception objective**, dite allemande ; le sentiment d'être distinct relève de la **conception subjective**, dite française, celle du « **vouloir-vivre collectif** » de Renan.

Mais ce n'est pas un État : il manque **deux des trois éléments constitutifs** — le **territoire** et un **pouvoir politique organisé exerçant l'autorité de façon souveraine**.

Le débat que cela ouvre : le **principe des nationalités**, développé à partir de la Révolution française, selon lequel « **toute nation a droit à devenir un État** », et sa forme moderne, le **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes**, inscrit à l'er paragraphe 2 de la Charte de l'ONU et au **Préambule de la Constitution de 1958, alinéa 2**.

POINT D'EXAMEN — REPORT DU NIVEAU 2

Cas	B1	B2	B3	B4	B5	B6	Total
Maximum	2	2	2	2	2	2	12
Obtenu	...	...	...	...	...	...	

Décision. ≥ 11 : passe au niveau 3. **8 à 10,5** : reprends dans le cours les définitions et les critères des cas ratés, refais ce niveau à J+1. < 8 : les définitions ne sont pas sues — reprends les cartes du § 4.2 et la fiche du § 4.1 avant toute autre chose.

Niveau 3 — Questions développées (30 minutes chacune — notées sur 6)

Une page, document fermé, gabarit 3 de la méthode (question développée). **Grille, sur 6** : définitions exactes des termes du sujet 1 · problématique et plan annoncé 0,5 · développement — arguments, exemples datés, articles et auteurs cités 3 · conclusion nuancée 1 · langue juridique et citations exactes 0,5. **Seuil : 16,5 sur 18, aucune question sous 5.**

C1 — L'État peut-il être soumis au droit ?

CORRIGÉ — CORRIGÉ C1 — COPIE DE MAJOR

« **La question est paradoxale**, et le support la pose en ces termes : "Comment l'État ou le pouvoir politique peut-il être soumis au droit puisque c'est lui qui l'a créé ?" La souveraineté comprend en effet "**le pouvoir d'édicter des règles de droit sans se soucier d'autres règles juridiques qui seraient extérieures ou supérieures**". Si le droit procède tout entier de l'État, il suffirait à celui-ci de changer la règle pour s'en affranchir : une conception absolue de la souveraineté conduit donc à penser que **l'État ne peut être soumis à des règles qu'il a lui-même créées**.

I. Deux doctrines ont été avancées pour combattre cette conclusion.

La théorie du droit naturel, ou jusnaturalisme, s'oppose au droit positif. Elle considère qu'il existerait "**un droit préexistant, constaté et non pas créé, en dehors des lois de l'État, fondé sur la raison et idéal, et qui s'impose à l'État, quel qu'il soit, où qu'il soit et à n'importe quelle époque**". Le mythe d'**Antigone** l'illustre, en opposant les lois justes aux lois injustes : **le droit naturel peut justifier la désobéissance**. Pour **Aristote**, « la Nature est la Raison », qu'il est facile, sur le terrain métaphysique, de remplacer par Dieu. Mais la doctrine se heurte à deux difficultés que le support signale : il est **difficile de cerner le contenu** de ce droit naturel, et **s'il en existe un, la souveraineté n'est plus illimitée** — on résout le paradoxe en supprimant l'une de ses prémisses.

La théorie de l'autolimitation procède autrement : "**l'État consent à se lier lui-même en posant la règle**", en application de l'adage *patere legem quam fecisti*, « respecte la règle que tu as faite ». L'avantage est qu'elle n'exige aucun droit supérieur : l'État demeure la source unique du droit et se soumet par sa propre décision. Mais elle pose, comme le relève le support, "**la question des garanties face à l'État**" : "*L'autolimitation est-elle éternelle, et peut-on dépendre du seul bon vouloir de l'État ?*" Celui qui se lie lui-même peut se délier lui-même.

II. La réponse n'est pas strictement juridique.

Le support le dit expressément : "**les réponses ne sont pas strictement juridiques et elles sont sûrement politiques**". Ce qui soumet effectivement l'État au droit n'est pas une démonstration mais une **évolution des sociétés** vers « moins d'absolutisme et d'arbitraire ». Cette évolution porte un nom, traduit de l'allemand : **l'État de droit**, qui impose que l'État soit lui-même soumis au droit.

Encore faut-il mesurer ce que cette réponse a de fragile. Le support ne la présente pas comme un acquis : "**c'est une évolution récente, fragile, qui est loin d'être universelle**". Deux mécanismes l'appuient néanmoins en pratique. D'une part, les **limitations librement acceptées** : un État peut consentir à des restrictions de souveraineté, comme dans le cadre de l'Union européenne du fait de la politique monétaire commune — acceptation volontaire qui se distingue des protectorats de l'époque coloniale, où la limitation était subie. D'autre part, la **légitimité** : le pouvoir de contrainte de l'État, qui repose sur le **monopole de la force organisée, "doit être accepté par les gouvernés"**. Un État qui s'affranchirait de tout droit perdrait cette acceptation, et "**sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force**". Le régime de **Vichy, entre 1940 et 1944**, a illustré cette dissociation entre légalité et légitimité.

Conclusion. L'État peut être soumis au droit, mais **non par une contrainte purement juridique** : rien, dans l'ordre du droit, n'oblige le créateur de la règle à s'y plier. Ce qui l'y contraint relève de l'histoire et de la politique — l'acceptation des gouvernés, les engagements consentis, et la construction lente de ce que l'on appelle l'État de droit. »

C2 — Confédération et État fédéral : une différence de nature ou de degré ?

CORRIGÉ — CORRIGÉ C2 — COPIE DE MAJOR

« La confédération est **"une association d'États par un traité international"** ; l'État fédéral est **"une union d'États au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États"**. Le sujet demande si la distinction est tranchée, ou si elle admet des degrés.

I. Une différence de nature, qui tient tout entière à l'acte fondateur.

Le fédéralisme naît par une Constitution, à la différence de la Confédération qui naît d'un traité. Tous les autres caractères en découlent mécaniquement.

Un traité est un accord entre États souverains : ceux-ci **conservent donc leur souveraineté et leur existence internationale**. Un traité n'engage que ceux qui y consentent : les décisions sont **en général prises à l'unanimité**. Un traité ne crée pas de droit interne : les décisions **ne sont pas directement applicables** et exigent une **ratification**. Un traité peut être dénoncé : **un membre peut en principe se retirer** — et ce fut, rappelle le support, **l'enjeu majeur de la guerre de Sécession**. Enfin, un traité ne crée pas d'État nouveau : la confédération est une **structure interétatique**.

L'État fédéral inverse chacun de ces cinq caractères. Il y a **"création d'un État supplémentaire"** ; **seul l'État fédéral subsiste au niveau international** et peut entretenir des relations internationales ; le droit fédéral s'applique directement ; le retrait est refusé. **La différence est donc bien, à ce stade, une différence de nature** : dans un cas il n'existe pas d'État nouveau, dans l'autre il en existe un.

II. Mais l'histoire et les cas intermédiaires imposent de raisonner en degrés.

D'abord, **le passage de l'une à l'autre est un fait historique récurrent**. Les États-Unis furent une confédération de **1778 à 1787**, la Suisse jusqu'en **1848** — et elle a conservé le nom de *Confédération helvétique*, « désormais trompeur ». L'Allemagne a connu la Confédération germanique de **1815 à 1866**, puis celle de l'Allemagne du Nord jusqu'en **1871**. D'où la formule que cite le support : **"la fédération est une confédération qui a réussi"**. Si l'une se transforme en l'autre sans rupture, la frontière est moins nette qu'il n'y paraît. Le support prend d'ailleurs soin de rappeler qu'il existe aussi des **"confédérations de dislocation comme la CEI"**, créée en 1991 : le mouvement n'est pas à sens unique.

Ensuite, **l'Union européenne échappe à la classification**. Le support la dit « proche de la Confédération », mais lui reconnaît « des originalités multiples ». Elle naît de **traités** — 1951, 1957, Maastricht signé le **7 février 1992**, Amsterdam, Nice, Lisbonne — ce qui est confédéral ; mais **son droit prime sur le droit interne et est directement applicable sans ratification, comme dans un État fédéral**. Seule la Constitution échappe **"(provisoirement ?) à cette primauté"**, le point d'interrogation étant du support lui-même.

Enfin, la même observation vaut du côté de l'État unitaire, avec l'**État régional** ou **autonomique** — l'Italie, l'Espagne — où le partage des compétences est inscrit dans la Constitution, ce qui rend la situation « très proche de celle de l'État fédéral ».

Conclusion. La distinction est de nature dans ses critères, et de degré dans ses réalisations. C'est exactement ce que formule le support : **"il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature, selon l'existence d'une plus ou moins grande autonomie"**. Le critère de l'acte fondateur reste décisif pour qualifier un cas donné ; mais il ne dit rien de la trajectoire, et c'est la trajectoire qui explique qu'aucune classification ne soit stable. »

C3 — La France est-elle encore un État unitaire ?

CORRIGÉ — CORRIGÉ C3 — COPIE DE MAJOR

« L'État unitaire "se caractérise par l'unité du pouvoir politique, avec un seul centre de décisions politiques", et "il n'existe qu'une seule catégorie de lois". La France en a longtemps été présentée comme le prototype. La question est de savoir si les évolutions des quarante dernières années l'en ont écartée.

I. L'unité demeure affirmée et juridiquement garantie.

L'article 1^{er} de la Constitution de 1958 dispose que "**la France est une République indivisible**". Cette proclamation n'est d'ailleurs ni récente ni propre à la République : on la retrouve dans les constitutions à **partir de 1792**, « afin de lutter contre les ennemis de la Révolution, accusés de fédéralisme », et déjà à l'article 1^{er} du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791, selon lequel "**le Royaume est un et indivisible**".

Cette indivisibilité a un contenu précis : **tous les citoyens sont soumis au même pouvoir — unité de constitution —, aux mêmes lois — unité de législation —, au même gouvernement — unité de gouvernement — et aux mêmes tribunaux**. Les règles locales existent — arrêtés préfectoraux ou municipaux — mais elles sont subordonnées : "**la loi est nationale, les autres règles de droit sont locales**", et elles ne peuvent être édictées qu'en application et en conformité avec les normes nationales préalables.

La France est par ailleurs historiquement centralisée : l'État monarchique absolutiste et le nivellement des particularismes locaux, les Jacobins « dont le nom est devenu synonyme de centralisateurs », les préfets créés par Napoléon par la **loi du 28 pluviôse an VIII, soit le 17 février 1800**, et jusqu'au chemin de fer en étoile depuis Paris.

II. Mais l'unité a été tempérée, d'abord par la déconcentration, puis par la décentralisation.

La **déconcentration** ne l'entame pas : elle répartit les attributions **entre des autorités de l'État, nommées par lui**, soumises à un **contrôle hiérarchique** — injonction, réformation, nomination, révocation. Selon la formule d'**Odilon Barrot**, "*c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche*". Le support la présente d'ailleurs comme "**parfois une spécificité française**".

La **décentralisation**, elle, va plus loin : elle reconnaît des **collectivités distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale**, donc d'une **autonomie juridique et financière**, et soumises non à un contrôle hiérarchique mais à une **tutelle**. Elle s'est faite en trois temps : la **loi du 2 mars 1982**, acte I, qui a notamment supprimé la tutelle et fait élire les exécutifs ; la **révision constitutionnelle du 28 mars 2003**, acte II ; et la **réforme des collectivités territoriales de 2010**, « présentée par les uns comme un acte III de la décentralisation, par les autres comme l'acte I d'une re-centralisation ».

III. La limite n'est cependant pas franchie — mais elle s'approche.

Trois bornes maintiennent la France dans le modèle unitaire. Les collectivités **administrent et ne légifèrent pas** : elles sont là « pour créer et gérer des services publics, faire œuvre d'administration, et non édicter des lois ». Elles **n'ont pas la compétence de leurs compétences** : l'article 72 alinéa 3 précise qu'elles s'administrent librement "**dans les conditions prévues par la loi**". Elles disposent enfin d'une **autonomie et non d'une indépendance**, puisqu'elles restent soumises au contrôle de légalité.

Deux éléments nuancent toutefois le constat. Le support relève que "**l'autonomie donnée à certaines parties du territoire français outre-mer éloigne la France du strict modèle unitaire**". Et il existe une exception ancienne à l'unité de législation : le **droit d'Alsace-Moselle**, maintenu depuis la **loi du 1^{er} juin 1924**, qui reprend des éléments du droit allemand.

Conclusion. La France demeure un État unitaire, car aucune collectivité n'y légifère ni ne détermine son propre domaine de compétence. Mais elle n'est plus le prototype de l'État unitaire centralisé, et la diapositive 10 évoque une "**transformation vers l'État régional**". La réponse doit donc épouser la formule du support : entre ces formes d'États, "**il existe plus de différences de degré que des différences de nature**". »

Niveau 4 — Sujet au format supposé de l'examen (2 heures, noté sur 20)

MÉTHODE — CONDITIONS DE PASSATION

Chronomètre sur **2 heures**, aucun document, aucune interruption. Correction appliquée sans complaisance au barème. **Seuil : 18/20.**

Minutage — la règle 15 % · 75 % · 10 % de la méthode : 18 min de lecture et de plan · **90 min** de rédaction, soit $90 / 20 = 4,5$ min par point : **36 min** pour la partie 1 (8 points), **27 min** pour la partie 2 (6 points), **27 min** pour la partie 3 (6 points) · **12 min** de relecture des dates, articles et noms propres. $18 + 36 + 27 + 27 + 12 = 120$ min.

Le format et la durée réels de l'épreuve ne sont donnés par aucun des deux supports : ce calibrage est une hypothèse, annoncée comme telle dans la méthode de l'épreuve.

Sujet

Partie 1 — Questions de cours (8 points)

1. Quels sont les trois éléments constitutifs de l'État ? Définissez chacun d'eux et précisez sa qualification. (2 points)
2. Qu'est-ce que la souveraineté ? Qui l'a dégagée, quand, et quelles en sont les marques ? (2 points)
3. Distinguez la déconcentration et la décentralisation. (2 points)
4. Exposez les deux théories de l'origine de l'État et leurs critiques respectives. (2 points)

Partie 2 — Qualification (6 points)

Qualifiez juridiquement chacune des trois situations suivantes, en citant la définition applicable et en la justifiant par les éléments de l'énoncé. (2 points chacune)

- a. Le pays X est composé de six entités dotées chacune d'un parlement et d'une Constitution. Une Constitution commune répartit les compétences : les entités sont compétentes pour tout ce qui n'est pas expressément attribué au niveau central. Seul le niveau central signe les traités. Une seconde chambre représente les entités.
- b. Dans le pays Y, le chef de l'exécutif local est élu par la population de sa région ; sa collectivité dispose de la personnalité morale et d'un budget propre ; la loi nationale fixe les domaines dans lesquels elle peut intervenir, et ses délibérations sont soumises à un contrôle de légalité.
- c. Quinze États signent un traité créant un organe commun pour coordonner leur politique douanière. Chaque décision doit être ratifiée par les parlements nationaux. Deux États annoncent leur retrait.

Partie 3 — Question développée (6 points)

La nation et l'État se confondent-ils ?

Barème détaillé et corrigé « copie de major »

CORRIGÉ — PARTIE 1, QUESTION 1 (2 POINTS)

Barème : les trois éléments nommés **0,75** (0,25 chacun) · leurs trois qualifications **0,75** · une définition correcte de chacun **0,5**.

Copie : « Le droit international et le droit constitutionnel définissent l'État par trois éléments constitutifs.

Le territoire, élément matériel, est *"la partie de l'espace géographique qui appartient à l'État, qui relève de cet État ; l'espace sur lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir"*. Il est délimité par des frontières et comprend, outre la surface, le sol, le sous-sol, l'espace maritime et l'espace aérien.

La population, élément personnel, est *"un groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État"*. Elle ne se confond pas avec la nation, et comprend aussi des étrangers, qui sont des administrés et non des citoyens.

Un pouvoir politique organisé, élément formel et abstrait, est une organisation qui *"exerce l'autorité de façon souveraine, c'est-à-dire qui n'est pas obligée de tenir compte d'autres règles que les siennes, sinon celles du droit international"*. »

Ce qui ferait perdre des points : oublier les trois qualificatifs — matériel, personnel, formel et abstrait — qui sont précisément ce que l'énoncé demande ; confondre population et nation.

CORRIGÉ — PARTIE 1, QUESTION 2 (2 POINTS)

Barème : définition **0,5** · Bodin, 1576, *De la République* **0,5** · les quatre marques **0,75** · une précision supplémentaire (caractères, deux plans, ou caractère négatif de la définition) **0,25**.

Copie : « La souveraineté est *"l'autorité politique exclusive"* que l'État exerce sur la population de son territoire. Elle *"implique la négation de toute entrave, de toute subordination à l'égard d'autres États, en dehors des limitations librement acceptées"*.

Elle a été dégagée par **Jean Bodin, en 1576, dans *De la République***, pour qui souveraineté signifie **indépendance absolue** : il s'agissait de protéger l'indépendance de la Couronne française vis-à-vis du Saint-Siège et du Saint-Empire romain germanique. Cette définition est **essentiellement négative**, sous la forme d'une souveraineté-indépendance, puisqu'elle se définit par rapport à d'autres souverains.

Bodin lui reconnaît **quatre marques**, signes extérieurs que l'État est seul à détenir : le **droit de faire la loi**, de **rendre la justice**, de **battre monnaie** et de **lever une armée**.

Elle se caractérise enfin comme un pouvoir **suprême, indivisible et perpétuel** — Bodin la qualifiait d'*absolue, perpétuelle et indivisible* —, et s'exerce sur **deux plans** : la souveraineté **extérieure**, ou de l'État, et la souveraineté **intérieure**, ou dans l'État. »

Ce qui distingue une copie à 2/2 : les quatre marques, citées toutes les quatre ; et la remarque sur le caractère **négatif** de la définition.

CORRIGÉ — PARTIE 1, QUESTION 3 (2 POINTS)

Barème : annonce du critère **0,25** · définition de la déconcentration **0,5** · définition de la décentralisation **0,5** · deux différences développées **0,5** · une citation ou un exemple **0,25**.

Copie : « Le critère de distinction est la **nature de l'autorité qui décide et du contrôle qu'elle subit**.

La **déconcentration** est *"un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État : les attributions de l'État sont réparties entre des autorités de l'État, nommées par lui, dans des circonscriptions administratives de l'État"*. Odilon Barrot en a donné la formule : *"c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche"*. Les préfets, les recteurs d'académie, les procureurs de la République en sont des exemples.

La **décentralisation** est *"la reconnaissance de collectivités, ou d'entités administratives, distinctes de l'État pris en tant que personne morale, dotées elles aussi de la personnalité morale, agissant selon un principe d'autonomie"*. Celle-ci leur donne une **autonomie juridique et financière**.

Deux différences les séparent. **Le mode de désignation** : les autorités déconcentrées sont **nommées et révocables** par l'État, les organes décentralisés sont **élus**. **Le contrôle** : les premières subissent un **contrôle hiérarchique**, avec pouvoir d'injonction et de réformation sur les actes, les secondes une **tutelle**, ou contrôle de légalité, qui vérifie la conformité au droit sans juger de l'opportunité.

Ni l'une ni l'autre ne remet en cause le caractère unitaire de l'État : les collectivités décentralisées **administrent et ne légifèrent pas**, et n'ont pas **la compétence de leurs compétences**, l'article 72 alinéa 3 précisant qu'elles s'administrent librement *"dans les conditions prévues par la loi"*. »

CORRIGÉ — PARTIE 1, QUESTION 4 (2 POINTS)

Barème : théorie contractualiste, auteur et contenu **0,5** · sa critique **0,25** · théorie de l'évolution naturelle, auteur et contenu **0,5** · sa critique **0,25** · une phrase de mise en perspective **0,5**.

Copie : « La **théorie contractualiste**, ou du **pacte social**, est associée à **Jean-Jacques Rousseau**. Elle est fondée sur un **accord de volonté pour protéger les intérêts de chacun** : les individus s'associent par un pacte pour constituer un État. Selon Rousseau, *"chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant"* : obéir à la règle commune que l'on a contribué à former, c'est s'obéir à soi-même. **Sa critique : le contrat est abstrait et implique l'unanimité** — il n'a jamais été signé, et il faudrait que chacun y ait consenti, y compris ceux qui naissent après lui.

La **théorie de l'évolution naturelle** est associée à **Max Weber**. Elle est fondée non sur une justification mais sur un **constat : l'évolution de la société**. Plusieurs types de sociétés humaines se sont transformées **pour répondre aux menaces — les guerres — et permettre la paix en leur sein**. L'État est ainsi *"le résultat d'un long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales"*. **Sa critique : elle nie les regroupements volontaires — cultures, origines — et met en avant la guerre**.

Les deux théories ne se contredisent pas : elles ne répondent pas à la même question. Le contractualisme cherche à **fonder la légitimité** du pouvoir ; l'évolution naturelle cherche à **expliquer l'apparition** de l'État. Chacune échoue là où l'autre réussit — le pacte est invérifiable, l'évolution ne justifie rien. »

Ce qui ferait perdre des points : intervertir Rousseau et Weber ; omettre l'une des deux critiques, qui figurent explicitement dans le support.

CORRIGÉ — PARTIE 2 (6 POINTS — 2 PAR CAS)

Barème par cas : qualification exacte **0,5** · définition citée **0,5** · deux justifications tirées de l'énoncé **0,75** · une notion voisine écartée **0,25**.

a. État fédéral. *"Une union d'États au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États."* Justifications : les entités ont **leur parlement et leur Constitution** — principe d'**autonomie**, avec dédoublement des trois éléments ; la **compétence de droit commun leur est réservée** et le niveau central ne dispose que d'une **compétence d'attribution** ; une **seconde chambre** les représente — principe de **participation** ; et **seul le niveau central signe les traités**, ce qui est la marque du principe de **superposition**. **Ce ne sont pas des collectivités décentralisées**, puisqu'elles légifèrent.

b. Collectivité décentralisée, dans un État unitaire. *"La reconnaissance de collectivités distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale, agissant selon un principe d'autonomie."* Justifications : l'exécutif est **élu**, non nommé, ce qui exclut la **déconcentration** ; la collectivité a la **personnalité morale** et un **budget propre**, donc une autonomie juridique et financière ; mais **la loi nationale fixe ses domaines d'intervention**, donc elle **n'a pas la compétence de ses compétences** — article 72 alinéa 3 — et elle subit un **contrôle de légalité**, donc une autonomie et **non une indépendance**. **Ce n'est pas un État fédéré** : elle administre, elle ne légifère pas.

c. Confédération d'États. *"Une association d'États par un traité international."* Justifications : l'acte fondateur est un **traité**, et non une Constitution ; les décisions **nécessitent une ratification** et ne sont donc pas directement applicables ; le **retrait est possible**, ce qui est refusé dans un État fédéral — ce fut l'enjeu majeur de la guerre de Sécession. Le domaine douanier relève bien des compétences que les États acceptent de mettre en commun tout en conservant leur souveraineté.

CORRIGÉ — PARTIE 3 (6 POINTS) — « LA NATION ET L'ÉTAT SE CONFONDENT-ILS ? »

Barème : définitions des deux notions **1** · les deux conceptions de la nation **1** · le concept d'État-nation et le principe des nationalités **1** · les cas de non-coïncidence, avec exemples datés **1,5** · la réponse nuancée **1** · qualité de la structure et de la langue **0,5**.

Plan attendu. I. Une tendance historique à la confusion — la population a longtemps été confondue avec la nation · les deux conceptions, allemande objective et française subjective (Fustel de Coulanges, Renan, le *"vouloir-vivre collectif"*) · le concept d'**État-nation**, parce que la nation *"doit s'incarner dans une réalité juridique"* · le **principe des nationalités** depuis la Révolution française, combattu à **Vienne en 1815**, renaissant en **1848**, consacré à **Versailles en 1919** où *"la carte de l'Europe est refaite sur cette base"*, puis transformé en **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes** — Charte de l'ONU, article 1^{er} § 2, et Préambule de la Constitution de 1958, alinéa 2.

II. Mais une non-coïncidence constante — l'ordre d'apparition varie : la nation précède l'État en Italie et en Allemagne, **l'État précède la nation en France**, *"c'est lui qui a progressivement forgé la nation, autour des Rois de France puis de la République"*, et les États africains issus de la décolonisation ont dû créer une nationalité dans des frontières imposées · une **nation peut être écartelée** entre plusieurs États : l'Allemagne de 1945 à 1990, les deux Corées, la nation kurde entre Turquie, Irak, Iran et Syrie, les minorités hongroises, la nation basque · un **État peut regrouper plusieurs nations** : l'Empire austro-hongrois jusqu'en 1918, la Tchécoslovaquie jusqu'en 1992 et l'URSS jusqu'en 1991, le Canada et la Belgique.

Conclusion attendue. *"L'État ne se confond donc pas totalement avec la nation, ni même avec ses nationaux."* La nation est un **sentiment d'appartenance** ; l'État est une **réalité juridique définie par trois éléments**. Leur superposition est un **projet politique** — celui de l'État-nation — et non une donnée : c'est précisément parce qu'elle échoue souvent qu'elle a été, comme le note le support, **facteur de guerres**.

Ce qui distingue une copie à 6/6 : au moins **quatre exemples datés** dans la seconde partie, et la citation exacte de la conclusion du support.

POINT D'EXAMEN — GRILLE DE REPORT

Partie	Points	Obtenus
P1 Q1 — les trois éléments constitutifs	2	
P1 Q2 — la souveraineté	2	
P1 Q3 — déconcentration / décentralisation	2	
P1 Q4 — les deux théories de l'origine	2	
P2 a — qualification	2	
P2 b — qualification	2	
P2 c — qualification	2	
P3 — question développée	6	
Total	20	

Décision. $\geq 18/20$: le chapitre est acquis ; garde seulement la révision de la veille. **14 à 17,5** : reprends dans le cours les définitions et les exemples datés manqués, puis refais la partie ratée à J+3. **< 14** : les définitions ne sont pas sues — c'est un défaut de **mémorisation**, pas de compréhension ; reprends les cartes du § 4.2 et la fiche du § 4.1 en entier avant toute autre chose.

6 — Auto-évaluation

Si tu ne sais pas répondre à ces questions sans regarder, tu ne maîtrises pas encore le chapitre. À faire à la fin de la révision J+7, sur feuille blanche.

N°	Question	Seuil
1	Je restitue au mot près les définitions de l'État, du territoire, de la population, de la nation, de la souveraineté, de la déconcentration, de la décentralisation, de la confédération et de l'État fédéral	9 / 9
2	J'expose les deux théories de l'origine — auteur, fondement, formule, critique — et je dis pourquoi elles ne se contredisent pas	100 %
3	Je donne les trois éléments constitutifs avec leur qualificatif, les zones maritimes avec leurs chiffres, et je convertis 200 milles en kilomètres	sans erreur
4	J'oppose les deux conceptions de la nation et je cite six cas où nation et État ne coïncident pas, datés	6 / 6
5	Je donne Bodin (date, ouvrage, enjeu), les trois caractères dans les deux formulations, les deux plans, les quatre marques, Jellinek, les trois titulaires	100 %
6	Je pose le paradoxe de la soumission au droit, les deux doctrines, leur point faible, et la réponse du support	4 temps
7	Je distingue légalité et légitimité avec l'exemple daté, et je donne quatre conséquences de la personnalité morale	100 %
8	Je distingue déconcentration et décentralisation en tableau — qui décide, qui choisit, quel contrôle, quelle autonomie, quelle formule — et je cite l'article 72 alinéa 3	5 lignes
9	Je déduis les cinq caractères de la confédération du mot « traité », puis je les inverse pour l'État fédéral	5 / 5
10	Je redessine de mémoire l'échelle des formes d'État (§ 2.4.1) et le schéma des deux étages fédéraux (§ 2.5.3)	2 / 2
11	Je cite toutes les dates de la frise du § 3.6 avec leur événement	≥ 90 %
12	Niveau 2 : au moins 11 points sur 12	≥ 90 %
13	Niveau 3 : au moins 16,5 sur 18 , aucune question sous 5 sur 6	≥ 90 %
14	Niveau 4 : au moins 18/20 au barème	≥ 18

Protocole si un seuil n'est pas atteint : une carte ratée deux fois de suite est un défaut de **compréhension**, pas de mémoire → relire la sous-section du § 2 concernée, puis restitution Feynman ; une confusion → § 3.3 ; une date ou un article faux → § 3.6 ; une copie mal construite → méthode de l'épreuve, § 5.

7 — Révision en marchant

Hors pomodoros. Question à voix haute, réponse en une phrase, puis vérification. Une réponse hésitante revient le lendemain.

1. **L'État en quatre mots ?** → L'institutionnalisation du pouvoir politique.
2. **L'étymologie ?** → Stare, se tenir debout.
3. **Les trois questions du chapitre ?** → Quand, quoi, comment.
4. **Combien d'États à l'ONU ?** → 51 en 1945, 193 aujourd'hui ; le dernier est le Sud-Soudan, en 2011.
5. **Rousseau ?** → Le pacte social : l'État voulu, par un accord de volonté.
6. **Sa critique ?** → Le contrat est abstrait et implique l'unanimité.
7. **Weber ?** → L'évolution naturelle : l'État né de la compétition, de la centralisation et de la différenciation des fonctions sociales.
8. **Sa critique ?** → Elle nie les regroupements volontaires et met en avant la guerre.
9. **Laquelle est vraie ?** → Aucune ne l'emporte : l'une fonde, l'autre explique.
10. **Les trois éléments constitutifs ?** → Territoire matériel, population personnel, pouvoir politique organisé formel et abstrait.
11. **12, 188, 200 ?** → Mer territoriale, zone économique exclusive, et le plafond de la zone, en milles marins.
12. **Un mille marin ?** → 1 852 mètres.
13. **L'article 53 alinéa 3 ?** → Pas de cession, d'échange ni d'adjonction de territoire sans le consentement des populations intéressées.
14. **Population ou nation ?** → Un groupe rattaché juridiquement à un État, ou un sentiment d'unité et de différence.

15. **Allemande ou française ?** → Ce qu'on est, ou ce qu'on veut : le vouloir-vivre collectif de Renan.
16. **Le principe des nationalités ?** → Toute nation a droit à devenir un État.
17. **Sa forme moderne ?** → Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : Charte de l'ONU article premier, Préambule de 1958 alinéa 2.
18. **L'article 88-3 ?** → Il dissocie nationalité et citoyenneté pour les municipales : la citoyenneté européenne.
19. **Bodin ?** → 1576, De la République : la souveraineté, indépendance absolue.
20. **Pourquoi négative ?** → Elle se définit par rapport à d'autres souverains.
21. **Les trois caractères ?** → Suprême, indivisible, perpétuel ; Bodin disait absolue.
22. **De ou dans l'État ?** → Extérieure, ou intérieure.
23. **Les quatre marques ?** → Faire la loi, rendre la justice, battre monnaie, lever une armée.
24. **Jellinek ?** → La compétence de sa compétence.
25. **Les titulaires ?** → Un seul, quelques-uns, tous.
26. **Le paradoxe ?** → Comment soumettre au droit celui qui le crée ?
27. **Les deux doctrines ?** → Le droit naturel, et l'autolimitation.
28. **La réponse ?** → Politique : l'État de droit, récent, fragile, loin d'être universel.
29. **Légalité ou légitimité ?** → La conformité au droit, ou l'acceptation par les gouvernés ; Vichy les a séparées.
30. **Le 9 août 1944 ?** → L'ordonnance sur le rétablissement de la légalité républicaine.
31. **La personnalité morale ?** → Une entité abstraite, distincte de ceux qui parlent en son nom.
32. **Le roi est mort ?** → Vive le Roi : la fonction survit à la personne.
33. **1566 ?** → L'édit de Moulins : l'inaliénabilité du domaine du royaume.
34. **L'État unitaire ?** → Un seul centre de décision, une seule catégorie de lois.
35. **L'indivisibilité avant la République ?** → La Constitution du 3 septembre 1791 : le Royaume est un et indivisible.
36. **Barrot ?** → C'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche.
37. **Les préfets ?** → Loi du 28 pluviôse an VIII, 17 février 1800.
38. **Le test ?** → Qui peut révoquer celui qui décide ?
39. **Les trois limites de la décentralisation ?** → Elle administre, elle n'a pas la compétence de ses compétences, elle est autonome sans être indépendante.
40. **Les trois actes ?** → 1982, 2003, 2010.
41. **L'État régional ?** → Un partage des compétences inscrit dans la Constitution : Italie, Espagne.
42. **Confédération ?** → Une association d'États par un traité international.
43. **Pourquoi le retrait compte ?** → C'était l'enjeu de la guerre de Sécession.
44. **La CEI ?** → Une confédération de dislocation, depuis 1991.
45. **L'Union européenne ?** → Née de traités, mais son droit prime et s'applique directement.
46. **État fédéral ?** → Une union d'États au sein de laquelle un nouvel État se superpose, créé par une Constitution.
47. **Les trois principes ?** → Superposition, autonomie, participation ; Scelle a systématisé les deux derniers.
48. **La compétence de droit commun ?** → Aux États fédérés, sauf au Canada.
49. **Le Bundesrat ?** → Des membres des gouvernements des Länder, article 51.
50. **Amender la Constitution américaine ?** → Deux tiers du Congrès, puis trois quarts des États, soit 38.
51. **Fédéré ou collectivité ?** → L'un légifère, l'autre administre.
52. **La phrase finale ?** → Plus de différences de degré que de nature.

Annexe A — Glossaire du chapitre

Terme	En une phrase	Définition académique
État	Le pouvoir politique devenu une institution	« La forme habituelle, dans les sociétés dites développées, de l'organisation du pouvoir politique » ; « l'institutionnalisation du pouvoir politique » ; défini par trois éléments constitutifs
État (sens large)	Le territoire, la population et le pouvoir réunis	L'État défini par ses trois éléments constitutifs
État (sens étroit)	Le pouvoir politique central	Le pouvoir central, opposé aux collectivités territoriales, ou synonyme de « gouvernement » dans les relations diplomatiques
Société civile	Tout ce qui n'est pas la puissance publique	Les individus, groupements de droit privé, corps intermédiaires, entreprises et partenaires sociaux, opposés à l'État puissance publique
Contractualisme	L'État naît d'un accord entre individus	Théorie de l'origine de l'État fondée sur un pacte social, accord de volonté par lequel les individus s'associent pour protéger les intérêts de chacun (Rousseau)
Évolution naturelle	L'État naît de la guerre et de la compétition	Théorie selon laquelle l'État est le résultat d'un long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales (Weber)
Territoire	L'espace où l'État commande	« La partie de l'espace géographique qui "appartient" à l'État [...], l'espace sur lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir », délimité par des frontières ; élément matériel
Intangibilité du territoire	Interdiction de céder du territoire	Principe constitutionnel interdisant aux pouvoirs publics de consentir à des abandons de territoire ; non retenu en France (article 53 alinéa 3)
Mer territoriale	La bande de mer traitée comme la terre	Espace maritime de 12 milles marins sur lequel l'État exerce des compétences identiques à celles exercées sur le territoire terrestre
Zone économique exclusive	La mer dont l'État exploite seul les richesses	Zone de 188 milles au-delà de la mer territoriale, jusqu'à 200 milles de la côte, où l'État riverain détient des droits souverains d'exploration et d'exploitation ; dite mer patrimoniale
Plateau continental	Le prolongement du continent sous la mer	Plate-forme immergée de faible profondeur prolongeant le continent jusqu'au talus, dont l'État riverain exploite le sol et le sous-sol
Haute mer	La mer qui n'appartient à personne	Espace maritime au-delà des zones nationales, ouvert à tous les États en vertu du principe de liberté, notamment de navigation
Mille marin	L'unité de distance en mer	Unité de longueur valant 1 852 mètres
Population	Les personnes rattachées à un État	« Un groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État » ; élément personnel
Apatrie	Une personne sans nationalité	Personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant
Nation	Un sentiment d'appartenance commune	« Un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels, et qui se conçoivent comme différents » des autres groupements nationaux
Conception objective de la nation	La nation, c'est ce qu'on est	Conception dite allemande : la nation résulte d'éléments objectifs — géographie, langue, religion, idéologie, race — et subit le déterminisme
Conception subjective de la nation	La nation, c'est ce qu'on veut	Conception dite française (Fustel de Coulanges, Renan) : à côté des éléments objectifs, la volonté de vivre ensemble, le « vouloir-vivre collectif »
État-nation	Un État qui coïncide avec une nation	Assimilation de l'État et de la nation, la nation devant s'incarner dans une réalité juridique
Principe des nationalités	Chaque nation doit avoir son État	Principe né de la Révolution française selon lequel « toute nation a droit à devenir un État »

Terme	En une phrase	Définition académique
Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes	Un peuple choisit son destin politique	Forme moderne du principe des nationalités, inscrite à l'article 1 ^{er} § 2 de la Charte de l'ONU et à l'alinéa 2 du Préambule de 1958 ; droit à l'autodétermination
Nationalité	Le lien juridique entre une personne et un État	Lien qui unit l'État aux personnes, avec en général pour conséquence la citoyenneté
Citoyenneté	Le droit de participer à la vie politique	Droit de participer à la vie politique de l'État, en principe lié à la nationalité (article 3) ; dissocié pour les élections municipales par l'article 88-3
Souveraineté	Personne ne commande au-dessus de l'État	Autorité politique exclusive exercée par l'État sur la population de son territoire, impliquant la négation de toute subordination à l'égard d'autres États, hors limitations librement acceptées
Souveraineté extérieure	L'indépendance face aux autres États	Souveraineté de l'État, qui exclut toute subordination à un autre État
Souveraineté intérieure	Aucun pouvoir concurrent sur le territoire	Souveraineté dans l'État, qui exclut tout pouvoir concurrent à l'intérieur du territoire
Marques de souveraineté	Les signes que seul l'État détient	Selon Bodin : le droit de faire la loi, de rendre la justice, de battre monnaie, de lever une armée
Compétence de sa compétence	Fixer soi-même son domaine d'action	Pouvoir de déterminer soi-même l'étendue de ses propres compétences (Jellinek) ; propre à l'État souverain
Droit positif	Le droit en vigueur, posé par l'État	Ensemble des règles effectivement en vigueur à un moment et dans un lieu donnés
Droit naturel	Un droit juste au-dessus des lois	Droit « préexistant, constaté et non pas créé », fondé sur la raison et idéal, qui s'imposerait à tout État ; jusnaturalisme
Autolimitation	L'État se lie lui-même	Doctrine selon laquelle « l'État consent à se lier lui-même en posant la règle » — <i>patere legem quam fecisti</i>
État de droit	Un État lui-même soumis au droit	Formule traduite de l'allemand, qui impose que l'État soit lui-même soumis au droit ; évolution récente, fragile, loin d'être universelle
Légalité	La conformité à la loi	Conformité d'un acte ou d'un pouvoir au droit en vigueur
Légitimité	L'acceptation du pouvoir par les gouvernés	Notion abstraite reposant sur le consensus et la croyance : le pouvoir de contrainte doit être accepté par les gouvernés
Personnalité morale	Une existence juridique pour un groupement	Aptitude reconnue à un groupement poursuivant un but identique d'être titulaire de droits et d'obligations, distinct des personnes qui le composent ou parlent en son nom
Conception patrimoniale	Les charges publiques comme une propriété	Conception héritée de la féodalité où les attributions publiques pouvaient être vendues (vénalité des offices)
État simple (unitaire)	Un seul État, un seul centre de décision	« Unité du pouvoir politique, avec un seul centre de décisions politiques » ; une seule catégorie de lois sur tout le territoire
État composé	Une union d'États	Forme d'État supposant une union ou un groupement d'États : confédération ou État fédéral
Indivisibilité	Une seule République, les mêmes règles pour tous	Soumission de tous les citoyens au même pouvoir, aux mêmes lois, au même gouvernement et aux mêmes tribunaux (article 1 ^{er} de 1958)
Circonscription administrative	Un découpage du territoire de l'État	Division territoriale dans laquelle une autorité de l'État exerce ses attributions ; sans personnalité morale
Déconcentration	L'État délègue à ses propres agents sur place	« Un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État » : attributions réparties entre des autorités de l'État, nommées par lui, dans des circonscriptions administratives
Contrôle hiérarchique	Le chef commande à son subordonné	Contrôle sur les actes (injonction, réformation) et sur les personnes (nomination, révocation)

Terme	En une phrase	Définition académique
Décentralisation	Des collectivités élues s'administrent elles-mêmes	Reconnaissance de collectivités distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale, agissant selon un principe d'autonomie
Collectivité territoriale	Une personne publique locale élue	Entité distincte de l'État, dotée de la personnalité morale, qui s'administre librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi (article 72)
Contrôle de légalité (tutelle)	On vérifie la légalité, jamais l'opportunité	Contrôle exercé par l'État sur les actes des collectivités décentralisées, limité à leur conformité au droit ; depuis 1982, a posteriori et tranché par le juge
État régional	Un État unitaire aux régions très autonomes	Forme intermédiaire (Italie, Espagne) où le partage des compétences est inscrit dans la Constitution, qui autorise les régions à s'organiser partiellement ; dit aussi État autonome
Traité international	Un accord entre États	Accord conclu entre États souverains, qui n'engage que ceux qui y consentent
Ratification	L'approbation qui rend un acte applicable	Acte par lequel un État approuve un traité ou une décision pour qu'il produise effet dans son ordre interne
Confédération	Des États souverains liés par un traité	« Une association d'États par un traité international » ; les États gardent leur souveraineté, peuvent se retirer, et les décisions exigent la ratification
État fédéral	Un État nouveau au-dessus d'États membres	« Une union d'États [...] au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États », créée par une Constitution
État fédéré	Un État membre d'une fédération	Entité de premier niveau qui garde une Constitution, un parlement, des tribunaux et la compétence de droit commun ; province, canton, Land, État
Principe de superposition	Deux ordres juridiques sur le même territoire	Principe selon lequel l'ordre juridique fédéral englobe sans les absorber les ordres juridiques fédérés
Principe d'autonomie	Chaque niveau a ses trois éléments	Principe selon lequel territoire, population et Constitution se retrouvent au niveau fédéral et au niveau fédéré, avec un partage des compétences
Principe de participation	Les États membres gouvernent la fédération	Association des États fédérés à l'organisation de l'État fédéral et à la révision de sa Constitution
Compétence de droit commun	Tout ce qui n'est pas réservé	Compétence générale, d'interprétation large, attribuée en principe aux États fédérés
Compétence d'attribution	Une liste de matières	Compétence d'exception, énumérée et d'interprétation restrictive, attribuée en principe à l'État fédéral
Subsidiarité	Décider au niveau le plus bas possible	Principe selon lequel une compétence partagée est exercée au niveau inférieur, le niveau supérieur n'intervenant que si l'objectif ne peut être mieux atteint à l'échelon inférieur
Seconde chambre	La chambre des États membres	Assemblée où siègent les représentants des États fédérés — Sénat américain, Bundesrat allemand

Annexe B — Tableau de couverture des deux supports

Une ligne par page du photocopié (16 pages), puis par diapositive (10 diapositives), plus une ligne pour la Section III annoncée et absente — 27 lignes, aucun numéro manquant. ✓ traité intégralement · Δ support muet, elliptique, fautif ou divergent : reconstruit à l'endroit indiqué · ✕ donnée manquante, demande formulée dans SOURCES.md.

Nº	Élément du support	État	Où c'est traité
1	Photocopié p. 1 — Page de titre et table des matières — Sections 1 et 2	Δ	§ 2.1, § 3.2 (P1) — la table ne comporte que deux sections , alors que la page 2 en annonce trois
2	Photocopié p. 2 — Introduction : définition de l'État · étymologie · les trois sens · chiffres de l'ONU · histoire de l'État · annonce du plan	Δ	§ 2.1.1, § 2.1.2, § 3.2 (P1) — annonce une Section III qui n'existe pas dans le document
3	Photocopié p. 3 — Les trois éléments constitutifs · sens large et sens étroit · §1 le territoire : définition, discontinuité, enclavement, taille	✓	§ 2.2.1, § 2.2.2
4	Photocopié p. 4 — Intangibilité et article 53 al. 3 · territoire maritime et aérien · §2 la population : définition, nation, conception allemande	Δ	§ 2.2.2, § 2.2.3, § 3.2 (P2, P3) — deux coquilles — « 16 00 km » et « 348 173 m » — recalculées ; le régime de la ZEE et le plafond de 200 milles précisés
5	Photocopié p. 5 — Conception française de la nation · l' État-nation · le principe des nationalités · le droit des peuples · nations écartelées	✓	§ 2.2.3, § 2.2.4
6	Photocopié p. 6 — États multinationaux · les étrangers · nationalité et citoyenneté, article 88-3 · §3 le pouvoir politique organisé · A. la souveraineté	Δ	§ 2.2.4, § 2.2.5, § 2.3.1 — la date de fin de la Tchécoslovaquie est à vérifier (P6) : dissolution le 31 décembre 1992
7	Photocopié p. 7 — Limitations acceptées · Jellinek · les deux plans · Rousseau · Bodin, 1576 · les quatre marques · jusnaturalisme et autolimitation · l'État de droit	Δ	§ 2.3.1 à 2.3.3, § 3.1 (D2) — titre de Bodin abrégé ; « absolue » là où la diapositive 6 dit « suprême » — arbitré
8	Photocopié p. 8 — Monopole de la force organisée · la légitimité · Vichy 1940-1944 · ordonnance du 9 août 1944 · B. l'État personne morale	✓	§ 2.3.4, § 2.3.5
9	Photocopié p. 9 — Personnalité morale : cinq conséquences · conception patrimoniale · vénalité des offices · édit de Moulins, 1566	✓	§ 2.3.5
10	Photocopié p. 10 — Section 2 : classification · §1 A définition de l'État unitaire · les quatre unités de l' indivisibilité · B centralisation et déconcentration	✓	§ 2.4.1 à 2.4.3
11	Photocopié p. 11 — Jacobins · préfets, 28 pluviôse an VIII · « Paris et le désert français » · Lamennais · la déconcentration · Odilon Barrot · C la décentralisation	Δ	§ 2.4.3, § 2.4.4 — le géographe de 1947 n'est pas nommé : c'est Jean-François Gravier
12	Photocopié p. 12 — Les trois actes de la décentralisation · l' État régional · §2 l'État composé · A la confédération	Δ	§ 2.4.4, § 2.4.5, § 2.5.1 — l' acte II n'est pas détaillé, et « tutelle » désigne deux contrôles successifs : les deux reconstruits
13	Photocopié p. 13 — Exemples de confédérations · l' Union européenne · « la fédération est une confédération qui a réussi » · B 1. définition du fédéralisme	Δ	§ 2.5.1 à 2.5.3 — les dates de la confédération américaine simplifiées : précisées (P9)
14	Photocopié p. 14 — Construction à deux étages · E pluribus unum · 2. les principes : Georges Scelle · a) principe d'autonomie · partage des compétences	Δ	§ 2.5.3, § 2.5.4, § 3.1 (D1) — deux principes là où la diapositive 9 en annonce trois — arbitré
15	Photocopié p. 15 — Compétences externes et internes · auto-organisation · Québec, Ukraine · protection juridictionnelle · b) principe de participation · seconde chambre	✓	§ 2.5.4, § 2.5.5

N ^o	Élément du support	État	Où c'est traité
16	Polycopié p. 16 — Sénat et Bundesrat · article 50 de la Loi fondamentale · représentation égalitaire ou pondérée · article 150 suisse · élection du président américain · révision de la Constitution fédérale	△	§ 2.5.5 — le document s'arrête ici , au milieu du fédéralisme ; l'article de la composition du Bundesrat précisé (51)
17	Diapositive 1 — Titre : Partie 1, chapitre 1 · les trois questions : QUAND, QUOI, COMMENT ⇒ 3 paragraphes	✓	§ 1 (plan redessiné), introduction du § 2
18	Diapositive 2 — # 1 : l'origine de l'État — « explications philosophiques : 2 théories principales »	✓	§ 2.1.3, § 2.1.4
19	Diapositive 3 — L'origine contractualiste / le pacte social — Rousseau	△	§ 2.1.3 — six lignes : le contrat social et sa critique reconstruits, citation exacte de Rousseau donnée
20	Diapositive 4 — La théorie de l'évolution naturelle — Max Weber	△	§ 2.1.4 — absente du polycopié ; mécanisme reconstruit en trois temps, définition de Weber donnée
21	Diapositive 5 — # 2 : les éléments constitutifs — territoire, population (« refus des apatrides »), souveraineté	△	§ 2.2.1, § 2.2.3 — « refus des apatrides » employé sans explication : <i>apatride</i> défini
22	Diapositive 6 — La souveraineté (1) : définition, trois caractéristiques , plans interne et externe	△	§ 2.3.1, § 2.3.2 — sept mots pour deux pages de polycopié ; « suprême » diverge de « absolue »
23	Diapositive 7 — La souveraineté (2) : les titulaires — monarchie, oligarchie, démocratie	△	§ 2.3.2 (tableau des titulaires) — trois mots, aucune explication , absent du polycopié : chacun est explicité
24	Diapositive 8 — # 3 : les formes d'organisation — « de nombreuses variantes », « deux formes se dégagent »	✓	§ 2.4.1 (échelle des formes redessinée)
25	Diapositive 9 — L'État fédéral : trois principes — superposition, autonomie, participation — et « exemples d'États fédéraux »	△	§ 2.5.3 à 2.5.5 (schéma fédéral) — trois principes contre deux dans le polycopié ; les exemples annoncés ne sont pas lisibles dans le support
26	Diapositive 10 — L'État unitaire : définition, exemples, techniques (déconcentration, décentralisation), « la transformation vers l'État régional »	△	§ 2.4.2 à 2.4.5 — réduite à quatre têtes de colonne sans contenu : tout est repris du polycopié
27	Polycopié p. 2 — Section III annoncée — « La République française, tant dans l'histoire que sous la Constitution de 1958, a été longtemps le prototype de l'État unitaire »	✗	§ 3.2 (P1) — annoncée en page 2, absente des seize pages — demande dans SOURCES.md

SYNTHÈSE — BILAN DE COUVERTURE

27 lignes, 0 trou — 9 ✓, 17 △, 1 ✗. Les deux supports sont **complémentaires et non redondants** : les diapositives donnent le plan et une section entière que le polycopié ignore — l'origine de l'État —, le polycopié donne tout le contenu que les diapositives réduisent à des mots-clés. Les △ recouvrent deux divergences arbitrées (trois ou deux principes du fédéralisme, « **suprême** » ou « **absolue** »), deux coquilles recalculées, des termes employés sans définition (apatride, titulaires de la souveraineté), des passages elliptiques reconstruits (le contrat social, l'évolution naturelle, l'acte II, la tutelle) et quatre dates ou chiffres précisés. La seule ✗ est la **Section III**, annoncée et absente : la demande est inscrite dans **SOURCES.md**, avec la vérification des pages 6 et 16.